

АТАНАС СЕМОВ

ИЗТОЧНИЦИ
НА
ПРАВОТО
НА
ЕО и ЕС
И
ПРИНЦИПИ
НА
ПРИЛАГАНЕТО МУ

АВТОР: ст. ас. АТАНАС СЕМОВ

*преподавател по Право на ЕС в Софийския университет
„Свети Климент Охридски“, директор на Института
по Европейско право, секретар-касиер на Българската асоциация
по международно право. През 2005 г. бяха издадени
Учредителните договори на ЕО и ЕС
и Конституцията за Европа в негов превод.*

РЕЦЕНЗЕНТ: доц. д-р ЮЛИЯ ЗАХАРИЕВА

*преподавател по Право на ЕС в Софийския университет
„Свети Климент Охридски“, член на Изпълнителния комитет
на Българската асоциация по международно право.*

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АТАНАС СЕМОВ

ИЗТОЧНИЦИ
НА ПРАВОТО
НА
ЕО и ЕС
И ПРИНЦИПИ
НА ПРИЛАГАНЕТО МУ

2005
София

ТАЗИ КНИГА СЕ ИЗДАВА
ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО
В РАМКИТЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

© Министерство на правосъдието, 2005
ISBN 954-90213-5-1

Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз



www.evroportal.bg
www.justice.government.bg

Веднага след подписването в Люксембург на 25 април и ратификацията от Народното събрание на 11 май 2005 г. на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, който след влизането си в сила ще бъде един от източниците на Правото на ЕС, пред нас освен постоянната необходимост има и нов повод отново да поговорим за уникалната¹ нова съвкупност от правни норми, които скоро ще се прилагат и в нашата страна!

Правото на ЕО и ЕС не просто се различава от МП и вътрешното право на ДЧ. То е уникален **автономен правопорядък**. Това е установено изрично от Съда на Европейските общности (СЕО) в историческото му решение по дело 26/62 *Van Gend en Loos* с

¹ Честата употреба по-надолу на израза „уникален“ не е пресилен – той отразява особено високата степен на принципно отличие на Общностите и изградения на тяхна основа Съюз от всичко познато ни в международното право в цялата история на международните отношения. Доминик Ласок определя Договора за ЕО като „уникален договор, който не може да бъде сравняван с традиционните международни договори...“, а по-надолу отбелязва, че „*Маастрихтският договор се основава на същите принципи като Римския*“ – **Dominik LASOK**, *Law and Institutions of the European Union*, Butterwords, London, 6-о изд., 2001, р. 285-286. Така го определят и редица други автори.

констатацията за наличието на „нов правен ред на Международното право“.² Не много по-късно СЕО отива още по-нататък – в решението по делото 6/64 *Costa c/ENEL* изразът „нов правен ред в Международното право“ вече е заменен от „самостоятелен правен ред, интегриран в правната система на държавите-членки“.³ Този правен ред обаче е самостоятелен и по отношение на собствения правопорядък на държавите-членки – в решението по съединени дела 90 и 91/63 *Commission c/Luxembourg et Belgique* СЕО установява широко разбиране за истински и самостоятелен правен ред: „в действителност договорът не цели създаването на взаимни задължения между различните субекти, за които се прилага, а установява един нов правен ред, който урежда компетентността, правата и задълженията на тези субекти, както и необходимите процедури за установяване и санкциониране на всяко евентуално тяхно нарушаване“.⁴

Този самостоятелен правен ред, който се оказва в директни и сложни отношения с националния правен ред, трябва не просто да се познава. Това е самостоятелна съвкупност от правни норми, които стават непосредствено приложими във всяка държава-членка – навярно от 1 януари 2007 г. и в Република

² „Общността представлява нов правен ред в международното право, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права, макар и в ограничени сфери, а неговите субекти са не само държавите-членки, но и техните граждани“ – СЕО, 5.2.1963, *Van Gend en Loos*, 26/62, Rec. 1963, p. 3, виж на български език Атанас Семов (съст.), *50 най-важни решения на Съда на ЕО*, Институт по международно право, С. 2002, с. 9, по-надолу „50 най-важни решения...“ Тук и навсякъде подчертаването е мое – б. а.

³ СЕО, 15.7.1964, *Costa c/ ENEL*, 6/64, Rec. 1964, p. 1141, на бълг. език виж Атанас Семов (съст.), „50 най-важни решения...“, цит. съч., с. 104.

⁴ СЕО, 13.11.1964, *Commission c/ Luxembourg et Belgique*, 90-91/63 Rec. 1964, p. 1220.

България. Те ще се прилагат от всички правоприлагащи и правораздаващи органи в цялата страна. При това прилагане е необходимо да се отчита, от една страна, собствената йерархия на тези правни норми, а от друга страна – предимството, което всички те – и всяка една от тях! – имат пред всички вътрешни норми – включително и тези на националната Конституция.

Именно това изисква далеч преди деня на тяхното влизане в сила за България да се познават цялото многообразие от източници на такива правни норми и трите принципа, които уреждат действието им в държавите-членки и съотношението им с вътрешното право.

Извън несъмнената значимост на тези въпроси тяхното непрестанно поставяне и разясняване се налага и от това, че по ред причини, анализът на които не е уместен тук, днес, само 18 месеца преди пълноправното членство на България, както по отношение на обхвата на правните норми на ЕС, така и по отношение на принципите за тяхното действие продължават понякога да личат неяснота или объркване...

Тези важни въпроси следва да бъдат разгледани по логичната последователност, зададена от самия СЕО в неговото Становище 1/91: *„ДЕИО, макар и сключен във формата на международен договор, представлява конституционна харта на една правна Общност. ...Общностните договори са установили един нов правен ред, в полза на който държавите са ограничили във все по-широки области своите суверенни права и чиито субекти са не само държавите-членки, но и техните граждани. Съществениите характеристики на*

така създадения Общностен правен ред в частност са неговият примат по отношение на правото на държавите-членки и директният ефект на цяла поредица норми, приложими спрямо самите тях и спрямо техните граждани“.⁵

В следващото сравнително кратко изложение ще бъдат проследени последователно източниците (**Част I**) и принципите на приложение (**Част II**) на Правото на ЕС, представени систематизирано с оглед тяхното по-добро разбиране във връзка с прилагането им.⁶ То няма задачата да ги изследва изчерпателно, а да ги представи по-разгърнато за нуждите на магистратите, администрацията, практикуващите юристи и студентите, изучаващи „Право на ЕС“ или „Европейска интеграция“.

⁵ CJCE, 14.12.1991, *Avis 1/91*, Rec. I-6079.

⁶ Прецизността изисква да се прокаква ясно разграничение между Правото на Европейските общности (за което именно се отнася огромната част от изложението по-долу) и Правото на ЕС в тесен смисъл (т.е. правните норми, уреждащи отношенията в рамките на т.нар. „Втори“ и „Трети стълб“ на ЕС, установени с ДЕС от Маастрихт).

В последните години обаче – било заради икономия, било заради видима тенденция в самото развитие на правопорядъка на ЕО и ЕС те да бъдат разглеждани като едно цяло – все по-често се употребява събирателното понятие „Право на ЕС“. Без да навлизаме в тази сама по себе си значима тема, за нуждите на този кратък преглед ще се задоволим да говорим за „Право на ЕО и ЕС“, което ще съкращаваме на популярното „ПЕС“ (или за „Общностен правопорядък“ като синоним, доколкото дори Конституцията за Европа, която премахва Европейската общност, говори за упражняване на компетенциите на Съюза „по общностен начин“), като оставащата да съществува Европейска общност за атомна енергия извън ЕС в зависимост от случая може да се разглежда или не като част от общия „правопорядък“...

В същото време поради възможността Конституцията за Европа да не влезе в сила скоро (или поне на предвидената в нея дата 1 ноември 2006 г.) е добре да се прави (или поне все още да се има предвид) разграничението между Правото на Европейските общности (Общностното право) с неговите множество източници и принципи, и Правото на ЕС (в тесен смисъл, уреждащо само отношенията в рамките на т.нар. „Втори“ и „Трети стълб“)...

Част I.
СИСТЕМА И ОСОБЕНОСТИ
НА ИЗТОЧНИЦИТЕ
НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС

Източниците на самостоятелния правен ред на ЕО и ЕС са уникални както със своето забележително многообразие, така и със своя цялостен и завършен (благодарение и на СЕО) йерархичен⁷ правопорядък⁸ – при това правопорядък, който принципно се отличава от Международното и от националното право.

Източниците на Правото на ЕС традиционно се разделят най-общо на две групи според начина на създаването им: първични (създадени от суверенни държави от основата на Международното право и в познатите от него форми) – т.нар. „Първично“ (или „Оригинерно“) право (Дял 1), и вторични (създадени на основата на Първичните от органите и по реда, предвидени в тях) – т.нар. „Вторично“ (или „Производно“) право (Дял 3).

⁷ „Пирамидата на нормите“ в общността е толкова стриктна и определена, колкото и в една държавна система“, пише проф. Манен, виж **Philippe MANIN**, *Les Communautés européennes. L'Union européenne*, 5ème édition, Pédone, Paris 1999, p. 306.

⁸ Като самостоятелен правопорядък разглеждат Правото на ЕО и ЕС повечето автори – виж: **Ружа ИВАНОВА**, *Основи на европейската интеграция*, ЦЕИ, С. 1998; **Koen LENAERTS**, **Piet VAN NUFFEL**, *Constitutional Law of the European Union*, Sweet & Maxwell, London, 1999; **Guy ISAAC**, **Marc BLANQUET**, *Droit communautaire générale*, Armand Colin, 2001, 8-о изд., **Denys SIMON**, *Le système juridique communautaire*, PUF, 3-о изд., 2001; **Philippe MANIN**, *Les Communautés européennes – l'Union européenne*, Pédone, 3-о изд., 1997; **Jean-Marque FAVRET**, *Droit et pratique de l'UE*, Gualino, 2-о изд., 1999; **Jean-Paul JACQUÉ**, *Droit Institutionnel de l'Union européenne*, Dalloz, 2001; **Dominik LASOK**, *Law and Institutions of the European Union*, Butterwords, London, 6-о изд., 2001, **Jo SHAW**, *Law of the European Union*, Palgrave Law Masters, 3-о изд., 2000; **Jean-Claude GAUTRON**, *Droit européen*, Dalloz, 1997, 8-о изд.; **Trevor C. HARTLEY**, *The Foundations of European Community Law*, 4-о изд., Oxford University Press, 1998; **Jean-Claude ZARKA**, *Les institutions de l'Union Européenne*, Guiliano éditeur, 1998, 2-о изд., и редица други. Тук и надолу позоваването на доктрината има предвид основно тази разнообразна група автори.

В действителност доктрината прави още едно разграничение – между източници на Общностното право в тесен смисъл (споменатите две групи) и източници в широк смисъл (**Дял 2**), обхващащи всички други приложими в Общностния правопорядък правни норми (като общите правни принципи, неписаните източници, договорите на Общностите с трети страни или допълнителните източници).⁹

От момента на присъединяването на една държава към ЕС всички тези източници в своята съвкупност стават приложими в нея и всички съдържащи се в тях правни норми стават действащо право на цялата ѝ територия. При прилагането им в случай на противоречие всички те се ползват с предимство пред всяка национална правна норма. Това изисква тяхното добро познаване – ако не конкретно¹⁰, то поне многообразието и спецификата на техните източници. Опит за кратък преглед на видовете и спецификата на източниците на Правото на ЕО и ЕС ще направим по-долу.

⁹ Цялостно изброяване на действащите източници и още по-малко систематизация на нормативно равнище няма. Каталогът и йерархията им произтичат от УД, от практиката на институциите и на ДЧ и най-вече от систематизирането от самия Съд на ЕО. Поради това съществени различия съществуват и между отделните автори.

¹⁰ Това, разбира се, е невъзможно – смята се, че Правото на ЕО и ЕС (всички действащи правни норми) съставлява няколко милиона норми... Само т.нар. „вторично“ право надхвърля 200 000 страници обем! Половинвековната практика на Съда на ЕО/ЕС от своя страна изпълва над 100 000 страници...

Дял 1. ПЪРВИЧНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС

Тъй нареченото „Първично право“ на ЕО и ЕС има, разбира се, най-голямо, основополагащо значение. Макар и сравнително късно – едва през 1991 г., – СЕО ясно и изрично определя Учредителните договори (УД) за „конституционна харта“¹¹ на Общността.¹² Най-високият ранг на УД е установен еднозначно и в самите тях – актовете на институциите подлежат на отмяна, ако противоречат на Договорите!¹³

Един от въпросите, които нерядко остават неизяснени, е въпросът за статуса на Първичните източници в държавите-членки. Редица автори приемат, че след като са сключени във формата на международни договори и са влезли в сила по реда, предвиден в националните конституции за влизане в сила на международни договори, те действат в държавите-членки като такива. Това наглед логично построение е ясно отхвърлено от Съда на ЕО – той еднозначно приема, че нормите както на актовете на Вторичното право, така и на актовете на Първичното право не стават част от вътрешното право и действат в държавите-членки като норми на Правото на ЕО/ЕС, а не като международноправни норми. Това се отнася както за Учредителните договори, така и за другите международ-

¹¹ **СЈСЕ**, 14.12.1991, *Avis 1/91*, Rec. I-6079.

¹² Строго погледнато, в своето становище СЕО се произнася само по отношение на ДЕИО и именно него определя като „конституционна харта на Общността“, имайки предвид ЕИО. Неговите мотиви обаче позволяват да се приеме, че ако формулировката засяга само ДЕИО, тъй като именно по повод него той се произнася, то смисълът на това определение може да се отнесе за съвкупността от УД и съвкупността от Европейски общности. Редица автори в трудовете си говорят било за „конституционно право на Европейските общности“, било дори за „Конституционно право на ЕС“, имайки предвид именно уредбата, съдържаща се както в Учредителните договори, така и във всички Първични източници.

¹³ Виж чл. 230 ДЕО – **Атанас СЕМОВ (съст.)**, *Учредителните договори на ЕО и ЕС. Конституцията за Европа*, Институт по Европейско право и Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, С., 2005, с. 100 – по-долу: „Учредителните договори...“.

ни договори, съставляващи Първичното право – договорите за изменение на УД, договорите за присъединяване на нови ДЧ и т.н. Те, разбира се, са част от Международното право, те са истински международни договори. Но в държавите-членки те се прилагат не като Международно право, а като Право на ЕО/ЕС, който е самостоятелен правопорядък. Този въпрос няма особено голямо практическо значение – той възниква с особена острота само в случай на противоречие с националното или Международното право. Така по отношение на Първичните източници с конвенционален характер не се прилагат онези принципи на Международното право, които са несъвместими с Правото на ЕО/ЕС (виж по-долу), тъй като тези източници се прилагат не като международноправни...

Най-същественният проблем възниква по отношение на примата. Традиционно в европейските държави – както, разбира се, и в България – международните договори, които отговарят на определени конституционни изисквания,¹⁴ стават част от вътрешното право и се прилагат с предимство пред останалите вътрешноправни норми, с изключение на конституционните. СЕО е категоричен, че спрямо източниците на Правото на ЕО/ЕС (а доктрината доразвива разбирането по отношение на ВСИЧКИ източници на Правото на ЕО/ЕС) това правило е неприложимо – **ТЕ НЕ СТАВАТ ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНОТО ПРАВО** и в случай на противоречие **ИМАТ ПРЕДИМСТВО ДОРИ ПРЕД НАЦИОНАЛНИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ НОРМИ!**

Разбира се, на практика никоя ДЧ не допуска противоречие между нейната конституция и Правото на ЕО/ЕС и винаги когато такова противоречие може да възникне, извършват необходимото (и най-често предварително) изменение на конституцията си¹⁵.

„Първичното право“ на ЕО и ЕС включва няколко групи източници¹⁶, които ще бъдат проследени по реда на тяхната значимост.

¹⁴ Чл. 5, ал. 4 КРБ поставя изисквания за подписване, ратификация, обнародване и влизане в сила.

¹⁵ Виж **Атанас СЕМОВ (съст.)**, *Европейският съюз и националните конституции*, Институт по Европейско право и Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, С. 2005.

¹⁶ Обединяването им в тази група се прави по 3 критерия:

– начин на създаване и форма – актовете, първични източници на ПЕС, се създават по класически договорен път, типичен за Международното право, в традиционната форма на международния договор;

1.

На първо място по важност сред Първичните (и изобщо сред всички) източници на ПЕС стоят

УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ.

„Учредителни договори“ се наричат актовете за създаване на Европейските общности.¹⁷

1.1. Обхват

Първият „Учредителен договор“ е **Парижкият договор за създаване на ЕОВС**, подписан на 18 април 1951 г. и влязъл в сила на 25 юли 1952 г. С този договор се създава една принципно нова, уникална правна конструкция – интеграционна общност с множество съществени отлики от всичко, познато дотогава в международните отношения.

– влизане в сила – то е типично за установените в Международното право и във всяка ДЧ правила за влизане в сила на източниците на Международното право – по определения в самия източник ред, след обвързване по конституционно определения начин, ратификация и определени други условия – обнародване в специалното национално издание, определен брой ратификации, на определена дата и след определен срок и др.;

– действие – макар обусловено от посочените като втори критерий национални правила за влизане в сила на източниците на Международното право, актовете, първични източници на ПЕС, са част от това ПЕС и като такива се ползват с неговите уникални специфики – непосредствена приложимост, примат над цялото вътрешно право и директен ефект спрямо частните субекти. Към това се добавя собствената им значимост вътре в рамките на общностните правни източници, която ги поставя над всички останали източници – в тесен смисъл („Вторични“) и в широк смисъл.

¹⁷ Спорен е въпросът за Договора за създаване на Европейския съюз. Традиционно той се разглежда като „ревизия“ на трите УД, но същевременно той е „учредителен“ по отношение на Европейския съюз. Доколкото обаче така създаденият „ЕС“ не е действителен субект на правото – и някои го разглеждат просто като система от структурирани, но неперсонифицирани отношения между суверенни държави, по-често се приема ДЕС от Маастрихт да не се разглежда като УД. Макар да съм склонен да смятам, че разглеждането му като учредителен договор не е грешка, тук ще следвам това разбиране – по-скоро заради необходимото акцентирание върху ролята му на ревизия на действащите УД (по-съществена според мен, доколкото практическото значение на създаването на „Втория“ и „Третия стълб“ е много по-малко от това на направените от Маастрихт изменения в УД – преминаването към Икономически и валутен съюз, критериите и механизмите за въвеждане на единна валута, създаването на нови институции, установяването на принципа на субсидиарността и ред други!).

Независимо от уникалните особености в съдържанието му договорът по форма бе типичен международен договор. Той бе сключен за срок от 50 години, който изтече на 25 юли 2002 г.¹⁸ Протокол към ДН уреди последиците от изтичането му.¹⁹

В Рим на 25 март 1957 г. се подписват още два „Учредителни“ договора: за създаване на Европейска икономическа общност²⁰ и за създаване на Европейска общност за атомна енергия, влезли в сила на 1 януари 1958 г.

1.2. Особенности

Трите договора формално са напълно самостоятелни – сключват се и се ратифицират поотделно като отделни актове на Международното право. В същото време те са сключени между едни и същи ДЧ и уреждат относително близки материи – създаването на общ пазар в отделни области на икономиката. В действителност единият от трите договора – този за ЕИО – поради подхода и обхвата на уредбата си се оказва общ спрямо другите два, които се явяват специални. Някои автори ги разглеждат и като „**рамков договор**“ (ДЕО) и „договори-законои“ (ДЕОВС и ДЕОАЕ), други просто отбелязват, че ДЕО е централен, а другите два – секторни.

Към това можем да добавим и политико-правното обвързване на трите договора в една **политико-правна цялост** с оглед **членството** – една държава може да членува само в трите (днес двете) Общности едновременно – т.е. обвързването на една държава, присъединяването ѝ към един от договорите задължително изисква обвързване и с другите два договора – разбира се, доброволно. Чл. 49 ДЕС и политическата практика предвиждат членство в ЕС чрез едновременното членство в трите (след 2002 г. двете останали) Европейски общности.

¹⁸ Поради това днес е редно да говорим за „трите УД“ в исторически план и „двата УД“ de lege lata...

¹⁹ Най-общо добивът и преработката на въглищата и стоманата занаят пред се подчиняват на общите правила на вътрешния пазар. Специфичните последици са уредени в Протокола, но от теоретична гледна точка не представляват особен интерес.

²⁰ Консолидираната му версия след измененията от Амстердам и Ница е обнародвана в Официалния вестник на ЕО, ОJCE, серия С, № 325, 24 декември 2002 г. – пълния текст виж в *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 5.

Това позволява (и предполага) да разглеждаме трите УД заедно.

1.2.1. Структурата и съдържанието на трите договора са аналогични – и твърде силно напомнят структурата и съдържанието на една държавна конституция. Всеки от тях съдържа **4 групи разпоредби**:

– Разпоредби с декларативен и програмен характер и политическо значение – преамбюл и встъпителни норми. Правната природа на тези разпоредби е като на аналогичните разпоредби в националните конституции – най-често това са норми по-скоро с декларативен или принципен характер, без това да намалява техния характер на задължителни норми-принципи. СЕО не се колебае да се позовава на тях²¹ и подчертава техния „фундаментален характер“ – те трябва да се спазват, „защото закрепват основните цели на Общността“, осъществяването им има императивен характер, полезният им ефект не може да бъде накърняван и т.н. Позоваването на целите на Общностите, установени в преамбюла и встъпителните разпоредби, е основен критерий при използването на може би най-деликатния чарк в сложния механизъм на разпределението на компетенциите в общностната конструкция, своеобразния амбреаж на интеграционния процес – принципа на субсидиарността²².

– Всеки от трите УД съдържа – по подобие на всяка конституция – институционални разпоредби, които при това и по съдържание силно напомнят конституционните.

– Материалните разпоредби, разбира се, съдържат най-съществени отлики между трите УД – макар подходът да е идентичен и да тръгва от идеята за общ пазар и свободно движение, обективните особености на урежданите материи предполагат и по-съществени различия. В същото време обаче именно в материалните разпоредби проличава най-ясно най-съществената правна отлика на УД от всеки друг договор в МП – изчерпателната уредба на

²¹ В мотивите към решението си по делото 26/62 Ван Генд ен Лоос СЕО се позовава на целите на ЕИО – чл. 2 ДЕИО, и на преамбюла на Договора, за да обоснове своето разбиране за възможността за директна приложимост на неговите разпоредби спрямо частните лица в ДЧ – виж *50 най-важни решения*, цит. съч., с. 9. Виж също решенията по делата **CJCE**, 12.12.1974. *Walrave*, 36/74, Rec. 1974, p. 1405, и **CJCE**, 12.2.1973, *Europemballage*, 6/72, Rec. 1973, p. 215.

²² Уреден в чл. 5, ал. 2 ДЕО.

някои материи и най-вече годността за непосредствено и пряко засягане на частните лица.

– Заключителните разпоредби на УД са типични за международен договор – те уреждат традиционни въпроси на международното договорно право като начин на обвързване на държавите и предпоставки за влизане в сила на договорите.

1.2.2. УД се поставят не само над вътрешното право на ДЧ, но и над Международното право – всяка ДЧ е длъжна да се съобразява с правото на ЕО и ЕС в другите си международни ангажменти, не може да сключва международни договори, противоречащи на УД, и е длъжна да денонсира всеки сключен по-рано международен договор, който противоречи на някой от УД²³! Така, макар формално да са международни договори, УД се поставят в надмощна позиция.

Режимът по ДЕОАЕ дори отива по-нататък. Той изисква всяка ДЧ не просто да не може да сключва противоречащ му международен договор, но дори е длъжна да се подчини на превантивен контрол – да уведоми ЕК преди сключването на всеки договор от същата материя с друга държава или международна организация!

1.3.

Сред или поне веднага след големите ревизии на УД можем да споменем и **Договора за приемане на Конституция за Европа (ДКЕ)**, изготвен от Европейския конвент и подписан на 29 октомври 2004 г. в Рим.²⁴ Той не предвижда особено значително реформиране на ЕО и ЕС (освен, разбира се, вливането на ЕО в ЕС и превръщането му в цялостна и пълноценна международна организация с правен персоналитет (виж по-долу I, 6), както и променената номенклатура на актовете на Производното право и някои други. Структурата на ДКЕ включва 4 части – принципи и начала, Харта на основните права на Съюза, политики и функциониране на Съюза, общи и заключителни

²³ А това означава на практика и цялото Право на ЕО и ЕС с всички него източници, доколкото под „неизпълнение на договорите“ СЕО постоянно разглежда и неизпълнение на източниците на Правото на ЕО и ЕС в широк смисъл и на производните източници – актовете на институциите! Такова задължение възниква и за Република България по силата на Договора за присъединяване към ЕС, подписан на 25 април 2005 г.

²⁴ **JOCE**, № С 169 от 18 юли 2003, на български език виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 233.

разпоредби. Конституцията за Европа трябва да влезе в сила на 1 ноември 2006 г., ако дотогава бъде ратифицирана от националните парламенти на всички 25 държави-членки. При това положение тя ще бъде действащо право и за Република България от 1 януари 2007 г. Ако обаче това не стане, което след отрицателните резултати на някои референдуми изглежда по-вероятно, съгласно Договора за присъединяване на България, който предвижда и двата варианта, в сила за България ще бъдат сега действащите Учредителни договори.

2. ДРУГИТЕ ПЪРВИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС

са неделима част от Учредителните договори, но спецификата им предполага да се разглеждат отделно.

2.1.

Всеки от УД е придружен от множество допълнителни актове, които имат самостоятелно юридическо (**протоколите**) и политическо (**декларациите**²⁵) значение, но формално са неделима част от самия УД, към който са приложени.

2.1.1. Сред протоколите най-голямо значение имат:

- Протоколът за Устава на Съда²⁶, приет с Договора от Ница (и заменил съществувалите по-рано три отделни протокола за Устава на Съда на ЕО към всеки от трите УД);
- Протоколът относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности,
- Протоколът относно Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ,
- Протоколът относно Устава на ЕИБ,
- Протоколът относно разширяването на Европейския съюз,²⁷
- Протоколът относно прилагането на принципите на субсидиарността и пропорционалността,²⁸

²⁵ Редица автори отричат на декларациите качеството на източник и акцентират само върху политическото им значение. СЕО обаче не е напълно чужд на идеята за възможността декларациите да се разглеждат като част от източниците, разбира се, субсидиарно, напр. доколкото очертават значението или действието на отделни норми...

²⁶ *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 197.

²⁷ *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 188.

²⁸ *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 192.

- Протоколът относно ролята на националните парламенти в ЕС,²⁹
- Протоколът относно институциите в перспективата на разширяването на ЕС,³⁰
- Протоколът за включването на Аки Шенген в обхвата на Правото на ЕС³¹ и др.

2.1.2. Сред декларациите най-съществени са:

- Декларацията относно бъдещето на Съюза,³²
- Декларацията относно разширяването на Европейския съюз,³³
- Декларацията относно прага на квалифицираното мнозинство...,³⁴
- Декларацията относно прилагането на Общностното право,³⁵
- Декларацията относно протокола относно прилагането на принципите на субсидиарността и пропорционалността,³⁶
- Декларацията относно ролята на националните парламенти в ЕС,³⁷
- Декларацията относно йерархията на общностните актове³⁸ и др.

2.2. Договорите и актовете за изменение и допълнение на Учредителните договори

са многобройни и трудно могат да бъдат изброени изчерпателно. При това техните съществени разпоредби са интегрирани в т.нар. „консолидирани версии“ на УД, поради което ще отбележим само най-основното за тях.

2.2.1. Четирите „големи ревизии“ на УД. Те представляват Общностно право подобно на УД само в частта си за изменение

²⁹ Учредителните договори..., цит. съч., с. 195.

³⁰ Учредителните договори..., цит. съч., с. 211.

³¹ Учредителните договори..., цит. съч., с. 213.

³² Учредителните договори..., цит. съч., с. 218.

³³ Учредителните договори..., цит. съч., с. 219.

³⁴ Учредителните договори..., цит. съч., с. 222.

³⁵ Учредителните договори..., цит. съч., с. 223.

³⁶ Учредителните договори..., цит. съч., с. 223.

³⁷ Учредителните договори..., цит. съч., с. 224.

³⁸ Учредителните договори..., цит. съч., с. 224.

на УД, докато останалите им разпоредби трябва да бъдат причислени по-скоро към категорията на „допълнителните източници на Общностното право“ (виж по-долу Дял 2, т. 2).

– **Първата голяма ревизия** на УД е осъществена 4 десетилетия след влизането им в сила! Подписаният в Люксембург на 17 февруари и в Хага на 28 февруари 1986 г. договор за изменение на УД, наречен **Единен европейски акт**³⁹, влиза в сила на 1 юли 1987 г. Той обединява две групи разпоредби с различен материален обхват – икономически и политически – и както съдържанието, така и името му целят да подчертаят волята за обединяване на европейските усилия за намиране на общ интерес и постигане на значително повече от досегашното сближаване и в двете насоки.

– **Втората голяма ревизия** е осъществена само 5 години по-късно. На 7 февруари 1992 г. в Маастрихт е подписан историческият **Договор за създаване на Европейския съюз**, в сила от 1 ноември 1993 г.⁴⁰ Този договор е считан за „най-важния акт след Римския договор“ и е уникален в много отношения.

Той за първи път принципно излиза от разбирането за икономическата насоченост на Европейските общности (подчертавана преди това и от Съда на ЕО) и разширява профила на ЕИО (която се превръща от икономическа в универсална международна организация, обхващаща редица нови въпроси, като образование, професионална квалификация, политика за младежта, културна политика, сътрудничество за развитието, трансевропейски мрежи, защита на общественото здраве, индустриална политика, защита на потребителя, визова политика, социална политика и дори политически права, изграждащи нововъведения институт на гражданството на ЕС, и др.) и логично я преименува – от името ѝ отпада ограничителната квалификация „икономическа“...⁴¹

Специално внимание заслужава въвеждането в чл. 3-с (днешен чл. 5) на ДЕО⁴² на принципа за субсидиарността – ключов принцип за упражняването на компетентността на ЕО в множе-

³⁹ JOCE, № L 169 от 29 юни 1987 г.

⁴⁰ JOCE, № C 191 от 29 юли 1992 г., на български език виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 133.

⁴¹ Текстът на ДЕИО (вече ДЕО) с измененията от ДМ е публикуван в JOCE, № C 224, 1992 г.

⁴² *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 11.

ството области на поделени с ДЧ компетенции, по спазването на който СЕО е овластен да се произнася.

Редом с това той установява създаването на нова политикоправна формация с неопределен и неопределим юридически формат, в която обаче на дълго обмисляния и подготвян „все по-тесен съюз между европейските народи“, наречен „Европейски“, се придава отчетлива политическа насоченост. В него досегашният интеграционен подход се съчетава с междуправителствения в нови две изключително важни области – външна политика и правосъдие и вътрешни работи. Тази уникална нова конструкция по-късно се обяснява чрез уподобяване на „гръцки храм с три стълба“ и терминологията за „стълбовете“ се възприема официално както в политическия, така и в доктриналния речник (нещо, също като че ли не особено типично за Международното право...).

ДЕС съдържа 3 групи разпоредби:

- Изменения в текстовете на трите Учредителни договора;
- Разпоредби относно новите две области на сближаване – т.нар. „Втори стълб“ (Обща политика във външните отношения и сигурността) и „Трети стълб“ (Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи, преименувано с Договора от Амстердам на Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси), към тях Договорът от Амстердам добави нов Дял VII относно възможността за засилено сътрудничество между държавите-членки;

- Заключителни разпоредби, които уреждат принципно нова процедура за преразглеждане на „договорите, на които се основава Съюзът“, и за първи път установяват ясно уредена специфична процедура за приемане на нови членове.

- **Третата голяма ревизия на УД** е предвидена още при приемането на ДЕС. На 2 октомври 1997 г. се подписва Договорът от Амстердам (ДА)⁴³, нерядко определян като „недостатъчна ревизия“, „пропусната възможност“, „недовършена реформа“... Недовършена, защото основните въпроси, които очакват отговор – ще стане ли ЕС юридическо лице (и изобщо в каква посока ще се развива) и как ще функционират институциите след следващото разширяване на Съюза, – са отложени. Самият договор е подписан изобщо без преамбюл – той е само „една поредна малка крачка“ в изграждане-

⁴³ JOCE, № С 340 от 10 ноември 1997.

то на Обединена Европа, макар да внася и някои съществени изменения – напр. прехвърля от „Третия“ в „Първия стълб“ материята на визовата и имиграционната политика, с което ясно се показва, че чувствителните за суверенитета материи извън „Първия стълб“ не са оставени веднъж завинаги извън обхвата на интеграцията, а нейното развитие може да продължи и към тях, респ. и към въпроси, досега необхванати изобщо в трите „стълба“!

– **Последната осъществена голяма ревизия на УД е Договорът от Ница (ДН)**, подписан на 26 февруари 2001 г., в сила от 1 февруари 2003 г.⁴⁴ Реформата е отново „непълна“, доколкото отново се отлагат фундаменталните въпроси за правния персоналитет на ЕС и за неговия по-ясен профил (федерален или междуправителствен – или пък по-разбираемо смесен). Особено съществено е реформирането на съдебната система – ПИС вече става общ съд по цялото Право на ЕС, с възможност да му се възлага и упражняването на тълкувателна компетентност. Политически най-значимият принос на ДН е подготвянето на институциите за разширяването на ЕС до 27 държави-членки!⁴⁵

2.3. Т.нар. „малки ревизии“

са международни договори, с които се внася изменение в УД, които обаче нямат такъв голям обхват или такъв фундаментален характер, каквито имат измененията, осъществени от т.нар. „големи ревизии“.

Тук се включват:

– *Конвенцията относно някои институции, общи за Европейските общности*, подписана и влязла в сила заедно с Римските договори (и уреждаща действието на единни Съд и Парламентарна асамблея), и Договорът от Брюксел от 8 април 1965 г. за създаване на общи Съвет и Комисия (известен като *Договор за сливане*)⁴⁶, в сила от 1 юли 1967 г., отменен от ДА, чл. 9, § 1.

– *Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейските общности* от 8 април 1965, в сила от 1 август 1967⁴⁷, изменен от чл. 9, § 5 на ДА;

⁴⁴ JOCE, № С 80 от 10 март 2001.

⁴⁵ За България например предвидените точно определени гласове в Съвета на министрите и места в Европейския парламент беше първото ангажиращо потвърждение на волята на ЕС да я приеме!...

⁴⁶ JOCE, № С 152 от 13 юни 1967 г.

⁴⁷ JOCE, № С 152 от 13 юни 1967.

– Договорите от Люксембург от 22 април 1970 г., в сила от 1 януари 1971 г.,⁴⁸ и от Брюксел от 22 юли 1975 г., в сила от 1 юли 1977 г.,⁴⁹ за увеличаване на бюджетните правомощия на ЕП (като с Договора от Брюксел се създава и Сметната палата);

– Решението от 21 април 1970 г. за собствените приходи, в сила от 1 януари 1971 г., изменено многократно, посл. изм. на 24 юни 1988 г.⁵⁰

– Решението от 20 септември 1976 г. относно провеждането на всеобщи преки избори за представители в Общото събрание, в сила от 1 юли 1978 г.⁵¹, и др.

2.4. Договорите за присъединяване на нови държави-членки

са самостоятелни международни договори – и самостоятелни правни източници. Те обаче съдържат и разпоредби за изменение на УД – относно разпределението на местата в ЕП, относно членството в някои органи (ЕК, СЕО и ПИС и т.н.), относно оразмеряването на гласовете на всяка ДЧ в Съвета. Те не се разглеждат като ревизии на УД в тесен смисъл – промените, които внасят, имат формален или политически характер и по никакъв начин не изменят нито правната логика, нито обхвата или начина на функциониране на общностния механизъм.

Такива договори са договорите за присъединяване на: Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Дания и Ирландия⁵²; Гърция⁵³; Испания и Португалия⁵⁴; Австрия, Финландия и Швеция⁵⁵. Последният влязъл в сила договор за присъединяване е и най-големият – на 16 април 2003 г. в Атина бе подписан Договор за

⁴⁸ **JOCE**, № L 2 от 2 януари 1971 г.

⁴⁹ **JOCE**, № L 359 от 31 декември 1977 г.

⁵⁰ **JOCE**, № L 185 от 15 юли 1988 г.

⁵¹ **JOCE**, № L 278 от 8 октомври 1976 г.

⁵² Подписан на 22 януари 1972, в сила от 1 януари 1973 – **JOCE**, № L 73, 1972 г.

⁵³ Подписан на 28 май 1979, в сила от 1 януари 1981 – **JOCE**, № L 291, 1979 г.

⁵⁴ Подписан на 12 юни 1985, в сила от 1 януари 1986 – **JOCE**, № L 302, 1985 г.

⁵⁵ Подписан на 24 юни 1994, в сила от 1 януари 1995 – **JOCE**, № L 1, 1995 г.

присъединяване на новите 10 ДЧ (Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Чехия), в сила от 1 май 2004 г. На 1 януари 2007 г. би трябвало да влезе в сила и Договорът за присъединяване на Република България и Република Румъния, подписан в Люксембург на 25 април 2005 г.

3.

...Макар да представлява един цялостен конституционен корпус, Първичното право има своя *вътрешна йерархия* – според проф. Жоел Ридо може да бъде установена йерархия както между различните норми на УД (встъпителните декларативни норми имат предимство при тълкуването на останалите, някои текстове имат фундаментален характер, някои не подлежат на преразглеждане и т.н.), така и между различните първични източници (самите УД например имат предимство пред договорите за присъединяване на нови ДЧ).

От друга страна, цялото „Първично“ право стои над всички останали източници на Правото на ЕО и ЕС, като специално за източниците на „Производното“ право изрично е предвидена забраната за противоречие с Първичното (виж по-долу, Дял 3).

Дял 2. ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС В ШИРОК СМИСЪЛ

Систематизацията и дори простото изброяване на „останалите“ източници на Правото на ЕО и ЕС е трудна задача. Трудността произтича, от една страна, от отсъствието на каквато и да било нормативна систематизация или достатъчно ясни индикации какво извън разгледаните „първични“ и „производни“ източници следва да се счита за източник на ПЕС. От друга страна, значителна трудност за българския автор представлява почти пълното отсъствие на доктринално единство – различните автори (дори в рамките на една национална школа, като напр. във френската) подхождат твърде различно както към разбирането за източниците, така и към тяхната систематизация.

1.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ

Като такива най-често се разглеждат източници, „свързани със съществуването на Общностите“, и най-често се групират в две групи според начина на възникването им.⁵⁶

1.1. Международни договори на Общностите (Съюза). Според чл. 300, § 7 ДЕО сключените от ЕО международни договори стават част от Общностното право и са задължителни (обвързващи) за Общностите и техните органи, както и за ДЧ и частните субекти в тях.

1.1.1. Европейските общности (и най-вече Европейската общност) сключват редица международни договори **с трети страни** (най-вече търговски договори) **или с международни организации.** Международни договори сключва и ЕС, действайки чрез правния персоналитет на Европейската общност.⁵⁷

⁵⁶ Дори онези разпоредби на договорите от Маастрихт, Амстердам и Ница, които не уреждат изменение на трите Общностни договора, а уреждат въпроси на междуправителственото сътрудничество, понякога се разглеждат като „допълнително Общностно право“.

⁵⁷ Напр. договорът между ЕС и НАТО от есента на 2002 г. и др.

1.1.2. Като самостоятелни източници на Общностното право СЕО разглежда и **актовете на органите, създадени по силата на такъв международен договор на ЕО с трети страни** (напр. органи-те, създадени по силата на едно споразумение за асоцииране).

1.1.3. СЕО придава силата на източник на Общностното право и на **някои международни договори, сключени от държавите-членки преди 1958 г.**, по които приема, че след създаването си Общността действа като представител на своите ДЧ, тъй като именно тя вече е овластена да упражнява компетенциите, които те сами са упражнявали по тези договори преди нейното създаване.

1.1.4. „Външни смесени актове“ – това са **международни договори, сключени от Европейските общности, по които обаче заедно с тях страна са и държавите-членки** – такива са например Европейските споразумения за асоцииране, по които страни са, от една страна, асоциираната държава, а от друга страна, Европейските общности и техните държави-членки заедно.⁵⁸

Приети, обнародвани в Официалния вестник и влезли в сила за ЕС, международните договори на Общностите (Съюза) стават част от Правото на ЕО и ЕС и в своеобразната му вътрешна йерархия застават след УД, на основание на които се сключват, и над цялото Производно право.

1.2. Междудържавни споразумения в рамките на ЕО и ЕС

Като такива се определят **споразумения между държавите-членки** в материи, в които ДЧ са запазили своите компетенции, но целта на които е близка или съвпада с целите на Общностите. В тази категория попадат:

1.2.1. Общностни конвенции – самите УД предвиждат изрично в определени случаи сключването на международни конвенции, които в допълнение към тях да доуредят определени въпроси.⁵⁹ Извън тези случаи ДЧ са свободни по своя инициатива да сключват допълнителни договори, които да „улесняват“ прило-

⁵⁸ Виж *Европейско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни-членки, от една страна, и Република България, от друга страна*, Народно събрание, приложение към ДВ, С. 1995.

⁵⁹ Напр. по чл. 293 ДЕО относно 4 области на Международното частно право.

жението на Учредителните. Съществена особеност обаче е, че и в двата случая в подготвянето на тези актове активно участват Общностните институции, а ратификационните документи се депозират при Секретариата на Съвета. За да бъдат действително Общностно право, те трябва да бъдат сключени и ратифицирани от всички ДЧ. Съдът на ЕО е компетентен да се произнася по тълкувателни въпроси.

1.2.2. Европейски конвенции – чл. 34 ДЕС предвижда по изброените в чл. 29 въпроси „създаването“ на конвенции чрез акт на Съвета, приет с единодушие и подлежащ след това на ратификация от „поне половината ДЧ“, за да влезе в сила. По силата на чл. 35 ДЕС СЕО е компетентен да се произнася по тълкувателни запитвания по тези конвенции и по актовете за приемането им (виж по-долу II, 6).

1.2.3. Решения и споразумения, сключени от представителите на ДЧ, заседаващи в рамките на Съвета – в някои случаи самите УД препращат към „общо съгласие на правителствата на ДЧ“ (като за номинирането и по-късно назначаването на членовете на ЕК – редакцията на чл. 214 преди ДН, назначаването на състава на СЕО – чл. 223 и др.). В други случаи представителите на ДЧ по своя инициатива вземат решения, които считат за необходими за функционирането на Общностите, но за които УД не са предвидили овластяване (нито изрично, нито въз основа на резервните механизми по чл. 5 и чл. 308) на Общностните органи. Най-често те се приемат по подобие на общностните актове – по предложение на ЕК, след консултиране с ЕП, в рамките (по повод) на заседание на СМ, публикуват се в Официалния вестник (тук JOCE) и нерядко възлагат мерките по изпълнението им на Общностните институции.

1.2.4. Актове с програмен характер са т.нар. „вътрешни смесени актове“ – приети едновременно от Съвета и от ДЧ – декларации, резолюции и становища (отнасящи се до Общностите и приети по общо съгласие на ДЧ).

Значението на всички тези актове на „допълнителното“ право произтича от техния предмет, който винаги е в тясна връзка с Общностното право. Съвсем формално, всички тези актове са договори на Международното право и като такива са равнопоставени на Учредителните договори. По своя вътрешен смисъл и предназначение и по своята предметна логика обаче те се явяват допъл-

нение, приложение и продължение на УД и поради това традиционно се разглеждат като поставени „под“ УД – и над вторичните източници на Общностното право.

2.

НЕПИСАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕС

Това е най-специфичната и най-трудно проследимата група източници. Нейната най-съществена особеност е, че всички те са пряко свързани с дейността на Съда на ЕО.

Т. нар. „неписани източници“ обединяват най-общо три вида източници:

2.1. Правни принципи

– юриспруденцията извежда най-общо три вида принципи на правото:

2.1.1. Общи правни принципи – това са правните принципи, вътрешно присъщи за правните системи – националните и международната, т.е. естествено съставляващи всеки цивилизован правопорядък или съвременния правен ред. Те трудно могат да бъдат изброени (такива са напр. правната сигурност, правото на съдебна защита, състезателното начало на съдебния процес, забраната за ретроактивно действие на нормите и ред други).

Някои автори разглеждат сред общите правни принципи и основните права на човека – гарантирани както от националното конституционно право, така и от Международното право. Разбира се, други автори пък разглеждат основните права като отделна категория правни принципи. Във всички случаи СЕО ясно установява, че основните права са неделима част от общите принципи на правото, зачитането на които той съблюдава.⁶⁰

2.1.2. Общи принципи на Международното право – СЕО се позовава на тях **само по изключение** – докато, обратно, традиционно определя Общностния правопорядък като „нов правен ред“, който се отличава от Международното право, вкл. и от неговите принципи (напр. СЕО отхвърля като неприложим в Общностния правопорядък принципа, според който една държава може да се

⁶⁰ CJCE, 17 déc. 1970, *Internationale Handelsgesellschaft*, Aff. 11/70, Rec. I, 125, на български език виж **50 най-важни решения на СЕО** (съст. Атанас Семенов), Институт по международно право, С. 2002, с. 45.

позове на неизпълнението на договорно задължение на другата страна по един международен договор, за да оправдае собствено-то си неизпълнение и т.н.)

2.1.3. Основни правни принципи, общи за правните системи на ДЧ⁶¹ – обратно, това са принципи, на които СЕО често се позовава и към които дори ДЕО препраща (чл. 288⁶²). СЕО си запазва правото не само да избира измежду различните разрешения, предлагани от националните правни системи..., но и да отхвърля някои общи принципи като несъвместими с общностните изисквания..., и във всички случаи да „адаптира“ принципите, които пренася, съобразно идеята за самостоятелност на общностния правопорядък.⁶³

В своята практика СЕО закрепва редица общи принципи – за полезния ефект, за разграничение между данъци и такси, за неоснователното обогатяване, за отмяна на административните актове, пораждащи субективни права; за равенство пред икономическите правила; за континуитет на правните структури; за йерархия на правните норми; за пораждане на ефект на писмено волеизявление от момента на получаването му; за конфиденциалност на кореспонденцията на адвокатите и техните клиенти; за зачитане на търговските тайни; за неоснователното обогатяване; за непреодолимата сила; за законната защита и за крайната необходимост и ред други.⁶⁴

Позоваването на правните принципи, общи за правните системи на държавите-членки, вече има и свое формално основание – макар да не се отнася за цялото Общностно право, а за правата на човека, чл. 6 ДЕС изрично закрепва позоваването на „общите за държавите-членки конституционни традиции като общи принципи на Общностното право“.

⁶¹ Като такива освен правата на човека се посочват и принципите за правна сигурност (с няколко разновидности), за правото на защита, за равенството, за защита срещу административен произвол, за пропорционалността, както и някои „принципи с технически характер“ – виж напр. **Guy ISAAC, Marc BLANQUET**, цит. съч., с. 180-182.

⁶² Чл. 288, ал. 2 ДЕО: „В материята на извъндоговорната отговорност Общността, съгласно основните правни принципи, общи за държавите-членки, е длъжна ...“

⁶³ Пак там, с. 176-177.

⁶⁴ Подробно – виж *50 най-важни решения...*, цит. съч., с. 43-44 и по-общо част IV.

Тези принципи **нямат обособено място** в йерархията на източниците на Правото на ЕО и ЕС. Изхождайки от техния характер, би могло да се предположи, че те няма как да не се прилагат и по отношение на самите Учредителни договори, респ. цялото „Първично“ право – обратното би означавало СЕО да приеме, че е възможно УД да противоречи например на основни правни принципи, иначе общи за всички ДЧ... Всеки един от тези принципи се счита за източник на ПЕС именно ако и доколкото СЕО го приеме за такъв, а СЕО не само не е компетентен да преценява „Първичните източници“, но и си е присвоил правото да преценява дали и доколко един или друг такъв принцип е източник на ПЕС именно в зависимост съвместим ли е с „Конституционната харта“, съставена от УД, или не. Поради това може да се приеме, че и различните видове правни принципи като източници на ПЕС също както останалите източници на ПЕС в широк смисъл заемат място след Учредителните договори и преди всички останали източници, както „производни“, така и разгледаните по-горе договори с трети страни и „допълнителни“ източници!

2.1.4. Някои автори обособяват още една група: принципи, изведени от природата на Общностите. Те биват свързани или с функционирането на институциите, или с природата на Съюза (принципът на солидарност между ДЧ, принципът на институционно равновесие, общият принцип за пропорционалност и др.⁶⁵).

2.2. Практиката на Съда на ЕО

е уникален източник. Проф. Ридо пише, че „общностният съдия не се ограничава само да прилага Общностното право. Той играе роля на творец на правото, разкривайки се като законодател, даже като конститутивна власт – макар и помощна или по заместване“.⁶⁶

Същевременно проф. Булюи еднозначно установява, че „разглеждането на съдебната практика като правен източник не е общоприето“.⁶⁷ ДЧ с изключение на Обединеното кралство са вер-

⁶⁵ Виж **Jean BOULOUIS**, *Droit institutionnel de l'Union européenne*, Montchrestien, 1997, 6^e éd., p. 238.

⁶⁶ **Joël RIDEAU**, *Droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes*, L.G.D.J., 1999, 3^e éd., p. 62.

⁶⁷ **Jean BOULOUIS**, *Droit institutionnel de l'Union européenne*, Montchrestien, 1997, 6^e éd., p. 233.

ни на континенталната правна система – докато на практиката на СЕО се придава значение, подобно на познатото по системата на прецедентното право!

Строго погледнато, практиката на СЕО не следва да притежава по-голямо значение като правен източник, отколкото практиката на всеки национален съд. В същото време обаче СЕО е уникална общностна институция, натоварена да допринася за постигането на целите на Общностите, без същевременно да подлежи на никакъв контрол. Той е натоварен и с изключителното право да тълкува общностните норми по задължителен начин с оглед еднаквото и правилното им прилагане в ДЧ. Тълкувателните решения на СЕО имат ранга и силата на тълкуваната норма, т.е. когато се отнасят до „първична“ норма, те ще стоят над всички останали източници.⁶⁸

2.3. Правният обичай

има ограничено приложение, но е признат от доктрината като субсидиарен правен източник – който, разбира се, във всеки конкретен случай на спор подлежи на преценка от СЕО.

⁶⁸ Виж **Атанас СЕМОВ**, *Съдебната система на ЕС – структура, организация и процедури* – в: **Маргарит ГАНЕВ (съст.)**, *Международно и европейско право за магистрати*, Институт по международно право, С. 2005.

Дял 3. ПРОИЗВОДНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС

1. АКТОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Изключително широката нормотворческа компетентност на органите на ЕО е една от техните най-съществени отлики от традиционните (всъщност от всички...) международни организации. В Международното право няма друга МО, която да е овластена да създава чрез своите органи правни норми, задължителни не само за самата нея или за членуващите държави, но и за всички правни субекти в тях – и при това в изключително много на брой и с огромна значимост материи. Някоя друга МО не разполага с такова видово многообразие от актове⁶⁹, покриващи почти целия възможен спектър на една цялостна, разгърната нормотворческа и административна дейност. Разбира се, авторите на УД – очевидно съзнателно – са избягвали използването на най-типичното за националната нормотворческа власт наименование (законите). В същото време обаче неуморният „съавтор“ на европейското право – Съдът в Люксембург – не се колебае да нарече общностната правна система „законодателна система“⁷⁰ и дори да говори за „законодателната власт на Общността“⁷¹.

Разбира се, тази „деликатност“ е до време – Конституцията за Европа от 29 октомври 2004 г. вече смело и открито говори за „законодателни органи“, „законодателни актове“ и дори за „европейски закони и европейски рамкови закони“...

Чл. 249 ДЕО изброява изчерпателно видовете актове, които могат да бъдат създавани от Общностните органи – той посочва „само“ 5 вида актове, (два от които при това по принцип негодни да обвързват): регламенти, директиви, решения, препоръки и мнения.

1.1. Очевидно актът, който е в най-голяма степен обвързващ, е **регламентът**.⁷² Той е абстрактен нормативен акт – няма конкретни

⁶⁹ Някои автори проследяват 17 вида актове...

⁷⁰ CJCE, 20.12.1970, Köster, 25/70, Rec. 1970, p. 1161.

⁷¹ CJCE, 9.3.1978, Simental, 106/77, Rec. 1978, p. 629.

⁷² „Чрез него се изразява парекселанс законодателната власт на Общностите“, той има „характер и сила, напълно съпоставими с тези на закона в националните системи“ – Guy ISAAC, Marc BLANQUET, цит. съч., с. 142.

адресати и съдържа норми с общ характер. Според СЕО той „установява нормативни принципи, определя абстрактно условията за приложението им и формулира произтичащите правни последици“⁷³ като „квазизаконодателни актове с действие *erga omnes*“.⁷⁴ Той е непосредствено приложим и нормите му се ползват с директен ефект – с влизането му в сила той става действащо право – не само за държавите-членки (и то за всички ДЧ, с цялата им територия – т.е. действа върху цялата територия на ЕС!), но и в тях – за частните лица.

1.2. Обвързващ характер има и директивата. Тя е специфичен акт, чието основно предназначение е да дава задължителни указания на ДЧ. Чрез директивата Общностите изпълняват своите цели и задачи в областите, в които не са овластени да предприемат сами необходимите мерки – вместо това те указват на ДЧ необходимия резултат и ги задължават да го постигнат. Нерядко директивата съдържа не само посочване на дължимия резултат, но и конкретни указания за начините на постигането му. Директивата обаче принципно се отличава от регламента: винаги има конкретен адресат (една, няколко или всички ДЧ, но само ДЧ – не други органи на Общностите, нито лица в ДЧ); предназначението ѝ не е да уреди по задължителен начин една материя (такова е предназначението на регламента), а да обслужи интеграцията на ДЧ, като възложи по единен за цялата общност начин постигането на определен резултат, като остави на ДЧ свобода на преценка за начина.

1.3. Годността да поражда права и задължения направо за частните субекти в ДЧ е основна характеристика на третия вид актове според чл. 249 – решенията. Решението е акт, предвиден за да обслужи осъществяването от ЕО на възложените им непосредствени административни правомощия – да въздействат пряко върху патримониума на частните лица (чрез разрешения или забрани). Решението е акт, който има конкретен адресат (няма общо действие) – обикновено субект на частното право в някоя ДЧ (но също и субект на публичното право – самата ДЧ или неин орган). Осъщественото в множество материи значително (в някои материи изключително) овластяване на ЕО логично предполага Общностите чрез своите органи да могат да осъществяват не само

⁷³ CJCE, 21.6.1958, *Wirtschaftsvereinigung Eisen-und Stahlindustrie*, 13/57, Rec. 1958, p. 261.

⁷⁴ CJCE, 20.3.1959, *Firme I. Nold*, 18/57, Rec. 1959, p. 89.

обща, но и индивидуална нормотворческа власт – т.е. да имат административни разпоредителни компетенции⁷⁵.

1.4. Другите два акта, предвидени в чл. 249 – препоръките и становищата, – формално са без правна сила, те не обвързват. Те се приемат от общностните институции по въпроси, по които последните не са овластени да приемат обвързващ акт, или пък когато същите преценят, че такъв не е нужен. Но ако становището изразява само мнението на органа, който го издава, една препоръка на Съвета или Комисията може да има определен правен ефект – например като „*покана за определено поведение, нещо като необвързваща директива, която играе важна роля като индиректен източник за сближаване на националните законодателства*“.⁷⁶ Според СЕО препоръките не са напълно лишени от правно действие и националните съдии са длъжни да ги имат предвид при преценката на националните норми, ...особено когато са предназначени да допълнят задължаващи Общностни норми⁷⁷.

Извън това обаче за препоръките и становищата в особено висока степен важи установеното от СЕО правило, че видът на акта се определя от неговото съдържание, а не от наименованието му – и подлежи на конкретна преценка дали даден акт, приет като препоръка или становище, не съдържа обвързващи правни норми, поради които той да може да бъде квалифициран като правен акт.⁷⁸

СЕО изрично установява задължение на националния съд да се съобразява с препоръките на Общностните институции при тълкуването и прилагането на националното право.⁷⁹

1.5. Общностни актове „извън номенклатурата“.⁸⁰ Приема се, че изброяването по чл. 249 ДЕО (респ. чл. 161 ДЕОАЕ) не е изчерпа-

⁷⁵ Затова решението традиционно се уподобява на индивидуален административен акт!

⁷⁶ Guy ISAAC, Marc BLANQUET, цит. съч., с. 146.

⁷⁷ Пак там.

⁷⁸ Виж напр. CJCE, 10 déc. 1957, *Société des usines à tubes de la Sare / H.A. CEEA*, aff. jointes 1/57 et 14/57, Rec. 4407.

⁷⁹ CJCE, 13 déc. 1989, *Grimaldi*, aff. 322/88, Rec. 4407.

⁸⁰ Проф. Жоел Ридо ги разглежда като „непредвидени актове“ и изброява „резолюции, заключения, програми за действие, съобщения (комуникации). Той отбелязва например нарастването на употребата на Съобщения (комуникации) на Комисията – от 1-2 през 70-те до средно 91 на година през периода 1986-1992 г. – Joël RIDEAU, *Droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes*, L.G.D.J., 1999, 3-о изд., с. 159 и сл.

телно и не изключва съществуването на други видове правни актове, приемани от Съвета или Комисията – така, както то не засяга актовете на други институции или органи на Общността.

1.5.1. Атипични актове – те носят имена като изброените в чл. 249, но нямат техните белези: вътрешни регламенти (които нямат общо действие и директен ефект – като напр. регламентите, с които са приети ПП СЕО и ПП ПИС); вътрешни директиви, препоръки и становища (с действие само в отношенията между институциите); решения без адресат (тук попадат някои особено важни нормативни решения, като например за създаването на ПИС).

1.5.2. Непредвидени в договорите видове актове – резолюции, позиции, заключения, декларации, съобщения и др., използвани нерядко от Съвета или Комисията, на които – доколкото безусловно са подчинени на изискването да не противоречат на УД – СЕО допуска съществуването и дори възможността при определени условия да имат обвързващ характер. В практиката са познати и общи декларации на няколко институции, които се ангажират да следват определени правила (процедури) помежду си⁸¹.

2. АКТОВЕ ПО „ВТОРИЯ“ И „ТРЕТИЯ СЪЛЪБ“ НА ЕС

2.1.

Според чл. 12 ДЕС Общата политика по външните работи и сигурността се осъществява чрез:

2.1.1. общи стратегии,

2.1.2. общи действия и

2.1.3. общи позиции,

2.1.4. както и чрез решения в изпълнение на определени от ЕСв общи насоки.

Тези актове се приемат съответно от ЕСв (общите стратегии) или от СМ (общите действия и общите позиции, в рамките на приетите от ЕСв общи стратегии).

⁸¹ Например Междунституционно спазумение от 29 юни 1988 г. за бюджетната дисциплина и подобряване на бюджетната процедура – **ЮСЕ**, № L 185/33 от 15 юли 1988 г.

2.2.

Според чл. 34 ДЕС **полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси** се осъществява чрез:

2.2.1. общи позиции,

2.2.2. рамкови решения,

2.2.3. други решения и конвенции.

Тези актове се приемат от СМ с единодушие, по предложение на ЕК или по инициатива на ДЧ. Договорът ги определя като „мерки за насърчаване на сътрудничеството за постигане на целите“.

3.

АКТОВЕТЕ СЪГЛАСНО КОНСТИТУЦИЯТА ЗА ЕВРОПА

Една от малкото съществени промени, които КЕ внася в сравнение с досегашната правна уредба, е в номенклатурата на актовете. Принципното разграничение между актовете по досегашните „три стълба“ се заличава заедно със самите тях. Редом с това уредбата на видовете актове е много по-разгърната и детайлна, при това поставена в самото начало на Конституцията, т.е. сред най-важните норми!

Дял V на Част I КЕ „Упражняване на компетенциите на Съюза“ установява в своята Глава I „Общи разпоредби“⁸² няколко групи актове на Европейския съюз в зависимост от техния характер: законодателни (чл. I-34⁸³), незаконодателни (чл. I-35⁸⁴), изпълнителни (чл. I-37⁸⁵). Същевременно чл. I-33 определя и трите групи като „правни актове на Съюза“ и посочва изчерпателно шестте вида актове, които могат да се приемат в ЕС.

3.1. Петте вида правни актове

на Съюза по чл. I-33. „При упражняване на компетенциите на Съюза (както тези на досегашната Европейска общност, така и тези по досегашните „Втори“ и „Трети стълб“) институциите използват като правни инструменти... европейски закони, европей-

⁸² Учредителните договори..., цит. съч., с. 252.

⁸³ Учредителните договори..., цит. съч., с. 252.

⁸⁴ Учредителните договори..., цит. съч., с. 252.

⁸⁵ Учредителните договори..., цит. съч., с. 253.

ски рамкови закони, европейски регламенти, европейски решения, препоръки и становища.“ Използван е познатият ни от чл. 249 ДЕО подход на изчерпателно изброяване, но този път изброените актове са не пет, а шест вида – но пък едни и същи за всички материи и всички видове компетенции на ЕС.

3.1.1. На познатия ни досега „регламент“ ще съответства **„европейски закон“**⁸⁶ – законодателен акт с общо действие, задължителен в своята цялост и директно приложим⁸⁷ във всяка ДЧ.

3.1.2. Точно съответствие на досегашната „директива“ ще бъде **„европейският рамков закон“**⁸⁸ – законодателен акт, задължителен за държавите-членки, до които е адресиран, по отношение на резултата, който трябва да бъде постигнат, като оставя изцяло на националните власти преценката за формата и начина.

3.1.3. Нов вид акт, предвиден за първи път в КЕ, е **„европейският регламент“**⁸⁹, който в зависимост от съдържанието си се доближава до едната от първите две групи актове, но във всички случаи остава „незаконодателен“ (т.е. подзаконов, виж по-долу). Европейският регламент е „незаконодателен акт с общо действие по приложение на законодателните актове и на някои разпоредби на Конституцията“. Той може или да е задължителен в своята цялост и директно приложим във всички държави-членки (като регламента по досегашната уредба, респ. „европейския закон“), или да е задължителен за всички ДЧ, до които е адресиран, по отношение на резултата, който трябва да бъде постигнат, като оставя на националните власти преценката на формата и начина (като директива по досегашната уредба, респ. „европейски рамков закон“).

3.1.4. На досегашното „решение“ съответства **„европейско решение“**⁹⁰ – „незаконодателен акт, задължителен в своята цялост“. Познатото ни деление на два вида решения – нормативни и индивидуални – вече е закрепено формално: европейското решение може да е абстрактно или да има конкретни адресати, при което ще е задължително само за тях.

⁸⁶ Чл. I-33, § 1, ал. 2 – виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 252.

⁸⁷ За разбирането за „директна приложимост“ виж по-долу Част II, Дял 3. Директен ефект.

⁸⁸ Чл. I-33, § 1, ал. 3 – виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 252.

⁸⁹ Чл. I-33, § 1, ал. 4 – виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 252.

⁹⁰ Чл. I-33, § 1, ал. 5 – виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 252.

3.1.5. Единствени с непроменено име остават актовете, които традиционно разглеждаме като неюридически актове – „**препоръки**“ и „**становища**“.⁹¹ Тук обаче ги виждаме уредени редом с другите актове като „правни актове“. Озадачаващото наглед противоречие е отстранено само частично – те „нямат задължителен характер“. Ала са „правни инструменти за упражняването на компетенциите на Съюза“ (чл. I-33, § 1)! Навярно логиката на законодателя е на препоръките и становищата и формално да се признае ролята на източници на правото – роля, каквато Съдът в Люксембург нееднократно си е позволявал да допусне.

3.2. Разбирането за „законодателни“ и „незаконодателни“ актове на ЕС

С това разграничение КЕ установява своеобразна триетажна йерархия на своите правни актове, която обаче само на пръв поглед може да бъде оприличена на познатите в националното право на ДЧ.

За „законодателни актове“ се приемат нормативните актове с най-висока степен на абстракция, които са или общозадължителни (европейският закон, досегашен регламент), или задължителни за държавите-членки – всички или тези, до които са адресирани (европейският рамков закон, досегашна директива). Освен наименованието им, което неизбежно съдържа думата „закон“, те се поставят на върха на системата от „производни“ източници, приети въз основа и в изпълнение на Конституцията. Така те формират своеобразен „среден етаж“ в йерархията на правните актове на ЕС – след Конституцията (най-горния „етаж“) и над „изпълнителните“ (подзаконовите) актове (долния „етаж“). Така се създава ясното внушение за установяването на една очевидно държавоподобна конструкция, освен това се установява по-ясно разграничение на актовете, на които един акт от по-долна степен не може да противоречи.

Установено е и ясно разграничение в нормотворческите компетенции на институциите. Ако досега петте вида актове по чл. 249 на практика можеха да се приемат в зависимост от случая и най-вече от предвидената процедура от всеки от трите основни нормотворчески органа (ЕП, СМ и ЕК), то сега т. нар. „законодателни“ актове са

⁹¹ Чл. I-33, § 1, ал. 6 – виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 252.

строго запазени за двата органа, очертани като „законодателни“ (виж чл. I-20⁹² и I-23⁹³) – Парламента и Съвета (чл. I-34). Обратно, „незаконодателни“ актове ще могат да приемат и други институции (Комисията, ЕЦБ и дори Европейският съвет).

3.2.1. „Законодателни актове“ са европейските закони и европейските рамкови закони. Това са нормативни актове, които сред актовете на „вторичното“ право са с висока степен на абстрактност. За тях – за разлика от досегашната уредба по ДЕО – е предвидена една основна процедура за приемане (съвместно от ЕП и СМ по реда на чл. III-396 – наречена „обикновена законодателна процедура“) и само по изключение – други възможности. Те се обнародват в Официалния вестник на ЕС (ОВЕС) и влизат в сила на 12-ия ден от обнародването, ако в тях не е посочена друга дата.

3.2.2. „Незаконодателни актове“ са европейските решения, европейските регламенти, препоръките и становищата. Макар и обобщени в една категория, те имат съществени отлики – най-малко доколкото европейските решения и европейските регламенти са правнозадължителни актове (като първите винаги са нормативни актове, а вторите – както видяхме – могат да бъдат нормативни (без адресати) или индивидуални (адресирани до конкретни правни субекти), докато препоръките и становищата, дори да се разглеждат като „правни актове“, не са правнозадължителни. Тази група донякъде напомня подзаконовите нормативни актове по националното право – и във всички случаи формира третия, най-ниския етаж в съюзната йерархия на правните актове.

Съдейки по уредбата им, разграничението спрямо първата група е по-скоро именно йерархично, отколкото по тяхното действие – европейският регламент е задължителен или за всички, или за ДЧ, до които е адресиран. Но във всички случаи това ще са актове, приети въз основа и в изпълнение на акт от по-горна степен.

Незаконодателните актове, също както и законодателните задължително трябва да бъдат мотивирани и да съдържат посочване на предложенията, на които се основават, проектите, препоръките, исканията или становищата, които се изискват (чл. I-38⁹⁴).

⁹² Учредителните договори..., цит. съч., с. 246.

⁹³ Учредителните договори..., цит. съч., с. 246.

⁹⁴ Учредителните договори..., цит. съч., с. 253.

По-важните сред тях (европейските регламенти и нормативните европейски решения) се обнародват в ОВЕС и влизат в сила на 20-ия ден след обнародването, освен ако в тях не е посочена друга дата (чл. I-39⁹⁵). Индивидуалните европейски решения не се обнародват и влизат в сила от момента на съобщаването им на адресатите. Препоръките и становищата нямат обвързващ характер, не „влизат в сила“, но пък в редица случаи се обнародват в Част II („Актове, чието обнародване не е задължително“) на ОВЕС.

3.3.

Т.нар. „**изпълнителни актове**“ могат да се приемат за принципно нова категория. Това не е нов вид акт, а нова група от познатите ни незаконодателни актове със специфично предназначение. Става дума за актове, които се приемат от изпълнителния орган на ЕС – Комисията (виж чл. I-26⁹⁶). Приемането на такива актове става само когато „са необходими уеднаквени условия за прилагане на правнозадължителните актове на Съюза“ – като в тези случаи тези актове трябва да предоставят изпълнителни компетенции на Комисията (или по изключение на СМ), които при това ще подлежат на контрол от страна на държавите-членки над осъществяването на тези компетенции.

Приеманите в такива случаи изпълнителни актове са от познатите ни видове – европейски регламенти или европейски решения, но в тяхното наименование се добавя квалифициращото „изпълнителни“, което да ги отличи от другите – „европейски изпълнителни регламенти“ и „европейски изпълнителни решения“ (виж чл. I-37).

3.4.

Съгласно чл. I-40, § 2⁹⁷ и чл. I-41, § 4⁹⁸ в **материята на досегашния „Втори стълб“** вместо общи стратегии, общи действия, общи позиции и решения вече ще се приемат „европейски решения“ (т.е. незаконодателни актове по смисъла на КЕ).

⁹⁵ Учредителните договори..., цит. съч., с. 254.

⁹⁶ Учредителните договори..., цит. съч., с. 248.

⁹⁷ Учредителните договори..., цит. съч., с. 254.

⁹⁸ Учредителните договори..., цит. съч., с. 255.

Съгласно чл. I-42, § 1⁹⁹ в материята на досегашния „Трети стълб“ пък вместо общи позиции, рамкови или други решения ще се приемат „европейски закони“ и „европейски рамкови закони“, т.е. „законодателни актове“! (Възможността да се приемат конвенции не е променена, но това са принципно други по характер актове.)

Като цяло въпреки обективно намаления брой нормативно закрепени видове актове (общо над 10 по трите „стълба“ на ЕС – общо 6 вида според КЕ) твърдението, че системата от актове на институциите на ЕС е опростена, е доста спорно... В същото време може да се приеме, че въпреки почти пълната промяна в наименованията характерът и особеностите на отделните видове актове на практика не са променени.

⁹⁹ Учредителните договори..., цит. съч., с. 256.

Част II.
**ПРИНЦИПИ НА ПРИЛАГАНЕТО
НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС
В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ**

„...основните, конституционните и общите принципи на правото на ЕС и ЕО съставляват самата тъкан на наднационалния правен ред“¹⁰⁰

Наднационалните особености на уникалния Общностен правопорядък проличават най-ярко и отчетливо в неговите общи принципни положения, традиционно наричани „основни принципи“¹⁰¹ на Правото на ЕОи и ЕС“¹⁰².

Те не са установени в нормативен текст, нито са изброени изрично, още по-малко изчерпателно. Правната теория ги извежда от анализа на УД и практиката на Съда на ЕО. Поради това те са многобройни у различните автори. В доктрината като че ли липсва единно виждане за „принципите“ на приложение на Общностното право – формулирани са множество принципи, които различните автори разглеждат и систематизират по различен начин...¹⁰³ Затова ние тук ще се спрем най-вече на онези от тях, които уреждат **съотношението на Общностното право и националното** и поради това имат най-съществено значение за всеки, който се интересува от прилагането на Правото на ЕС¹⁰⁴.

¹⁰⁰ **Andrea OTT**, *Fundamental and Basic principles* – в: **Andrea OTT & Kristyn INGLIS** (editors), *Handbook on European Enlargement. A Commentary on the Enlargement Process*. T.M.C. Asser Press, Asser Instituut, The Hague, 2002, p. 14.

¹⁰¹ Пак там, с. 13 и сл.

¹⁰² Едни автори ги наричат „характеристики“ – виж **Guy ISAAC, Marc BLANQUET**, цит. съч., с. 183, други – „форми на отношения между Общностното право и националното“ – **Jean BOULOUIS**, *Droit institutionnel...*, цит. съч., с. 253.

¹⁰³ А. Отт посочва, че „понятието „общи принципи“ покрива поне три вида принципи“ ... – **Andrea OTT**, цит. съч., с. 14

¹⁰⁴ Този въпрос се разглежда като „най-сложен и най-комплексен аспект на Общностното право“, който на теоретично равнище директно кореспондира с „доктрината на суверенитета“ – виж **Dominik LASOK**, цит. съч., с. 283.

Трябва да се отбележи при това особено съществената забележителност, че самият начин на уреждане на тези въпроси – самото установяване на тези принципи – се прави не от суверенните държави (изрично, чрез сключените свободно от тях УД), а от самото Общностно право (най-вече от един от наднационалните общностни органи – Съда на ЕО) – то само определя своята непосредствена приложимост на територията на всички ДЧ (Дял 1) и своето превъзходство там над националното право (Дял 2), както и своята несъмнено уникална способност директно да създава права и задължения (Дял 3).

Докато положението на МП и съотношението му с вътрешното право винаги са зависели изцяло и само от националната преценка – респ. от националната конституционна уредба, то положението на ПЕС е уредено от самото него – и то чрез преценката на един независим наднационален орган, какъвто е Съдът на ЕО! Разбира се, той не създава норми – той само тълкува нормите на УД, създадени от ДЧ суверенно и съобразно собствените им конституционни предписания. Ала именно неговите тълкувания – и решения! – са тези, които признават (придават?) на нормите на ПЕС преимуществено положение спрямо всички вътрешни норми и директен ефект спрямо частните лица в ДЧ.

Едва Протоколът относно прилагането на принципите на субсидиарността и пропорционалността¹⁰⁵ дава чрез пряката воля на ДЧ нормативно закрепване (макар и без изрично посочване) на другите принципи¹⁰⁶, които не са изрично уредени в договорите и са изведени от СЕО в неговата практика¹⁰⁷. Един от тях (може би

¹⁰⁵ Въведен с ДА, в сила от 1 май 1999 г. – виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 192.

¹⁰⁶ Според т. 2 на Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарността и пропорционалността „При прилагането на принципите на субсидиарността и пропорционалността... не се засягат изведените от Съда принципи относно съотношението между националното право и Общностното право...“ – *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 192.

¹⁰⁷ Д. Ласок отбелязва, че „въпреки тънката разлика между „директна приложимост“ (*direct applicability*) и „директен ефект“ (*direct effect*), СЕО не използва тези термини последователно“, и цитира решенията на СЕО по делата **CJCE**, 2/74 *Reyners v/ Belgium*, ECR 631 (1974); **CJCE**, 43/75 *Defrenne v/ Sabena*, ECR 455 (1976); **CJCE**, 9/73 *Schlüter v/ Hauptzollamt Lörrach* ECR 1135 (1973) и редица други – **Dominik LASOK**, *Law and Institutions of the European Union*, Butterwords, London, 6th ed., 2001, p. 294. Брийли и Хос-

най-спорният!) – принципът за примата на Правото на ЕС над националното право, получи за първи път нормативно закрепване в Конституцията за Европа – но пък в един от нейните най-първи текстове – чл. I-6!¹⁰⁸

В действителност, макар да няма спор, че именно тези три принципа са най-съществени, не съществува достатъчно единство в теорията нито по отношение на точното им наименование (различните автори говорят за „директна“ („пряка“)¹⁰⁹ или „непосредствена“¹¹⁰ приложимост, или пък за „директен ефект“¹¹¹, „директно действие“ или „пряка изпълняемост“¹¹², както и за „примат“¹¹³, „превъзходство“ или „надмощие“¹¹⁴ ...), нито дори по точното им съдържание и значение (виж по-долу, най-вече по отношение на въпроса за непосредствената приложимост и „имплементацията“), а дори и по отношение на точния им обхват...

Разбира се, нито нашата задача, нито нашите възможности тук позволяват да търсим цялостно изясняване на тези нюанси. По-надолу ще се опитаме да проследим тези ключови за общностните механизми понятия, като отчитаме евентуалните различия в доктрината, без да се стремим да ги примирим...

кин са категорични, че „CEO често използва термините „директно приложим“ (*direct applicable*) и „с директен ефект“ (*directly effective*) като взаимозаменяеми, но никога изрично не е посочил дали наистина има разлика между двете концепции“ – **Mark BREALEY, Mark HOSKINS, Remedies in EC Law**, Sweet & Maxwell, 2^e éd., 1998, p. 62. Тази взаимозаменяемост се подчертава от мнозина: виж **Koen LENAERTS, Piet VAN NUFFEL, Constitutional Law of the European Union**, Sweet & Maxwell, London, 1999, p. 529 и други.

¹⁰⁸ Учредителните договори..., цит. съч., с. 241.

¹⁰⁹ „Applicabilité directe“ – като синоним на „директен ефект“ („effet direct“) – виж **Guy ISAAC, Marc BLANQUET**, цит. съч., с. 188 и сл., като общо понятие – виж **Jean BOULOUIS, Droit institutionnel...**, цит. съч., с. 259. „Директният ефект, понякога наричан директна приложимост...“ – **Joël RIDEAU, Droit institutionnel...** цит. съч., с. 818.

¹¹⁰ „Applicabilité immédiate“ – виж напр. **Guy ISAAC, Marc BLANQUET**, цит. съч., с. 184 и сл.

¹¹¹ „Effet direct“, „direct effect“ – виж **Joël RIDEAU**, цит. съч., с. 818 и сл.

¹¹² „Direct enforceable rules“ – виж напр. **Dominik LASOK**, цит. съч., с. 294.

¹¹³ Най-вече във френската литература (*primauté*).

¹¹⁴ На английски „supremacy“ за разлика от „primacy“.

Дял 1. ПРИНЦИП НА НЕПОСРЕДСТВЕНА ПРИЛОЖИМОСТ

В Международното право въпросът за неговото съотношение с вътрешното право на суверенните държави е оставен на тяхната свободна преценка. Всяка държава сама, чрез вътрешните си правни норми (най-често от конституционен ранг) урежда приложението на международноправните норми и съотношението им с вътрешноправните.¹¹⁵ В зависимост от разрешенията, които са възприети в различните страни, националните правни системи се делят на **дуалистични** (които възприемат международното право като отделен правопорядък, който съществува във и независимо от националния, и отделните негови източници могат да имат приложение в съответната държава само след като и доколкото бъдат *възпроизведени* – чрез рецепция или трансформация – във вътрешни правни норми – т.е. нямат самостоятелно приложение) и **монистични** (при които международноправните норми, отговарящи на определени условия, се прилагат като такива – без *трансформация* – от органите и спрямо правните субекти на съответната държава).¹¹⁶

Една част от ДЧ на ЕС се придържат към теорията на дуализма¹¹⁷. Правото на ЕС обаче изисква монистичен подход към своите норми и го налага на всички ДЧ.¹¹⁸

¹¹⁵ Виж **Тодор ТОДОРОВ**, *Прилагане на международните договори във вътрешното право на България* – В: „Актуални проблеми на международното право. Сборник от научни трудове, посветен на проф. Владимир Кутиков“, Изд. на СУ, С. 2000.

¹¹⁶ Подробно виж **Благой ВИДИН**, *Международно публично право*, Изд. „Софи-Р“ и Изд. на СУ, С. 1999, с. 110 и сл., както и **Jean COMBACAU, Serge SUR**, *Droit international public*, Montchrestien, Paris, 2001, **Nguen Quoc DINH**, *Droit international public*, Réd. Patrick Daillier, Allain Pellet, L.G.D.J., Paris, 1999, **Pierre-Marie DUPUY**, *Droit international public*, Dalloz, Paris, 2002 и др.

¹¹⁷ Това са учредителките Италия и Федерална република Германия и страните от първото разширяване на ЕО – Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ирландия и Дания.

¹¹⁸ Исаак и Бланке определят, че само монизмът е съвместим с особеностите на интеграцията – **Guy ISAAC, Marc BLANQUET**, цит. съч., с. 184. Виж също и **Dominik LASOK**, цит. съч., с. 284. Впрочем той приема, че „за да разбе-

СЕО ясно установява, че „за разлика от обикновените международни договори ДЕИО създава самостоятелен правен ред, интегриран в правните системи на държавите-членки още от влизането в сила на договора и задължителен за техните правораздавателни органи“¹¹⁹, и подчертава, че „Общостният правен ред... става неделима част... от правния ред, приложим на територията на всяка от държавите-членки“.¹²⁰

Тази формулировка позволява на доктрината да формулира принципа на непосредствената приложимост на общостните правни норми, приложим *mutatis mutandis* и по отношение на нормите на ПЕС по въпросите извън обхвата на „Първия стълб“.

*Принципът на непосредствена приложимост (ПНП)*¹²¹ *предвижда нормите на Правото на ЕС след влизането си в сила автоматично да стават действащо право за и във всяка ДЧ*. Елементите на този принцип заслужават проследяване.

1.

Нормите на ПЕС стават действащо право ЗА ВСИЧКИ СУБЕКТИ НА ПЕС.

1.1. За самите Европейски общности и Европейския съюз

и всички техни органи и служители. За тях нормите на ПЕС са вътрешно, собствено право.

рем отношенията между Общостното право и правото на държавите-членки, не трябва да мислим с категориите на суверенитета (национализма) срещу колективното (интернационализма) – пак там.

¹¹⁹ CJCE, 15 juill. 1964, *Costa c/ ENEL*, aff. 6/64, Rec. 1141.

¹²⁰ CJCE, 9 mars 1978, *Administration des Finances c/ Simmenthal*, aff. 106/77, Rec. 609.

¹²¹ От срещаните и възможни понятия най-масови са „непосредствена“ и „пряка“ приложимост. Някои автори говорят за „директна приложимост“, като я разграничават от „директен ефект“. Според нас най-приемливо, разбираемо и точно на български език е да се говори за „непосредствена“ приложимост, доколкото именно тази дума най-ясно сочи същността на принципа – неопосредяването на действието на общостните норми чрез национална мярка. Да се говори за „пряка“ приложимост не е невярно, но не е достатъчно точно, а и се доближава по смисъл до „директна“, което е свързано с другия, съществено различен принцип – този за директния ефект, при който е съществено именно подчертаването на персоналната връзка.

1.2. За всички ДЧ

ДЧ са основен субект на Правото на ЕО и ЕС и като такива са обвързани от всички негови правни норми.

1.2.1. По никакъв повод и начин не се прави разграничение между отделните ДЧ въз основа на техните правни системи и установеното съотношение между вътрешното им право и Международното. Правото на ЕС действа в ДЧ не като част от МП, а като самостоятелен правопорядък със свои правила относно действието му в ДЧ!

1.2.2. Доколкото е възможно разграничение между отделните ДЧ, то е само по изключение, временно и по силата на изрични норми от „първичен“ ранг.¹²²

Отбелязваме тези две групи за сведение. ПНП не се отнася до действието на нормите на ПЕС по отношение на самите ДЧ, както и относно ЕО и ЕС. Той урежда действието в ДЧ.

1.3. За всички субекти на ПЕС в ДЧ

без вътрешни ограничения. Нормите на ПЕС са приложими както по отношение на самата ДЧ, така и по отношение на всекиго под нейната юрисдикция. Никой правоприлагащ или правораздаващ орган не може да откаже да приложи такава норма и никой национален орган не може да преценява нейната валидност или приложимост по принцип. Нещо повече – непосредствената приложимост е важна предпоставка за прилагането на принципа за примата, тъй като очертава кръга на нормите, които се прилагат спрямо субектите под юрисдикцията на съответната ДЧ с предимство пред собствените ѝ норми.

1.3.1. Без да навлизаме в тази въпрос, който не е тема на това изложение, субекти на ПЕС в ДЧ са всички, които са субекти на правото на съответната ДЧ. Кого ще счита за субект под своята юрисдикция, всяка ДЧ е свободна да определи сама.¹²³

¹²² Най-често става дума за разпоредби в договорите за присъединяване на нови страни, които допускат и уреждат т.нар. „преходни периоди“ – периоди от време, в рамките на които определени (най-често съвсем конкретно) норми на ПЕС няма да действат или ще действат частично по отношение на една, няколко или всички новоприсъединяващи се държави – страни по съответния договор. (Най-често става дума за ограничаване на действието на разпоредбите относно свободното движение на работна сила или на някои стоки...)

¹²³ Какъв например е статутът, който една ДЧ дава на чужденците, зависи от нея – но щом един чужденец (от трета страна) черпи права и задължения

1.3.2. Нормите на ПЕС са приложими на цялата територия на ДЧ – като, разбира се, изцяло вътрешен въпрос остава това какво включва територията на съответната ДЧ (вкл. особените статутни на отвъдморски и други територии¹²⁴).

2. НОРМИТЕ НА ПЕС НЕ СТАВАТ ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНОТО ПРАВО НА ДЧ

Те стават действащо право във всяка ДЧ, но не като част от вътрешното ѝ право, а като част от отделен, самостоятелен правопорядък, действащ на същата територия и по отношение на същите правни субекти, но във и независимо от националното право.

2.1.

Тук **разграничението от нормите на Международното право** е особено съществено. Ако (в монистичните държави, каквато е и България) международноправните норми стават част от вътрешното право (въз основа на акт по обвързване – най-малко подписване, в редица случаи се изисква и ратификация) и като такива се прилагат от националните органи, то нормите на ПЕС – независимо от вида им („първични“, „производни“ или други) – не стават част от вътрешното право, дори да отговарят на изискванията за това.¹²⁵

2.2.

Принципът на непосредствената приложимост е от особено значение за очертаването на **самостоятелността на правния ред на**

по вътрешното право на една ДЧ (виж напр. чл. 26, ал. 2 КРБ), то той става и субект на Правото на ЕО/ЕС и по отношение на него са непосредствено приложими и приложимите за съответната ДЧ норми на ПЕС. Разбира се, по отношение на чужденците, граждани на друга ДЧ, въпросът изобщо не стои – те са субекти на ПЕС именно в качеството си на граждани на друга ДЧ, независимо от това какъв статут им дава като чужденци приемащата ДЧ.

¹²⁴ Виж Част IV ДЕО (чл. 182 – 188) – *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 86-87, и чл. 299 ДЕО – *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 122, респ. чл. III-286 – III-291 КЕ – *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 342-343.

¹²⁵ Така например нормите на УД – а това са пълноценни международни договори, които след подписването им подлежат на ратификация (евентуално и обнародване), за да влязат в сила – отговарят на всички изисква-

ЕС по отношение както на националния правопорядък, така и на Международното право. Най-същественият негов елемент е в това, че нормата на ПЕС се прилага в ДЧ именно като норма на ПЕС – и именно като такава не подлежи и не зависи от никаква последваща национална мярка.

Така на територията на всяка ДЧ действат поотделно и самостоятелно два правопорядъка – вътрешният и общностният (независимо от това по какъв начин действат нормите на Международното право като трети правопорядък). Националните органи са задължени да действат и по двата правопорядъка (респ. националните съдилища да прилагат и двата вида норми) – като в случай на противоречие конфликтът се решава съгласно принципа на примата (виж по-долу Дял 2).

2.3.

СЕО държи особено на **очертаването и зачитането на самостоятелността** на правния ред на ЕО и ЕС поне по две причини:

2.3.1. От една страна – за да не може отделната ДЧ чрез вътрешни мерки да обуслови (респ. осуети) действието на общностните норми и по този начин да засегне общозадължителния им характер и еднаквото им приложение във всички ДЧ.

2.3.2. От друга страна – за да не може отделна ДЧ да обособи с вътрешноправни норми неприлагането на норма на ПЕС.

ния, за да станат част от вътрешното право. Като международни договори – и като източници на МП – те стават част от вътрешното право. Но като „Учредителни договори“ – т.е. като източници на ПЕС – те не се прилагат като част от вътрешното право и не зависят от неговите изисквания. Въпросът е наглед схоластичен – и в двата случая те стават действащо право. Практическото му значение е в случай на противоречие, когато именно като източници на ПЕС те попадат в обхвата на общностния принцип за примата, съществено се отличава от евентуалния примат на международноправните норми (произтичащ от вътрешноправна норма, като напр. нормата на нашия чл. 5, ал. 4 КРБ).

Въпросът може да се постави и за източниците на ПЕС, различни от „първичните“ и „производните“.

3. **НОРМИТЕ НА ПЕС СЕ ПРИЛАГАТ ИМЕННО КАТО НОРМИ НА ПЕС!**

Те са част от един автономен правопорядък, който действа именно като такъв спрямо държавите-членки и субектите под тяхна юрисдикция.

3.1.

Нормите на ПЕС действат като норми на ПЕС **независимо от формалния вид на източника и реда на приемането им**. Няма никакво значение, че някои от тях се съдържат в източници, които формално могат да принадлежат и на Международното право (напр. УД), както и че условията за влизане в сила може да са същите като предвидените в Международното право.

Същественото е, че както моментът, така и условията за влизане в сила се определят единствено и само от самото ПЕС.

3.2. Условията за влизане в сила на нормите на ПЕС се определят от самото ПЕС.

Те могат да се различават в зависимост от вида източници – но във всички случаи са собствени условия на общностния правопорядък, които са определени предварително и се отнасят към съответните норми именно като към собствени на този самостоятелен правопорядък норми.

Те могат да са определени в Учредителните договори („Конституционна харта“) или в самите източници – или пък да се определят *ad hoc* (напр. когато СЕО установи, че дадена норма, напр. общ правен принцип, следва да се счита за действаща в правото на ЕС и определя от кой момент става това, по-често *ex tunc*.).

3.2.1. Условията за влизане в сила на „Производните“ източници са определени изрично и изчерпателно в УД.¹²⁶ Те включват

¹²⁶ Според чл. 254 ДЕО:

– Регламентите, директивите и решенията, приети съгласно процедурата по член 251, се подписват от председателя на Европейския парламент и от председателя на Съвета и се обнародват в *Официален вестник на Европейския съюз*. Те влизат в сила на посочената в тях дата или на двадесетия ден след деня на обнародването им.

– Регламентите на Съвета и на Комисията, както адресираните до всички държави-членки директиви на тези институции се обнародват в *Официален*

изисквания за подписване от лицето, представляващо органа, който ги приема, обнародване (или съобщаване – за актовете, които имат конкретни адресати) и изтичането на определен срок (виж по-долу). При изпълнението на тези изчерпателно изброени условия за влизане в сила съответният акт влиза в сила като общностен правен източник и от този момент нататък става действащо право за и във всички ДЧ.

3.2.2. Условията за влизане в сила на „Първичните“ източници обикновено са определени в самите тях – подписване, ратификация и спазване на другите приложими (за международните договори по принцип или ако има предвидени специално за конкретния договор) национални изисквания за влизане в сила, и настъпването на определена дата или изтичане на определен срок след последната ратификация.¹²⁷ Изключително важно е да се раз-

вестник на Европейския съюз. Те влизат в сила на посочената в тях дата или на дванадесетия ден след деня на обнародването им.

– Другите директиви и решенията се съобщават на техните адресати и произвеждат действие след съобщаването. Виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 108.

¹²⁷ Член 313 ДЕО:

„Този договор ще бъде ратифициран от високодоговарящите страни съгласно техните съответни конституционни изисквания. Ратификационните документи се депозират при правителството на Република Италия.

Този договор влиза в сила на първия ден от месеца, който следва депозирането на ратификационния документ от последната договаряща държава, която го ратифицира. Независимо от това, ако депозирането е осъществено по-малко от петнадесет дни преди началото на следващия месец, този договор влиза в сила от първия ден на втория месец след датата на депозирането“ – виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 127.

Чл. 52, § 2 ДЕС:

„Този договор влиза в сила на 1 януари 1993 г., при условие че всички ратификационни документи са депозирани, или на първия ден от месеца, който следва депозирането на ратификационния документ от последната договаряща държава, която го ратифицира“ – виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 156. Както е известно, ДЕС не бе ратифицирана навреме и влезе в сила едва на 1 ноември 1993 г.

Чл. I-447, § 2 ДКЕ:

„Този договор ще влезе в сила на 1 ноември 2006 г., при условие че всички ратификационни документи са депозирани, или – в противен случай – от първия ден на втория месец след депозирането на ратификационните документи на последната договаряща държава, която го ратифицира“ – виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 396.

бере, че всички тези национални мерки са **мерки по влизането в сила на акта** (предвидени в самото ПЕС), **а не мерки по въвеждането му** във вътрешното право или по опосредяване на действието му. Те по никакъв начин не засягат същността на ПНП – те са действия, необходими за да може съответният акт да влезе в сила, а ПНП предвижда действието на акта да не зависи от последващи влизането му в сила национални мерки! Макар да е международен договор по форма, при това ратифициран и обнародван в националното издание, Учредителният договор няма да действа в отделната ДЧ като международен договор (т.е. като източник на МП), а като „Учредителен договор на ЕО/ЕС“ (т.е. като източник на ПЕС)!

3.3.

Всяка правна норма на правото на ЕС става **именно като такава приложима на територията на всяка ДЧ**, без да е необходимо, нито дори допустимо трансформирането ѝ във вътрешно-правна норма. Това е необходимо, за да може нейната задължителност и валидност да се преценяват единствено с оглед установените общностни критерии за това – респ. преценката да се прави единствено от компетентния за това съд (а именно Общостният съд, не и националният – който има компетентността да прилага общностната норма, но не и да преценява валидността ѝ, като на помощ му е предоставена практиката на СЕО и процедурата за преюдициални запитвания).

4.

НОРМИТЕ НА ПЕС СТАВАТ ДЕЙСТВАЩО ПРАВО В ДЧ ОТ МОМЕНТА НА ВЛИЗАНЕТО ИМ В СИЛА КАТО НОРМИ НА ПЕС

Смисълът на ПНП е именно в това от момента на „активирането“ на една общностна норма тя да е обвързваща за всички свои адресати във всички ДЧ по един и същ начин и от един и същ момент. Допускането на каквато и да било условност и зависиност от допълнителен фактор – национална правна мярка, различен срок и т.н., би намалило в недопустима степен уеднаквеното прилагане и с това ефективността на общностните норми и би „компрометирало общностния правен ред“!

4.1.

От момента на влизане в сила една норма на ПЕС е действащо право както за самите Европейски общности и Европейски съюз, така и за държавите-членки и техните правни субекти. И по отношение на едните, и по отношение на другите се прилага **една и съща норма – и от един и същ момент!**

4.2. Моментът

за влизане в сила на нормите на ПЕС също **се определя от самия ПЕС** – дори когато ангажира с определени действия държавите-членки.

Той също е различен в зависимост от източниците:

4.2.1. „Производните източници“ влизат в сила на определена или определяема дата, съгласно собствените разпоредби на ПЕС:

– за нормативните актове, които подлежат на публикуване, чл. 254 ДЕО предвижда изтичането на определено вакацио легис: 12 или 20 дни от публикуването на акта в ОВЕС в зависимост от начина на приемане на акта или посочена в самия акт дата – обикновено при директивите или при актове с финансови измерения;¹²⁸

– за нормативните актове, чието публикуване не е изискуемо, както и за индивидуалните актове датата на влизане в сила се определя от момента на уведомяването на адресата на акта.¹²⁹

4.2.2. „Първичните източници“ влизат в сила на посочената в тях дата или след изтичането на определен срок (най-често от първия ден на месеца след последната ратификация) – но това също са собствени условия на ПЕС, независимо че поради формата на „първичните източници“ това са и условия по МПП.

5.

НОРМИТЕ НА ПЕС СТАВАТ ДЕЙСТВАЩО ПРАВО В ДЧ АВТОМАТИЧНО

От момента на влизането ѝ в сила като норма на ПЕС съгласно разпоредбите на ПЕС, всяка такава норма автоматично става действащо право във всички ДЧ и за всички техни правни субек-

¹²⁸ Виж чл. 254, § 1 и 2 ДЕО, *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 108.

¹²⁹ Виж чл. 254, § 3 ДЕО, *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 108.

ти (извън факта, че е станала действащо право и за самите ЕО и ЕС и за самите ДЧ).

5.1.

Влезлите в сила норми на ПЕС **не се нуждаят от никакви допълнителни правни действия** от страна на ДЧ, за да могат да се прилагат. Те са станали приложимо право чрез влизането им в сила като норми на ПЕС, тъй като съгласно ПНП всяка действаща (влязла в сила) общностна норма подлежи на изпълнение (е приложимо право) за всички субекти на ПЕС – включително в ДЧ.

Познатите по отношение на нормите на Международното право механизми за обвързване или привеждане в изпълнение¹³⁰ (имплементация или въвеждане, публикуване в национално издание и т.н.)¹³¹ са ненужни и неприложими. Нормите на ПЕС влизат в сила по реда и според условията, предвидени в самото ПЕС, и след влизането си в сила не се нуждаят и не зависят от никакви последващи национални мерки, от какъвто и характер да са.

5.2.

Нещо повече – Съдът на ЕО изрично е определил като „**забранени**“ всякакви национални правни мерки, обуславящи или опосредяващи действието и приложението на общностните правни норми¹³². Недопустими са последващо одобрение, ратификация, промулгация, обнародване или други действия по въвеждане или опосредяване на действието на общностната норма. Тук е особено съществено да се разбере разграничението между национални мерки, необходими за влизането в сила на нормата, и на-

¹³⁰ „Без по-нататъшно въвеждане...“ – Dominik LASOK, цит. съч., с. 294. Той отбелязва, че понятието за „директна приложимост“ произлиза от монистичната концепция за международното право и от характера на някои договори или договорни разпоредби на „самоизпълняеми“ (на английски език „self-executive“, на френски език „autoexécutoire“).

¹³¹ За особеностите на непосредствената приложимост на различните източници на Общностното право виж подробно по-надолу...

¹³² CEO формулира изрична забрана по повод въвеждането на регламентите – CJCE, 7 févr. 1973, *Com. c/ Italie*, aff. 39/72, Rec. 101, но същата логика се възпроизвежда и по отношение на останалите правни източници – виж по-долу.

ционални мерки след влизането ѝ в сила. Въпросът се поставя най-ярко по отношение на УД (и другите конвенционални източници) и по отношение на Директивите.

5.2.1. УД (и другите конвенционални източници), разбира се, подлежат на **ратификация**, за да влязат в сила (виж по-горе). След като бъдат изпълнени обаче всички елементи от фактическия състав за влизане в сила на съответния акт (респ. отделна норма), той влиза в сила и става действащо право, без да са допустими каквито и да било последващи действия, за да може да се прилага.

Забраната се изразява най-вече в недопускане на възможност национален съдия да откаже да приложи общностна норма заради порок на вътрешната процедура по въвеждането ѝ във вътрешното право или на самия акт, приет за целта, или пък заради противоречие с по-висша норма на вътрешното право (поради което непосредствената приложимост следва да се разглежда в непосредствена връзка с принципа за примата, какъвто е и нашият подход тук – виж по-долу Дял 2).

5.2.2. За „Производните“ източници на Правото на ЕО и ЕС всякакви последващи мерки, различни от същински мерки по изпълнението, просто са забранени!

Според Джон Ъшър „принципът за директната приложимост... може да е имал за цел да освободи ДЧ от необходимостта да приемат мерки по имплементацията на всеки от многобройните общностни актове, но на практика е довел до забраняването на такива мерки“!¹³³

6. НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРИЛОЖИМИ СА ВСИЧКИ НОРМИ НА ПЕС, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИЯ ИЗТОЧНИК

Принципът се отнася за всяка норма на ПЕС, като въпросът за това коя норма е норма на ПЕС (извън безспорните случаи) се решава конкретно за всеки случай и ролята да даде отговор отново е възложена на СЕО (виж по-горе Част II, особено Дял 2). Разбира се, отлики между различните видове източници на ПЕС не може да не бъдат отбелязани.

¹³³ **John Anthony USHER**, *European Community Law and National Law. The Irreversible Transfer?*, George Allen & Unwin (University Association for Contemporary European studies), London, 1981, p. 17.

6.1. Учредителните договори

по форма са класически международни договори – за тях не може да не се приложат (макар и само по вътрешни конституционни причини) националните процедури по ангажиране и с оглед влизането им в сила. За да се обвърже действително една държава с такъв договор, тя трябва да спази собствените си съответни разпоредби. В монистичните ДЧ проблем не възниква – те признават действието на международните договори във вътрешното си право именно като такива по силата на ратификацията им (или дори без ратификация¹³⁴). Спрямо ДЧ с дуалистична система СЕО е бил „безпощаден“ – той отказва да приеме, че осъществената рецепция има за резултат трансформиране на общностните норми (УД) във вътрешни, и счита, че те следва да се прилагат именно като общностни¹³⁵. Италианският конституционен съд изрично установява, че „*фундаменталното изискване за равнопоставеност и за правна сигурност предполага общностните норми да бъдат ...напълно и задължително ефикасни и непосредствено приложени във всички държави-членки, без да са нужни закони за реципиране и адаптиране...*“¹³⁶

6.2.

По отношение на „Производните източници“ на Правото на ЕО уредбата също предвижда различия:

6.2.1. За регламентите уредбата е очевидна – чл. 249 ги определя като непосредствено приложими и поставя тяхното действие в зависимост единствено от публикуването им в общностния Официален вестник. В монистичните ДЧ това не поражда никакъв проблем¹³⁷. В дуалистичните държави органите

¹³⁴ Нашата Конституция изисква задължителна ратификация само за тези международни договори, на които признава предимство пред вътрешното право (чл. 5, ал. 4), или на тези, които по своя предмет изискват такава (чл. 85), но не отнема действието за и в България и на нератифицираните договори, по които тя валидно се е обвързала като страна.

¹³⁵ Ord. 22 juin 1965, *San Michele*, aff. 9/65, Rec. 1967, 35. Виж Guy ISAAC, Marc BLANQUET, цит. съч., с. 186.

¹³⁶ *Décision* du 27 déc. 1973, *Frontini*, RTDE 1974, 148.

¹³⁷ Исаак и Бланке цитират решение на КС на Франция от 30 декември 1977 г., според което „задължителната сила на нормите, които те (регла-

за конституционен надзор са се произнесли изрично в този смисъл¹³⁸...

6.2.2. По-интересен и сложен е въпросът за директивите – тяхното прилагане по идея предполага приемането на съответни правни мерки от страна на ДЧ.¹³⁹ Същественото е обаче, че става дума именно за мерки (действия или актове) по приложението, т.е. по изпълнението на съответната директива, а не по въвеждането ѝ във вътрешното право.¹⁴⁰ Това е една от особеностите на правото на ЕС, която най-често остава недоразбрана!

Директивата като общностен правен източник е обхваната неограничено от принципа за непосредствена приложимост – и става действащо право в ДЧ (всички или тези, до които е адресирана) след влизането ѝ в сила – без да зависи по никакъв начин от никакви национални мерки! Необходимите национални мерки – които самата директива предполага или понякога конкретно предписва – са мерки единствено по нейното **изпълнение** – но не и мерки по „въвеждане“, „имплементация“, „рецепция“ на директивата, от които да зависи нейното действие¹⁴¹ (именно това разграничение позволява при определени предпоставки да се установи дори наличието на директен ефект на отделни разпоредби на директива – виж по-надолу...).

Иначе казано – както за всеки друг източник на ПЕС, принципът на непосредствената приложимост прави директивата действащо право на територията на държавите-членки от момента

ментите – б.м., А.С.) съдържат, не зависи от никаква санкция от органите на държавите-членки“ – Conseil constitutionnel (décisions du 30 déc. 1977, RTDE 1979. 142, note G. Isaac et J. Molinier). – Guy ISAAC, Marc BLANQUET, цит. съч., с. 187.

¹³⁸ Виж John Anthony USHER, цит. съч., с. 17-18.

¹³⁹ Самото определяне на директивите като акт „обвързващ по отношение на дължимия резултат за всяка държава-членка, до която е адресиран, но оставя на националните власти избора на формата и начина“ – виж чл. 249, ал. 3, *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 106.

¹⁴⁰ Така Joël RIDEAU, цит. съч., с. 813.

¹⁴¹ Доктрината в страните с дуалистична система трудно приема това разбиране. Според британската правна мисъл например „...държавата-членка има задължението да приеме вътрешна имплементираща норма, за да даде на директивата действие (буквално: ефект – б.м., А.С.) в своята правна система (цитирани са решенията на CEO 91/79 *Commission v/ Italy*, 1980, ECR 1099 и 287/91 *Commission v/ Italy*, 1992, I-3515). Така директивите не са по същия начин като регламентите непосредствено приложими“ – Mark BREALEY, Mark HOSKINS, цит. съч., с. 10.

на влизането ѝ в сила – след приемането и обнародването ѝ по реда, определен в УД.

6.2.3. В не по-малка степен същото се отнася и **за решенията**, както и за другите източници на Общностното право в широк смисъл (виж по-горе...).

Иначе казано – принципът на непосредствена приложимост се отнася за всеки източник (всяка норма) на Правото на ЕО/ЕС – „първичните“, „производните“ и източниците в широк смисъл (виж по-горе Част I), от момента на влизането им в сила или в действие¹⁴² като източници на Правото на ЕО/ЕС.

¹⁴² За някои от източниците въпросът стои единствено относно това от кой момент могат да се считат за източник на ПЕС и като такъв – за обхванати от принципа на непосредствената приложимост.

Дял 2. ПРИНЦИП НА ПРИМАТА

Принципът за примата е навярно **най-яркото проявление на наднационалния характер на Общностното право** – още повече, че той се урежда именно от самото това Общностно право¹⁴³ – това е, така да се каже, „самопровъзгласен“ („autoconsacré“) принцип...¹⁴⁴ УД не съдържат изрична разпоредба, която да урежда съотношението на техните норми (още по-малко на всички Общностни правни норми) с вътрешните норми на ДЧ.¹⁴⁵ Едва половин век след началото на европейската интеграция (и четири десетилетия след извеждането на принципа от СЕО) Договорът за приемане на Конституция за Европа закрепва изрично – и по категоричен начин! – принципа на примата на европейското право над вътрешното (виж по-долу).

1. ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕТО И ОБОСНОВАВАНЕТО НА ПРИНЦИПА

се прави (разбира се...) от СЕО в решението му по делото *Costa c/ ENEL* от 1964 г. В него СЕО установява, че интегрирането на Общностните правни норми във вътрешното право на всяка ДЧ предполага невъзможност тя да се позовава срещу него на своя едностранна правна норма¹⁴⁶.

¹⁴³ Виж **Koen LENAERTS, Piet VAN NUFFEL**, цит. съч., с. 505.

¹⁴⁴ Андреа Отт дори отбелязва, че „в своите пет десетилетия СЕО е развил не само принципа, но и цяла конституционна теория за примата на Европейското право“.

¹⁴⁵ Според някои това не е случайно – мълчанието на УД е било необходимо, за да улесни приемането им от различните национални парламенти... – виж **Ralph H. FOLSOM, Ralph B. LAKE, Ved P. NANDA**, *European Union Law After Maastricht. A Practical Guide for Lawyers Outside the Common Market*, Kluwer Law International, The Hague-London-Boston, 1996, p. 23.

¹⁴⁶ „...За разлика от обикновените международни договори Договорът за създаване на ЕИО установява самостоятелен правен ред, интегриран в правната система на държавите-членки от момента на влизане в сила на договора и който националните правораздавателни органи са длъжни да прилагат; ...обективното право, произтичащо от Договора, не може да бъде отменено от вътрешноправни разпоредби, независимо от вида им...“ – **CJCE**, 15 juill. 1964, *Costa c/ ENEL*, aff. 6/64, Rec. 1141, на бълг. език виж **50 най-важни решения на СЕО**, цит. съч., с. 104.

1.1.

Според СЕО **основанието на принципа** е в изричния текст на чл. 249, § 2 относно регламентите¹⁴⁷, който категорично отхвърля подобна възможност¹⁴⁸. СЕО обаче разглежда принципа като приложим далеч не само по отношение на регламентите, а по отношение на цялата съвкупност от общностни норми.

1.2. Логиката на ПП

е следната: ДЧ осъществяват чрез УД прехвърляне на компетенции, пълноценното упражняване на които би било невъзможно или застрашено, ако ДЧ можеха да противопоставят на общностните норми свои едностранни вътрешни разпоредби¹⁴⁹. От друга страна, изискването за еднакво приложение на общностните норми във всички ДЧ е несъвместимо с възможността всяка от тях да може със свой вътрешен акт да обуславя или променя действието на общностна норма¹⁵⁰.

¹⁴⁷ Чл. 249, § 2 ДЕО: „Регламентът има общо действие. Той е обвързващ в своята цялост и е **директно приложим** във всички държави-членки“ – виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 106.

¹⁴⁸ „Приматът на правото на ЕО се потвърждава от чл. 189 (нов чл. 249 – б.м., А.С.), според който регламентът е „обвързващ“ и „директно приложим във всички държави-членки“...“ – СЈСЕ, 15 juill. 1964, *Costa c/ ENEL*, aff. 6/64, Rec. 1141, на бълг. език виж **50 най-важни решения на СЕО**, цит. съч., с. 105.

¹⁴⁹ „...Държавите-членки, които ограничават, макар и в ограничени сфери, суверенните си права и така създават една система от правни норми, обвързващи както тях самите, така и техните граждани...“ – СЈСЕ, 15 juill. 1964, *Costa c/ ENEL*, aff. 6/64, Rec. 1141, на бълг. език виж **50 най-важни решения на СЕО**, цит. съч., с. 104.

¹⁵⁰ „...Правната сила на Общностните норми не може да варира в отделните държави в зависимост от последващи вътрешни закони, без така да се застраши постигането на целите на Договора, посочени в чл. 5 (нов чл. 10 – б.м., А.С.), ал. 2, или да се осъществи дискриминация, забранена по чл. 7 (отменен с ДА, сега забраната за дискриминация е уредена по чл. 13 – б.м., А.С.). ...Поради своя специфичен и оригинален характер обективното право, произтичащо от Договора, не може да бъде отменено от вътрешноправни разпоредби, независимо от вида им, без така да се лиши от общностния си характер и без да се постави под въпрос правната основа на самата Общност...“ – СЈСЕ, 15 juill. 1964, *Costa c/ ENEL*, aff. 6/64, Rec. 1141, на бълг. език виж **50 най-важни решения на СЕО**, цит. съч., с. 104-105.

СЕО обобщава ясно и недвусмислено, че „правото на Договора (ДЕИО – б. м., А. С.), произтичащо от един автономен източник, поради своята специфична оригинална природа не би могло да бъде юридически противопоставено на норма на вътрешното право, каквато и да е тя, без да загуби своя общностен характер и без да бъде поставена под въпрос правната основа на самата Общност“¹⁵¹.

2. СЪЩНОСТ НА ПП

Видно от мотивите на СЕО, принципът на примата е **логична и естествена последица от уникалния характер на Общностното право**.¹⁵² Най-просто казано, то не би могло да бъде друго, освен приматно над вътрешното право¹⁵³ – обратното би означавало да е затруднено или невъзможно еднообразното му прилагане, а с това – създаването на единна правна общност и постигането на интеграция. Обратното би означавало също и обезсмисляне на осъществяването чрез УД предоставяне на властнически компетенции от ДЧ на ЕО (което при това в някои материи стига до степен на пълен отказ на суверенните държави от самостоятелни компетенции!), а също и компрометиране на възможността за директен ефект на общностните норми.

Логично необходим и неизбежен, принципът на примата предвижда **Правото на ЕО, което „се интегрира във вътрешното**

¹⁵¹ CJCE, 15 juill. 1964, *Costa c/ ENEL*, aff. 6/64, Rec. 1141, цит. по **Jean BOULOUIS, Roger-Michel CHEVALIER**, *Grands arrêts de la cour de justice des communautés européennes*, Dalloz, 6^e éd., 1994, Tome 1, p. 140.

¹⁵² Проф. Зарка констатира: „Приматът на Общностното право е едно логично изискване, свързано с три характеристики на Общностния правен ред:

– природата на Общността, която почива върху ограничаване на суверенните права на държавите;

– автономията на Общностното право, което предполага невъзможност да му бъде противопоставена една вътрешна норма;

– единството на Общностното право, което налага невъзможност общностните норми да бъдат парализирани чрез различаващи се от тях национални норми“ – **Jean-Claude ZARKA**, *Les institutions de l'Union Européenne*, Guiliiano éditeur, 1998, 2^e éd., p. 163.

¹⁵³ Според Ж. Д. де ла Рошер „да се отрича неговият примат означава да се отрича неговото съществуване“ – **Jacqueline DUTHEIL de La ROCHÈRE**, *La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et la souveraineté des Etats* – dans: *La Constitution et l'Europe*, Montchrestien, 1992, p. 234.

право“ на всички ДЧ¹⁵⁴ и е непосредствено приложимо на цялата им територия, в случай на противоречие да има предимство пред нормите на вътрешното право.

Неговите особености също заслужават по-внимателно проследяване.

3. ОБХВАТ НА ПП ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОРМИТЕ НА ПЕС

Принципът на примата е изведен от разпоредбата относно регламентите. СЕО и правната теория обаче приемат, че той се отнася до всички норми на ПЕС. Обратното би противоречало на вътрешната логика на правната конструкция на интеграцията. Логичният въпрос кои норми на ПЕС имат (или по-прецизно е да се каже „биха могли да имат“) предимство пред националните норми на ДЧ, има кратък отговор: всички норми на ПЕС могат да се ползват от принципа на примата над националните правни норми! Принципът на примата предвижда надмощие на всяка¹⁵⁵ общностна норма¹⁵⁶ (норма на Първичното, на Производното право или по-специфичните източници, които разгледахме) над всяка вътрешна норма на ДЧ¹⁵⁷ – както законова или подзаконова, така и от най-висок конституционен ранг.

¹⁵⁴ Някои автори разглеждат Общностното право като част от международното, като „вкоренено“ в международното и приемат, че то „заимства от международното право примата си над вътрешния правен ред на ДЧ“ – виж **Jacqueline DUTHEIL de La ROCHÈRE**, *La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et la souveraineté des Etats* – dans: *La Constitution et l'Europe*, Montchrestien, 1992, р. 234, както и **Charles LEBEN**, *A propos de la nature juridique des Communautés européennes*, *Droits* 14, 1991, р. 61 и други.

¹⁵⁵ Доктрината подчертава отсъствието на изключения, освен едно – по чл. 307 за международните договори, сключени преди влизането в сила на ДЕИО – виж **Trevor C. HARTLEY**, цит. съч., с. 218 и други.

¹⁵⁶ „Примат на цялото Общностно право над вътрешното право“ – **Joël RIDEAU**, цит. съч., с. 25. Това разбиране обаче се нуждае от уточняване – проф. Готрон възразява, че „*приматът на Общностното право се разбира като примат на една общностна норма над една противоречаща вътрешна норма, а не – както се пише понякога – като примат на цялото общностно право над цялото вътрешно право*“ – **Jean-Claude GAUTRON**, цит. съч., с. 163.

¹⁵⁷ „Спрямо всяка вътрешна норма“ – **Joël RIDEAU**, цит. съч., с. 815.

3.1. Приматът на „първичните“ норми

не може да се поставя на съмнение. Той логично произтича от тяхната роля на „конституционна харта“ и невъзможността на членуващите държави да им противопоставят вътрешни норми (както и норми от конвенционален характер, които обаче не обвързват Общността, респ. Съюза) е *conditio sine qua non*! Обратното би обезсмислило самия Общностен правопорядък.

3.1.1. Принципът се отнася както за нормите на УД, така и за нормите на **всички „първични“ източници** на ПЕС (виж по-горе).

3.1.2. Приматът на „първичните“ норми на ПЕС **принципно се различава от примата на международноправните норми.**

– Въпреки конвенционалния си характер Първичните източници не се прилагат в ДЧ като международноправни източници (виж по-горе Дял 2), а само и единствено като общностни правни източници.

– Понеже не се прилагат като международни договори, а като източници на ПЕС, общностните „първични“ източници не черпят примата си от националната уредба на примата на международното право над вътрешното. Източниците на ПЕС имат предимство пред националните норми единствено на основание установения в самия ПЕС принцип за примата.

3.1.3. Така **националните норми за примата на международните договори** (както и за действието им във вътрешното право, което разгледахме по-горе, Дял 2) **остават принципно неприложими** по отношение на „първичните“ норми на ПЕС – нека пак подчертаем: въпреки формалните им характеристики на международни договори! Разпоредбите, подобни на нашия чл. 5, ал. 4 от Конституцията¹⁵⁸, нито по съдържание, нито по предназначение са

¹⁵⁸ Чл. 5, ал. 4 КРБ придава на международните договори, по които България е страна, статус на „част от вътрешното право“ и определя, че тези от тях, които са „ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за РБ“, имат предимство пред противоречащите им норми на вътрешното законодателство.

Според нас тази норма е принципно неприложима по отношение на който и да било източник на ПЕС! Въпреки несъмнената актуалност на въпроса за съвместимостта на тази норма с Правото на ЕС, възникнал с особена острота по повод промените в КРБ във връзка с членството в ЕС от 18 февруари 2005 г., краткият обем на настоящото изложение ни принуждава да оставим аргументацията на възприетия от нас отговор за отделен анализ...

годни да обслужват примата на общностните норми над вътрешните – за „производните“ норми това е просто очевидно, а за „първичните“ – логично.

3.2. Приматът на „производните“ норми

поставя значително повече въпроси в зависимост от видовете „вторични“ източници:

3.2.1 „Производните“ правни актове с ненормативен характер (индивидуалните решения – виж по-горе Част I, Дял 2) имат белезите на индивидуални актове. Те пораждаат права и задължения само за своите адресати. Въпреки това обаче, ако пред национален съдия бъде отнесен спор, по който приложима е норма от такъв акт – и тя се окаже противоречаща на вътрешна правна норма, – националният съдия ще трябва да реши спора въз основа на приложимата общностна норма.

3.2.2. „Производните“ правни актове с рамков нормативен характер (директивите, независимо дали са адресирани до една, няколко или всички ДЧ), които изискват национални правни мерки по изпълнението им, по принцип също са обхванати от ПП. Всяка директива – като действащо право в съответната ДЧ, се ползва с предимство пред противоречащите ѝ вътрешни норми.¹⁵⁹

3.2.3. „Производните“ правни актове с пряк нормативен характер също познават разновидности:

– Нормите на регламентите имат примат, признат по силата на изрична договорна разпоредба (чл. 249, § 2 ДЕО, цитиран). За тях приматът е естествена, същностна характеристика, без която те не биха могли да постигнат своята „задължителност“ и „директна приложимост“, а общностното право – своята ефикасност.

– Нормите на нормативните решения по съдържание са част от вътрешното право на Общностите и Съюза (уреждат вътрешни въпроси – създаване или функциониране на органи и т.н.) и уреждат въпроси, по които е невъзможно да има национална уредба – така и макар формално да не са изключени от обхвата на ПП (който се отнася до всички норми на ПЕС), на практика не са год-

¹⁵⁹ Особено то е, че на практика такова противоречие може да възникне само ако и доколкото дадена норма от една директива урежда правоотношения, за които може да съществува и вътрешна уредба, която да противоречи – т.е. само когато тази норма се ползва с директен ефект (виж подробно по-долу, Дял 3).

ни да влязат в противоречие с национална правна норма, за да черпят предимство пред нея...

3.3.

Приматът на **третата група източници** (виж по-горе Част I, Дял 2) предполага известни разграничения:

3.3.1. Конвенционалните източници на ПЕС извън „първичните“ ще могат да черпят примат над националните правни норми именно като общностни източници. Така ако един договор на Общността с трети страни съдържа норми, приложими не само по отношение на, но и в ДЧ, то тези норми ще се прилагат пред националните съдилища с предимство пред националните норми в случай на противоречие.

3.3.2. Неписаните източници трябва да се разглеждат на същата плоскост – като част от ПЕС. Те могат да се ползват от принципа на примата, но носят специфики:

– Правните принципи трудно биха могли да породят въпрос относно примата в условията на колизия с национална правна норма. Досега СЕО не е имал повод да се произнася относно приложимостта им във вътрешното право като източници на ПЕС и евентуалното им противоречие с вътрешна норма.

– Практиката на СЕО е задължителна за националните правораздавателни органи. Тълкувателните решения на СЕО имат силата на тълкуваните норми. Решенията по същество са задължителни.

4.

ОБХВАТ НА ПП ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАВНИ НОРМИ

Аналогичният логичен въпрос спрямо кои национални норми имат („биха могли да имат“) предимство нормите на ПЕС, има същия кратък отговор: спрямо всички национални правни норми!¹⁶⁰ СЕО е категоричен, че ДЧ не могат да запазят в сила – още по-малко да се позовават на – вътрешни правни норми, които противоречат на Правото на ЕО и ЕС.

¹⁶⁰ „...Вътрешноправни разпоредби, независимо от вида им...“ – СЈСЕ, 15 juill. 1964, *Costa c/ ENEL*, aff. 6/64, Rec. 1141, на бълг. език виж **50 най-важни решения на СЕО**, цит. съч., с. 105.

4.1. Националните норми от законов и подзаконов ранг

са безусловно подчинени на принципа на примата – в случай когато една материя е уредена едновременно от общностна и национална норма по различен начин, националният орган е длъжен да приложи общностната норма.¹⁶¹

4.2.

Въпросът за примата на общностните норми над **националните норми от конституционен ранг** е един от най-проблемните и дискуссионни въпроси в теорията на европейското право. Доколкото този кратък преглед не ни позволява да навлезем в него, ще се задоволим само да приемем, че универсалността и вътрешната логика на ПП предполагат ДЧ да не могат да противопоставят на общностните норми каквато и да било вътрешна норма.¹⁶²

Това означава, че в случай на противоречие между национална конституционна норма и действаща норма на Правото на ЕО и ЕС предимство ще има втората. Ако една материя е уредена едновременно от норма на ПЕС и национална конституционна норма, националните органи ще трябва да приложат европейската норма, игнорирайки националната си конституция.

Това разбиране активно се оспорва – редица национални органи за конституционен контрол (като напр. френския Конституционен съвет и германския Конституционен съд) имат нюансирани виждания.

На практика обаче винаги когато възникне – или най-често още когато се очертае възникването на – противоречие на една (дори бъдеща) норма на ПЕС с националните конституции, ДЧ

¹⁶¹ Нещо повече – дори когато няма противоречие, правоприлагащият или правораздаващият орган е длъжен да приложи общностната норма!

¹⁶² Виж **Jean BOULOUIS**, *Droit institutionnel...* цит. съч., с. 275. Професорите Исаак и Бланке отбелязват практиката на СЕО, според която националните конституции също се подчиняват на примата на Общностното право – виж **Guy ISAAC, Marc BLANQUET**, цит. съч., с. 204. Виж също: **CJCE**, 22 juin 1965, *San Michele*, aff. 9/65, Rec. 1967, p. 35: „Принципите на една национална конституционна конструкция не биха могли да засегнат валидността на един общностен акт и неговия ефект на територията на една ДЧ“ – **CJCE**, 17 déc. 1970, *Internationale Handelsgesellschaft c/ Einfuhr und Vorratsstelle Getreide*, aff. 11/70, Rec. 533. Виж в същия смисъл и **CJCE**, 13 juill. 1972, *Commission c/ Italie*, aff. 48/71, Rec. 533.

предприемат енергични действия за изменение на националните си конституции¹⁶³. Така в действителност не се допуска парадоксалната ситуация една ДЧ на основание на националната си конституция да се ангажира с определен правопорядък (този на ЕС), който да е в състояние да дерогира националната конституция...

Ние ще се задоволим да приемем, че теоретично принципът на примата предвижда предимство на общностните норми над националните конституционни норми, а практически случаите на противоречие се избягват предварително...

5.

Така очертаното разбиране за примата може да се сведе до **една тройна концептуална неограниченост**.

5.1.

От една страна, приматът не може да бъде ограничен **по сила** – общностната норма не търпи **никакво противоречие**¹⁶⁴ – нито пълно, нито частично, нито трайно, нито дори временно (освен в случаите по изключение, които са изрично предвидени и допуснати в същото това Общностно право).¹⁶⁵

¹⁶³ Такива изменения са правени от самото начало на европейската интеграция – и неотклонно по повод всяка от следващите ревизии на УД (от няколко или повече ДЧ), такива изменения се подготвят или дори вече бяха осъществени (Франция, март 2005 г.) и по повод новия Договор за приемане на Конституция за Европа. Изменения, които да съобразят и българската Конституция с Правото на ЕС, бяха направени през февруари 2005 г. Особено интересен въпрос за самостоятелен анализ е дали и доколко кръгът на извършените промени е достатъчен и дали по повод влизането в сила на Конституцията за Европа няма да са необходими нови изменения, каквото е и нашето виждане, доколкото проблемът за действието на общностните норми в страната остана без конституционно разрешение, което, разбира се, не е прецедент в ДЧ на ЕС...

¹⁶⁴ „...Поради своя специфичен и оригинален характер обективното право, произтичащо от Договора, не може да бъде отменено от вътрешноправни разпоредби, независимо от вида им, без така да се лиши от общностния си характер и без да се постави под въпрос правната основа на сама Общност...“ – CJCE, 15 juill. 1964, *Costa c/ ENEL*, aff. 6/64, Rec. 1141, на бълг. език виж **50 най-важни решения на CEO**, цит. съч., с. 105.

¹⁶⁵ Проф. Ридо дори говори за „абсолютен примат“ („la primauté absolue“) на Общностното право в случай на конфликт с националното право – Joël RIDEAU, цит. съч., с. 815.

5.2.

От друга страна, приматът не може да бъде ограничен и **по форма** – той не приема отричането на която и да било общностна норма от каквато и да е по вид или ранг вътрешна норма именно заради характера ѝ на вътрешна, едностранна – и като такава несъвместима с идеята за единство в тълкуването и прилагането на Общностното право.

Приматът е израз на съотношението между Общностното право в неговата цялост и вътрешното право на всяка ДЧ в неговата цялост.¹⁶⁶ При това обхватът на двете цялости зависи само от самите тях. Общностното право не се интересува от това кои и какви са вътрешните правни норми – то просто не приема правна норма, установена извън него – от една държава или от някой неин орган или автономно образувание, – да ограничава приложението му. И обратно – националното право не може да се произнася по това какъв да е обхватът на общностния правопорядък – коя норма се счита за общностна, решава самото Общностно право...

...Впрочем същата е и логиката да не може въпросът за съотношението на Общностното право и вътрешното да бъде оставен за уреждане от... вътрешното – евентуални различия в уредбата отново биха ни върнали до проблема за еднаквостта и единството на Общностния правен ред по цялата територия на Общността.

5.3.

На трето място приматът не търпи и **никакви времеви изключения** – общностната норма само с влизането си в сила прави „автоматично“ (!) неприложима всяка несъответна ѝ вътрешна норма.¹⁶⁷ Именно от момента на влизането на приматната общностна норма в сила се „преклюдират“ и приемането на нови противоречащи вътрешни правни норми. И винаги докато е в сила, общностната норма неотклонно се прилага с предимство пред противоречащите ѝ вътрешни.

¹⁶⁶ Независимо от практическите ограничения, които разглеждаме по-надолу...

¹⁶⁷ Така **Koen LENAERTS, Piet VAN NUFFEL**, цит. съч., с. 506; **Joël RIDEAU**, цит. съч., с. 25 и други.

6.

Действителното прилагане на ПП очертава обаче и една **петорна практическа ограниченост**. В действителност не съществува „тотален примат“ – такъв не би бил приет навярно от нито една национална доктрина, а – което е по-важно! – не е и нужен. ПП всъщност не означава цялото право на ЕС да има предимство пред цялото вътрешно право – това би било един потискащ знак за действителна загуба на суверенитет, която нито е желана, нито е възможна.

Приматът на ПЕС е **своеобразен функционален примат**: той е в пряка зависимост от съдържанието и действието на правните норми – общностни и национални.

6.1.

На първо място приматът е принцип, конкретното проявление на който **винаги се отнася до конкретна общностна норма в отношението ѝ с конкретна национална норма**. Примат „по принцип“ няма смисъл...¹⁶⁸

6.2.

На второ място въпрос за примат се поставя **само в областите, в които съществува уредба на равнище ЕО и ЕС** – т.е. само в материите, уредени по един или друг начин в УД. Без да е възможна точна статистика, приема се, че това са около 18 % от правно уредените обществени отношения. Сиреч 4/5 от обществените отношения остават изцяло уредени от националното право (или от Международното – но действащо като част от националното, поне съгласното теорията на дуализма). Това означава, че Правото на ЕО и ЕС има предимство само в ограничен кръг материи – а не „тотално“!

¹⁶⁸ „Приматът на Общностното право се разбира като примат на една общностна норма над една противоречаща вътрешна норма, а не – както се пише понякога – като примат на цялото общностно право над цялото вътрешно право“, категоричен е Жан-Клод Готрон – **Jean-Claude GAUTRON**, цит. съч., с. 163. Разбира се, тази категорична формулировка може да се оспорва – принципът е абстрактно състояние на годност. Той позволява на онези от нормите, които отговарят на изискванията, да се ползват от него. Поради това не е грешно да се говори за „принцип на примата на Правото на ЕО/ЕС над националното право“, като, разбира се, се имат предвид всички елементи и особености, които проследяваме тук.

6.3.

На трето място приматът е **само една скрита възможност**. Не е правилно – а е и излишно дразнещо суверенистите – да се твърди, че правото на ЕО/ЕС по принцип има предимство пред националното право (или дори пред част от него). То е един изключително важен защитен механизъм – срещу нарушаването му по силата на вътрешни норми, което го обезсмисля. Но ПП не означава едно постоянно и принципно надмощие, една изконна надпоставеност. То е само една **годност** на всяка норма на ПЕС да бъде приложена от национален орган при неприлагане на противоречаща ѝ приложима национална правна норма.

6.4.

На четвърто място приматът е **диспозитивно (материално) ограничен**. Той възниква само и единствено в случай на противоречие. Когато националната и общностната уредба на една и съща материя се различават, възниква логичният въпрос коя от двете трябва да се приложи – и едва тогава ПП дава предимство на общностната правна норма пред вътрешната.

6.5.

На пето място трябва да добавим и още едно – ефективно – **ограничение**, може би най-съществено от практическа гледна точка. Изглежда, приматът е възможен и необходим единствено по отношение на общностните норми с **директен ефект**¹⁶⁹ (които са значително по-малката част – виж по-долу...).¹⁷⁰

Това твърдение би могло да бъде полемизирано. От една страна, по никакъв начин не трябва да се допусне, че действието на

¹⁶⁹ Те дори представят принципа за примата именно по този начин – „...когато има конфликт между една непосредствено приложима или директно ефективна Общностна норма и национално право, именно Общностната норма ще бъде приложимата“ – **Mark BREALEY, Mark HOSKINS**, цит. съч., с. 52. Виж също и **Trevor C. HARTLEY**, цит. съч., с. 219; **John Anthony USHER**, цит. съч., с. 30-31 и др.

¹⁷⁰ Редица автори (особено представителите на прецедентното право) приемат, че въпросът за примата се поставя само по отношение на общностните норми с директен ефект – виж **Andrea OTT**, цит. съч., с. 17 и редица други

ПП се свежда единствено до нормите на регламентите.¹⁷¹ Той може да се приложи и по отношение на нормите с директен ефект на директивите и решенията¹⁷², а, разбира се, и по отношение на нормите с директен ефект на Учредителните договори (както и на другите разгледани по-горе източници).

От друга страна, има редица общностни норми, които нямат директен ефект, но обвързват например държавите-членки. Те няма да бъдат прилагани пред национален съд, но и те могат да влязат в противоречие с национални норми (напр. правилата за процесуалното представителство по делата пред СЕО и ред други). Ако принципът на примата не се отнася за тях, то евентуалният спор – отнесен да речем пред СЕО – няма да може да бъде разрешен...

Повечето автори не ограничават нормите, ползващи се от принципа на примата, в зависимост от годността им да обвързват директно частните субекти в ДЧ (за особеностите и съдържанието на „директния ефект“ виж подробно по-долу, Дял 3). Исаак и Бланке (както и редица други автори¹⁷³) не правят такова разделение: „Общностният правен ред се налага над вътрешния в своята цялост. Това означава, първо, че приматът засяга всички общ-

– според тях единствено приложимите от национален съд по отношение на частни субекти общностни норми могат да влязат в противоречие с вътрешни норми, приложими от същия съд спрямо същите лица. Останалите общностни норми, които не са годни да породят права или задължения за частните лица, не могат и да влязат в противоречие с вътрешна правна норма, което да трябва да се разрешава от национален съд. Всички те ще бъдат обвързващи само за ДЧ или институциите на ЕО, в отношенията между които пък поначало е невъзможно приложение на правна норма с национален произход.

¹⁷¹ Виж **John Anthony USHER**, цит. съч., с. 31.

¹⁷² Т. Хартли посочва, че според практиката на СЕО директиви и решения също се ползват с примат, когато имат директен ефект – съгласно решенията по делата **CJCE**, 5 avril 1979, *Ratti*, aff. 148/78 и **CJCE**, 26 février 1986, *Marshall*, aff. 152/84, Rec. p. 723, както и нормите с директен ефект на международните договори на Общността – 87/75 *Bresciani* – виж **Trevor C. HARTLEY**, цит. съч., с. 219.

¹⁷³ Проф. Жоел Ридо е категоричен: „СЕО не е ограничил примата само за Учредителните договори. Той прокламира примата на съвкупността на Общностното право над националното“ – **Joël RIDEAU**, цит. съч., с. 815. Така **Jean BOULOIS**, *Droit institutionnel...*, цит. съч., с. 274-275; **Denys SIMON**, *Les exigences de la primauté du droit communautaire: continuité ou métamorphoses?* – dans *L'Europe et le droit*, Mélanges Boulouis, Dalloz, 1991, p. 48 и ред други.

ностни норми („правото, произтичащо от договора“), били те първични или производни..., директно приложими или не“.¹⁷⁴

Вътрешната логика на създаването на Общностите¹⁷⁵ (и на присъединяването към тях на нови ДЧ) е свързана с желанието и стремежа на суверенните държави да изградят механизъм – правен и икономически, – който да им позволи по-успешно да постигат общите си цели, отколкото биха могли поотделно...¹⁷⁶ Поради това те следва да се съгласят¹⁷⁷ по въпросите, по които са предвидили овластяване на новите Общности, за да действат вместо самите тях, общностните мерки да имат необходимата им ефикасност – което логично включва да се налагат над евентуално противоречащи им национални мерки. Брийли и Хоскинс са категорични: „СЕО ясно разглежда принципа за примата на Общностното право като необходим резултат от уникалния статус на Общността като **наднационална организация**, упражняваща суверенни права, прехвърлени от държавите-членки“!¹⁷⁸

Така практическото приложение на принципа на примата се оказва подложено и на серия ограничения по отношение на:

– носителя (примат може да има само една конкретна общностна норма над друга конкретна национална норма);

¹⁷⁴ **Guy ISAAC, Marc BLANQUET**, цит. съч., с. 204.

¹⁷⁵ Жан Булони, цитирайки СЕО (реш. по дело **CJCE**, 7 février 1973, *Commission c/ Italie*, 39/72, Rec. 101), отбелязва: „Както и за непосредствената приложимост, неговите (на примата – б.м., А.С.) основи се откриват в понятието за общ пазар, което изисква ...еднаквост и хомогенност на правото, което урежда този пазар, точно както понятието за общност предполага подчиняването на задълженията за солидарност и за зачитане на равенство, които са вътрешнописъци на самата природа на една общност“ – **Jean BOULOUIS**, *Droit institutionnel...*, цит. съч., с. 274.

¹⁷⁶ Дори върховните и конституционните съдилища на някои ДЧ, които първоначално се съпротивляват срещу доктрината за примата, накрая признават това съдотворно (judge-made) право заради осъзнаването на „общия интерес от успеха на Съюзното начинание“. Най-яркият пример е „отстъплението от техните първоначални позиции“ на „най-упоритите“ конституционни съдилища – на Италия и Германия – виж **Ralph H. FOLSOM, Ralph B. LAKE, Ved P. NANDA**, цит. съч., с. 21.

¹⁷⁷ Джон Ъшър отбелязва дори забележителната по количество съпротива на страниците на *The Times*, въпреки която в крайна сметка дори и Обединеното кралство възприема виждането на съда в Люксембург за примата... – виж **John Anthony USHER**, цит. съч., с. 32.

¹⁷⁸ **Mark BREALEY, Mark HOSKINS**, цит. съч., с. 52.

– времето (за примат може да се говори едва след влизането в сила на една общностна норма и само докато действията противоречат на националната норма¹⁷⁹);

– материалният обхват (за примат може да се говори само в областите, в които действат обвързващи общностни правни норми¹⁸⁰);

– каузалният обхват (приматът има значение и се проявява само в случай на противоречие¹⁸¹);

– и ефективността (според тези, които приемат, че практически примат над една национална норма може да има само общностна норма с директен ефект).

Това обяснява защо теоретичното значение на принципа на примата далеч надхвърля неговото практическо значение. Още повече, че националните власти поначало се стремят да не оставят в сила противоречащи на ПЕС национални норми, а когато става дума за норми от най-висок (конституционен) ранг, това просто не се допуска!...

7. ПОСЛЕДИЦИТЕ¹⁸²

от действието на принципа за примата на Общностното право над вътрешното имат особено съществено практическо измерение:

7.1. Всяка заварена национална правна норма, която противоречи на общностна норма, става неприложима¹⁸³

Тя, според категоричните указания на SEO, „трябва да бъде

¹⁷⁹ Т.е. примат може да има само една действаща норма на ПЕС по отношение на една действаща (и противоречаща ѝ) национална норма.

¹⁸⁰ Т.е. примат може да има само в материя, която има общностна уредба, и само доколкото действащата норма е обвързваща.

¹⁸¹ Т.е. примат може да има само доколкото действащата общностна норма в обхваната от ПЕС материя противоречи на действаща национална норма в същата материя...

¹⁸² Очертани, според доктрината, най-ясно в решението по делото *Simmenthal* – CJCE, 9 mars 1978, *Administration des Finances c/ Simmenthal*, aff. 106/77, Rec. p. 629.

¹⁸³ „...По силата на принципа за примата на Общностното право пряко приложимите разпоредби на Договора и актове на институциите предизвикват в отношенията си с вътрешното право... неприложимостта, със самия факт на влизането им в сила, на всяка съществуваща норма от вътрешното право, която им противоречи...“ – CJCE, 9 mars 1978, *Administration des Finances c/ Simmenthal*, aff. 106/77, Rec. p. 629.

оставена неприложена от националния съдия¹⁸⁴. Иначе казано, Общностното право преклудира действието на всяка противоречаща му национална норма¹⁸⁵.

7.2.

ДЧ и техните органи не могат да приемат и последващи актове (норми), противоречащи на Общностното право.¹⁸⁶ За тях важи безусловното задължение, установено в чл. 10 ДЕО¹⁸⁷. СЕО е категоричен: „приложението на Общностното право налага на всички компетентни национални органи забрана да прилагат национална правна норма, несъвместима с Договора, и във всеки конкретен случай да вземат всички мерки за улесняване на ефективното приложение на Общностното право“¹⁸⁸.

7.3.

Националният съдия е длъжен (на своя отговорност, ако е необходимо!) **да откаже приложението на всяка вътрешна правна норма**, предходна или последваща влизането в сила на общностната, с която е в противоречие. Неприложима ще е и всяка вътрешна разпоредба или практика, която пречи на националния съдия да остави без действие друга норма, противоречаща на общностна.¹⁸⁹

¹⁸⁴ „...Националният съдия, натоварен да прилага в рамките на своята компетентност разпоредбите на Общностното право, има задължението да осигури пълния ефект на тези норми, като, ако се наложи, остави неприложена, на своя отговорност, всяка, дори последваща, противоречаща правна норма от националното законодателство, без да трябва да иска или да чака предварителната ѝ отмяна по законодателен ред или по друг конституционен ред...“ – CJCE, 9 mars 1978, *Administration des Finances c/ Simmenthal*, aff. 106/77, Rec. p. 629.

¹⁸⁵ Виж **Mark BREALEY, Mark HOSKINS**, цит. съч., с. 7 и 53; **Trevor C. HARTLEY**, цит. съч., с. 219.

¹⁸⁶ **Guy ISAAC, Marc BLANQUET**, цит. съч., с. 205; **Koen LENAERTS, Piet VAN NUFFEL**, цит. съч., с. 506.

¹⁸⁷ Чл. 10 ДЕО: „Държавите-членки вземат всички общи или специални мерки за осигуряване на изпълнението на задълженията, произтичащи от този договор или от актове на институциите на Общността. Те подпомагат Общността за постигането на нейните цели.

Те се въздържат от всяка мярка, годна да застраши постигането на целите на този договор“ – виж Учредителните договори..., цит. съч., с. 12.

¹⁸⁸ CJCE, 13 juill. 1972, *Commission c/ Italie*, aff. 48/71, Rec. 529.

¹⁸⁹ CJCE, 9 mars 1978, *Administration des Finances c/ Simmenthal*, aff. 106/77, Rec. p. 629. Виж също **Mark BREALEY, Mark HOSKINS**, цит. съч., с. 53.

7.4.

Неприложимостта засяга освен това не само всяка пряко противоречаща вътрешна норма, но **и всяка вътрешна норма, която се отнася до приложното поле на общностната разпоредба**¹⁹⁰ – т.е. не само когато противоречието е пряко, но и когато е „индиректно или потенциално“¹⁹¹. Особено показателна е забраната за сключване на международни договори от една ДЧ с трети страни в материи, в които уредбата се установява изключително на общностно равнище (като напр. селското стопанство) – дори когато формално няма никакво противоречие!...¹⁹²

7.5.

СЕО отива още по-нататък в своята наднационална дързост – той задължава националния съдия по повод установено противоречие между общностна норма и национален закон **да спре незабавно изпълнението** на този закон, дори ако по вътрешното си право няма право на това!¹⁹³

7.6.

Брийли и Хоскинс подчертават, че „*принципът на примата не се ограничава само до преценката на националния съдия – той се прилага също и спрямо всички държавни административни органи*“¹⁹⁴ – те не по-малко са длъжни да откажат приложение на противоречаща на общностна норма вътрешна разпоредба, както и да вземат всички необходими мерки, за да осигурят пълното и ефикасно приложение на общностната норма.

¹⁹⁰ **Trevor C. HARTLEY**, цит. съч., с. 219. Според СЕО (по делото 107/77 *Simmenthal*, цит.) националната мярка е несъвместима дори просто с приложното поле на упражняваната от Общността законодателна власт – виж **Koen LENAERTS, Piet VAN NUFFEL**, цит. съч., с. 507.

¹⁹¹ **Trevor C. HARTLEY**, цит. съч., с. 220.

¹⁹² **Trevor C. HARTLEY**, цит. съч., с. 220.

¹⁹³ „...незабавно да спре приложението на този закон до отсъждането на Съда, дори ако неговото национално право му забранява това...“ – **CJCE**, 19 juin 1990, *Factortame*, aff. C-213/89, Rec. I. 2433, виж също **50 най-важни решения на СЕО**, цит. съч., с. 80 и 103.

¹⁹⁴ **Mark BREALEY, Mark HOSKINS**, цит. съч., с. 55.

7.7.

Разбира се, Общностното право **не налага изрично ДЧ да отменят противоречащите** му национални разпоредби – за него е достатъчно да ги счита за неприложими¹⁹⁵. Съществуват обаче аргументи за задължението на една ДЧ, в която действа противоречащ на ПЕС закон, не просто да го счита за неприложим, а и да го отмени, за да не се създава двойствена уредба и несигурност за частните лица.¹⁹⁶

Когато става дума за норми от конституционен ранг обаче, противоречието става твърде болезнено – и всяка ДЧ следва в израз на уважение към вътрешния си правен ред да измени съответните конституционни разпоредби, за да не се поставя в положение някаква „висша сила“ да оставя без приложение формално валидни норми на Основния закон...¹⁹⁷

7.8.

Действителната ефективност на Общностния принцип за примата над вътрешното право е скрепена с **широка възможност за санкциониране на неспазването** му от ДЧ (вкл. от техни държавни органи или регионални власти).¹⁹⁸

7.9.

Най-сетне, принципът на примата има **решаващо значение** за действителната реализация на най-важния и уникален принцип – този на **директния ефект**.¹⁹⁹

¹⁹⁵ Самият CEO е обявил за противоречащи на Общностното право (и като такива – за неприложими, без, разбира се, да може сам да ги отмени!) „неизброимо количество национални правни актове“ – виж **Ralph H. FOLSOM, Ralph B. LAKE, Ved P. NANDA**, цит. съч., с. 23.

¹⁹⁶ Т. Хартли се позовава на решението по делото 167/73 Commission c/ France – **Trevor C. HARTLEY**, цит. съч., с. 219.

¹⁹⁷ „Сблъсъкът и примиряването на доктрината на CEO за примата с националните конституции илюстрира една основна черта на правната система на ЕС. Ефикасността на тази система в голяма степен зависи от склонността на националните съдии да признаят и да приемат Правото на ЕС и особено интерпретирането му от Съда на ЕО“ – **Ralph H. FOLSOM, Ralph B. LAKE, Ved P. NANDA**, цит. съч., с. 24.

¹⁹⁸ Виж **Trevor C. HARTLEY**, цит. съч., с. 226 – по-подробно за отговорността на ДЧ виж **Жан БУЛЮИ и Марко ДАРМОН**, *Процесуално право на ЕО*, Институт по международно право, С. 2002.

¹⁹⁹ Виж **Jean-Claude GAUTRON**, цит. съч., с. 161; **Guy ISAAC, Marc BLANQUET**, цит. съч., с. 202 и други.

8. УРЕДБАТА НА ПП СПОРЕД КОНСТИТУЦИЯТА ЗА ЕВРОПА

Както вече бе отбелязано, принципът на примата е изведен и утвърден в практиката на СЕО и няма изрична нормативна основа.

8.1. Закрепване на принципа

Европейският конвент, заседавал през 2002-2003 г. под председателството на Валери Жискар д'Естен и подготвил проекта на Конституцията за Европа, без особени спорове стигна до разбирането за нуждата от изрично закрепване на ПП в нормативния текст на КЕ.

Междуправителствената конференция (МПК), приела през 2004 г. Договора за приемане на Конституция за Европа, потвърди това разбиране.

8.2. Систематично място

Нещо повече – в едно от последните си заседания през 2004 г. МПК дори промени систематичното място на разпоредбата, като я „изтегли“ още по-напред в рамките на текста на КЕ.²⁰⁰

8.2.1. Според проекта ПП се уреждаше в чл. 10 на Дял III „Компетенции на Съюза“ в Част I на договора.

8.2.2. В окончателния текст на КЕ нормата за ПП вече е в чл. I-6 – и което е още по-съществено, в Дял I „Дефиниране и цели на Съюза“!²⁰¹ Този наглед дребен факт подчертава особено категорично основополагащото значение на принципа на примата за цялата конструкция на Правото на ЕС.

Нещо повече – може да се приеме, че подобно водещо място и категоричност на езика на разпоредбата има за цел да отхвърли разбиранията (скрепени с конституционна практика) за ограничения примат, на който националните конституции не са подчинени...

²⁰⁰ Виж **Атанас СЕМОВ (съст.)**, *Проект на договора за приемане на Конституция за Европа*, УИ „Св. Кл. Охридски“, С. 2004, с. 32.

²⁰¹ Виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 241.

8.3. Надслов

С оглед особената им значимост и в изпълнение на повелата за „достъпност и яснота“ на текста европейският конституционен законодател е възприел впечатляващия подход за озаглавяване на всеки от 114-те члена в Част II и II на Конституцията.

8.3.1. Чл. I-6 е озаглавен „**Право на Съюза**“. Неговото съдържание, разбира се, не изчерпва дори само основното, което трябва да бъде разпоредено за правото на ЕС. Той съдържа единствено уредба на принципа на примата...

8.3.2. По-внимателен прочит обаче разкрива, че разпоредбата на чл. I-6 всъщност **очертава обхвата** на „Правото на ЕС“ – Конституцията (заместила досегашните УД и представляваща ядрото на „Първичното“ право на ЕС) и актовете на институциите („Вторичното право“). Нещо повече – разпоредбата ясно очертава и принципа на предоставена компетентност, и принципа за пропорционалност на действията на институциите.

8.4. Уредба

Относително лаконичната разпоредба на чл. I-6 КЕ гласи:

„Чл. I-6. Право на Съюза.

Конституцията и правото, създадено от институциите на Съюза при упражняване на компетенциите, които са му предоставени от нея, имат примат над правото на държавите-членки.“

8.4.1. Строго погледнато, тази разпоредба е **просто запис на установеното** в практиката на СЕО разбиране за съотношението между Общностното право и националното. Този запис **не очертава ново съдържание** на познатия принцип. Новото е в самия факт на неговото конституционно закрепване, от което обаче извън несъмнените дидактични последици принципно нищо ново не следва за практиката.

8.4.2. Така записан обаче, ПП получава **едно категорично потвърждение**, което – макар да е избягнато излишно дразнещото уточнение за националните конституции, по достатъчно ясен начин посочва, че **обхванато от ПП е ЦЯЛОТО вътрешно право на ДЧ**. Това по един несъмнен начин включва и националните конституции.

Такъв именно прочит впрочем обосновава и разбирането, че измененията, извършени в Конституцията на Република България през 2004 г., не отговарят в достатъчна степен на потребността от установяване на конституционни основи за действието на Правото на ЕС и неговия принцип за примат над цялото национално право...

Дял 3. ДИРЕКТЕН ЕФЕКТ

„Директният ефект... се описва като крайъгълен камък на конституционната еволюция и без неговото дефиниране правата, установени от ДЕО, биха останали един „абстрактен скелет“...²⁰²

Принципът на директния ефект (ПДЕ) е може би най-съществената и уникална отлика на Общностния правопорядък, принципно различаваща го от цялото Международно право. Без изрична договорна уредба и изведен в практиката на Съда на ЕО, този принцип днес е не само безспорен, но и централен сред принципите, които уреждат приложението на Общностното право в държавите-членки.

1. ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕ И ОБОСНОВАВАНЕ

Доктрината за директния ефект няма изрична нормативна (договорна) основа. Същината на принципа се открива отново в разпоредбата на чл. 249 ДЕО относно регламента, според която той е „пряко приложим ВЪВ всички държави-членки“. Именно тази уникална способност на актовете на институциите на ЕС да пораждат правни последици ВЪВ държавите-членки е същината на ПДЕ.

1.1.

Принципът е **изведен** за първи път отново в историческото решение по делото *Van Gend en Loos*.²⁰³ Оправданието на директ-

²⁰² **Andrea OTT**, цит. съч., с. 18.

²⁰³ **CJCE**, 5 février 1963, *Van Gend en Loos*, aff. 26/62, Rec. p. 1. Авторите отбелязват своеобразния подход на Съда, който не приема предложеното му от редица държави, изложили становища, традиционно разглеждане на въпроса, подкрепено и от генералния адвокат по делото (!), и прибегва към систематично и телеологично тълкуване, изхождайки от „целите и системата на договора“, „les buts et le système du traité“! – виж **Guy ISAAC**, **Marc BLANQUET**, цит. съч., с. 189 и други. Така CEO още в самото начало установява, че „целта на ДЕИО ...предполага, че този договор е нещо повече от споразумение, създаващо само на срещни задължения между сключващите го страни“ – цит. по **Jean BOULOUIS**, **Roger-Michel CHEVALIER**, цит. съч., с. 1, с което подготвя по-нататъшното принципно разграничаване на този договор от типичните договори в международното право, а оттам – и принципното разграничение на изградената от него правна система („нов правен ред“) от тази на Международното право.

ния ефект е в самия характер на общностния правопорядък – „*собствените цели на интеграцията предполагат по принцип директен ефект*“²⁰⁴ на правните норми, които я уреждат. СЕО установява, че Общностното право е не просто самостоятелен правен ред, но и е по принцип (с оглед целите на Договора) годно да създава права и задължения за частните лица в ДЧ – независимо дали те са преки адресати на неговите норми или не.²⁰⁵

Исаак и Бланке заключават, че „*директният ефект е най-просто – но и не по-малко – годността (на една норма – б.м., А. С.) да бъде източник на законност, действащ в националния правен ред, или още по-точно да бъде правен източник на национална територия*“.²⁰⁶

1.2.

Директният ефект е една от най-съществените наднационални отлики на Правото на ЕС. Уникалната възможност частни лица в ДЧ да черпят права директно от норми на правото, създадено от Общностите, независимо от участието на техните държави в приемането му или от отношението им към него (респ. към самите норми), отличава може би в най-голяма степен интеграционните правни норми от всички останали норми в Международното право и в най-голяма степен оправдава разглеждането им като „самостоятелен правен ред“...

В същото време въпросът за директния ефект на общностните норми е навярно и един от най-сложните в европейското право – от една страна, поради неговото огромно практическо значение (както за самите Общности при изпълнението на техните задачи, така и още повече за самите физически или юридически лица в ДЧ, оказали се преки субекти на общностната правна уредба), от друга – по-

²⁰⁴ Guy ISAAC, Marc BLANQUET, цит. съч., с. 189. Така и Jean-Claude GAUTRON, цит. съч., с. 160 и други.

²⁰⁵ СЕО установява, че „...държавите са признали възможността техните граждани да се позовават на Правото на Общността пред националните юрисдикции; ...че, следователно, независимо от законодателството на държавите-членки Правото на Общността може не само да налага задължения за отделните правни субекти, но също и да им предоставя права, които стават част от техния патримониум...“ – цит. по Jean BOULOUIS, Roger-Michel CHEVALIER, цит. съч., с. 1-2.

²⁰⁶ Guy ISAAC, Marc BLANQUET, цит. съч., с. 188.

ради твърде съществените особености на самия принцип, както, разбира се, и поради факта, че и тук самите УД запазват гордо мълчание и разработването на принципа се осъществява от Съда на ЕО в изключително изобилна практика. Най-сетне сложността е продиктувана и от това, че за разлика от принципите за непосредствена приложимост и примат, принципът за директен ефект на практика не се отнася нито до всички норми на Общностното право, нито дори до всички негови източници – а само до онези норми, респ. източници, които отговарят на определен набор от критерии, установен в практиката на CEO.²⁰⁷

1.3.

Редом с това именно директният ефект на Общностните норми е този, който **превръща националните съдии в съдии по Общностното право!** Той натоварва съдиите в една суверенна държава да прилагат право, което е прието във и независимо от нейната воля!²⁰⁸

2.

СЪЩНОСТ НА ПДЕ²⁰⁹

Директният ефект (ДЕ) е такова състояние на една общност-на правна норма, при което тя е годна да породии права или задължения²¹⁰ за частно лице.

Всяко такова лице може да се позове на тези си права пред всеки национален съд – и пред всеки национален орган: държавен или орган на местната власт,²¹¹ в отношенията си с други лица

²⁰⁷ Можем да добавим и сложността, продиктувана от липсата на последователно изведено в литературата разграничение между принципите за непосредствена приложимост и директен ефект, водеща понякога до тяхното сливане, разглеждане като два аспекта на един принцип (виж **Jean BOULOUIS**, цит. съч., с. 259) или разглеждането на втория като продължение на първия – виж **Dominik LASOK**, цит. съч., с. 294 и други.

²⁰⁸ Виж **Jean BOULOUIS**, цит. съч., с. 268 и 270.

²⁰⁹ Тревор Хартли го определя като „ключово понятие“ (key concept) – виж **Trevor C. HARTLEY**, цит. съч., с. 187.

²¹⁰ В зависимост от това дали за частното лице се пораждат права или задължения, ДЕ се дели на два вида – виж по-долу т. 5

²¹¹ Жоел Ридо отбелязва, че „задължението за прилагане на разпоредбите с директен ефект засяга не само съдията, а се отнася за всички национални власти като цяло, ...включително и децентрализираните, като напр. общините“ – **Joël RIDEAU**, цит. съч., с. 818-819.

или с държавата. Според Р. Льокур²¹² директният ефект е „*правото на всяко лице да поиска от своя съдия да приложи спрямо него общностните договори, регламенти, директиви или решения. Това е задължението на съдията да приложи тези текстове, независимо от законодателството на своята държава*“.²¹³

2.1.

ДЕ е **състояние** на една ПН. Това нейно състояние се определя въз основа на определени критерии (изисквания), проследени по-долу.

2.1.1. Това състояние не се определя формално, т.е. в зависимост от вида източник или урежданата материя.

– Възприетото разбиране, че някои от източниците „имат“, а други „нямат“ ДЕ, отразява разбирането за тяхното принципно предназначение – дали функцията на съответния вид източник е да урежда частноправни отношения между лицата в ДЧ или не.

– Само от конкретното съдържание на всяка конкретна норма обаче се определя има ли тя ДЕ или не, т.е. само от това дали при конкретната преценка конкретна норма отговаря на всички установени (най-вече в практиката на СЕО) изисквания или не.

2.1.2. Това състояние не се определя предварително или „по принцип“, а само по повод прилагането на съответната норма и въз основа на установените обективни критерии относно съдържанието на самата норма.

– Няма „видове норми“, които по принцип да имат ДЕ (напр. нормите относно областите на изключителна компетентност или нормите на УД или регламентите). Във всяка материя може да има норми с ДЕ, както и всеки източник може да се окаже съдържащ ПН с ДЕ. Тъкмо поради това СЕО е категоричен в постоянната си практика да определя вида на „вторичните“ източници според съдържанието (т.е. според съдържанието на нормите им), а не според наименованието или автора им!

2.1.3. Това състояние не се определя еднократно и завинаги.

– Преценката се прави за всяка норма всеки път по повод нейното прилагане, тъй като наличието или отсъствието на еле-

²¹² R. LECOURT, *L'Europe des juges*, Bruylant, Bruxelles, 1976, p. 248.

²¹³ Guy ISAAC, Marc BLANQUET, цит. съч., с. 188.

ментите, които позволяват нормата да има ДЕ, т.е. да е годна да поражда П и З за ФЮЛ в ДЧ, **зависи от конкретната преценка на конкретната норма на конкретния правоприлагащ орган в съответния момент.**²¹⁴ Една ПН разгръща своя директен ефект само доколкото има орган в ДЧ, който да я приложи. И обратно – ако органът е отхвърлил годността на нормата да бъде приложена спрямо частен субект, обратното ще бъде вярно само ако се докаже по задължителен за този орган начин (със съдебно решение);

– Позоваването на директния ефект на една норма, установен по друг повод, не отменя необходимостта (и задължението) за конкретна **преценка в момента на прилагането**;

– Още повече, че състоянието на нормата е **променливо във времето**: една общностна ПН може да влезе в сила като норма без ДЕ (с отлагателно условие или като норма на директива, която може да придобие ДЕ едва след изтичането на предвидения в самата директива срок за изпълнението ѝ от националните органи – виж по-долу) и обратно – една общностна ПН може да е имала ДЕ, но да престане да действа като ПН (напр. след като бъде установено от СЕО – в резултат на правораздавателно или тълкувателно производство, – че нормата е невалидна; това е една от важните причини да е необходимо да се познава – и следи! – практиката на СЕО).

2.2.

ДЕ е **състояние на правните норми**, а не на правните източници или на цялото Право на ЕС. Разбира се, самият принцип на ДЕ е може би най-съществената отлика на ПЕС – това е способността му да съдържа норми, годни да пораждат П и З за ФЮЛ в ДЧ. Две разграничения обаче трябва ясно да бъдат отбелязани.

2.2.1. Не Правото на ЕС има ДЕ, а неговите норми по принцип могат да имат ДЕ. Правопорядъкът на ЕО/ЕС има директен ефект, доколкото на неговите норми по принцип е призната възможност да ангажират пряко частните лица в ДЧ. Дали отделната норма има съдържание, ангажиращо частните лица в ДЧ, или не, се преценява конкретно.

²¹⁴ Проф. Ридо посочва, че според СЕО „е необходимо във всеки случай да се преценява дали характерът, смисълът и съдържанието на разпоредбата са годни да произведат директен ефект...“ – Joël RIDEAU, цит. съч., с. 824.

2.2.2. Не отделните източници на ПЕС имат ДЕ, а техните норми – като общностни норми – по принцип могат да ангажират ФЮЛ. Поради това не е прецизно да се говори за ДЕ на УД или на регламентите или директивите и т.н. Обратно – разликата между регламентите и директивите може да се търси и в това, че първите по предназначение съдържат норми с ДЕ, докато вторите по предназначение не съдържат такива (виж по-долу).

2.3. ДЕ е състояние на винаги конкретна норма

2.3.1. Това състояние не зависи нито от източника – „първичен“, „произведен“ или друг, нито от материята (изключителна или поделена компетентност или съюзните „стълбове“).

2.3.2. Дали една норма има ДЕ, т.е. дали е в състояние да породи П и 3 за ФЮЛ, **зависи единствено от нейното съдържание** – дали то отговаря на изискванията, за да породи П и 3 за ФЮЛ. И именно по съдържанието на нормите се съди – и обобщава! – кои видови източници по принцип съдържат норми с ДЕ (най-общо УД, регламентите и индивидуалните решения) и кои не (най-общо директивите и необвързващите актове, подробно виж по-надолу), както и в кои области на ПЕС има такива норми (най-общо областите по „Първия стълб“) и в кои няма такива (най-общо областите по „Втория и Третия стълб“)...

2.4.

Дали една ПН има ДЕ или не, **винаги се преценява според самата норма**.²¹⁵ Това дали конкретната ПН има ДЕ, т.е. дали отговаря на условията за пораждаване на П и 3 за ФЮЛ, зависи единствено от нейното съдържание²¹⁶ и се преценява за всяка норма поотделно и по повод прилагането ѝ.

2.4.1. Няма норми „по принцип с ДЕ“ – наличието на „годност“ за пораждаване на П и 3 се преценява по повод прилагането на съответната норма. Разбира се, има норми, за които е ясно и нееднократно установено, че съдържанието им позволява да се прилагат директно, т.е. разкрива годност за пряко ангажиране на частните лица в ДЧ (такива

²¹⁵ Д. Ласок определя, че Общностните норми са „директно“ или „индиректно“ приложими „в зависимост от техния характер и функция“ – Dominik LASOK, цит. съч., с. 294.

²¹⁶ „Решаващо за определяне дали една норма има директен ефект или не, е нейното съдържание“ – Koen LENAERTS, Piet VAN NUFFEL, цит. съч., с. 527.

са например: на първо място нормата, по повод която СЕО установява ПДЕ – чл. 25 ДЕО (през 1963 г., когато СЕО се произнася – чл. 12 ДЕИО)²¹⁷ относно забраната на митата; навярно най-красноречивата – чл. 18²¹⁸ относно свободното движение на гражданите; чл. 39 относно свободното движение на лицата; чл. 81, 82, 86, 87²¹⁹ относно конкуренцията; чл. 90-93²²⁰ относно данъчното облагане и десетки други!...

2.4.2. Преценката дали една норма има ДЕ или не, се прави винаги от национален орган и:

- „национален орган“ е всеки национален правоприлагащ орган;
- общностните органи по никакъв повод и начин не могат да преценяват дали една общностна ПН има или не ДЕ – просто защото те по никакъв повод и начин не могат и да прилагат такива норми: нормите с ДЕ се прилагат единствено и само от национални органи!

- възможното изключение е от друг характер – Съдът на ЕС може в рамките на производство по тълкувателно запитване да се произнесе дали дадена норма има или не ДЕ, но това произнасяне добива практически ефект единствено чрез и в рамките на произнасянето на националния правораздавателен орган, отправил запитването, когато реши делото, прилагайки или не съответната ПН;

- преценка не може да се прави по принцип – установяването на ДЕ се прави винаги само по повод и с оглед приложението на съответната норма;

- в случай на спор компетентен да реши спора е единствено националният съдия (всеки национален правораздаващ орган), който решава правни спорове по задължителен за страните начин;

- винаги когато има основателно съмнение относно съдържанието (от което зависи ДЕ) на една общностна норма, което не може да бъде преодоляно въз основа на доктрината и досегашната практика на СЕО, националният съдия има на разположение тълкувателно запитване до СЕО.²²¹

²¹⁷ Чл. 25 ДЕО: „Митата върху вноса или износа и таксите с равностоен ефект са забранени в търговията между държавите-членки. Забраната се прилага и за митата с фискален характер“ – виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 20.

²¹⁸ Виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 16.

²¹⁹ Виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 37-39.

²²⁰ Виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 40-41.

²²¹ Подробно за производството за преюдициални заключения виж **Атанас СЕМОВ**, *Съдебната система на ЕС – структура, организация и процедури*, цит. съч. Част II, т. 12.

2.4.3. Преценката дали една норма има ДЕ или не, се прави винаги само по повод прилагането ѝ.

– Никой национален орган – бил той съд от първа инстанция или пък конституционен съд, не може да дава задължителна преценка дали една общностна ПН има ДЕ или не, ако това не се прави по повод прилагането ѝ. „Концептуални“ или „доктринални“ преценки със задължителна сила не могат да се правят;

– Обратно – преценката, направена от правоприлагащия орган по повод прилагането на една общностна ПН, има задължителна сила;

– Разбира се, тя може да подлежи на допълнителна преценка от по-горестоящ орган съгласно съответните процедурни правила. Докато такава няма обаче, направената преценка е обвързваща;

– Преценката се прави в рамките на необходимото за прилагането на нормата – не преди да се наложи прилагането ѝ и не след приключването на производството, по което тя е следвало да бъде приложена или прилагането ѝ е било поискано. Смисълът на преценката, която установява или не дали една общностна ПН отговаря на изискванията, за да има ДЕ, е в това съответната норма да може да бъде приложена в конкретния случай – или респ. искането за прилагането ѝ да бъде отхвърлено.

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИРЕКТНИЯ ЕФЕКТ

Нормите с ДЕ имат способност да предоставят на ФЮЛ в ДЧ П и З, защитими пред национален съд.

3.1.

Същината на ПДЕ е в това, че той позволява на ФЮЛ да черпят **права и задължения** от общностните норми. Той позволява в отношенията помежду си (пълнен ДЕ) или в отношенията си с държавите-членки (ограничен ДЕ) частните лица да се позовават на общностните норми пред националните съдилища.

3.1.1. Една норма с ДЕ може да дава на едно частно лице само права или и права, и задължения.

– Ако една общностна норма с ДЕ предоставя на частните лица и права, и задължения, т.е. действа в отношенията помежду им, това е норма с „пълнен“ ДЕ. Тя урежда равнопоставените отношения меж-

ду частните субекти в държавите-членки, поради което ДЕ се нарича още „хоризонтален“. Такава норма може да предоставя на частните лица права и по отношение на ДЧ. Това обаче не променя характера ѝ – за да е налице „пълнен“ ДЕ, трябва нормата да предоставя задължения на частни лица.

– Обратно, ако общностната норма с ДЕ предоставя на частните лица само права, но не и задължения, а задълженията възникват за ДЧ, нормата има „ограничен“ ДЕ. Тя действа само в неравнопоставените отношения между ФЮЛ и ДЧ и поради това ДЕ се нарича още „вертикален“.

– Ако една общностна ПН предоставя на частните лица права, по които насрещно задължени не са нито други частни лица, нито ДЧ – това не е норма с ДЕ! Тя не може да бъде приложена от национален орган.²²²

– Същото в още по-голяма степен се отнася за общностните ПН, които изобщо не предоставят субективни права на частните лица в ДЧ. Те изобщо не могат да бъдат считани за норми с ДЕ, независимо че са задължителни норми и са част от Правото на ЕС, за което като цяло важи принципът за директния ефект.

– Поради това ДЕ не трябва да се смесва със „задължителността“ на ПН. Има голям брой задължителни общностни ПН, някои от които дори засягат пряко частните лица (предоставят им субективни права!) – но щом не установяват задължения за частните лица или за ДЧ по отношение на частните лица, не се считат за норми с ДЕ!

3.1.2. Във всички случаи за ДЕ говорим само когато общностната норма предоставя права на едно частно лице – в отношенията му с **друго частно лице или с ДЧ**. ДЕ не може да се търси при норми, които предоставят права на ФЮЛ в отношенията им с органите на ЕС – напр. чл. 230, ал. 4 ДЕО.

²²² Типичен пример е разпоредбата на чл. 230, ал. 4 ДЕО – тя предоставя на частните лица изключително важни права в рамките на Правото на ЕС (да искат отмяна на общностен правен акт!) – но по тях насрещнозадължени не са нито други частни лица, нито някоя ДЧ – поради което въпросната норма не се разглежда като норма с ДЕ! Виж чл. 230 (4) ДЕО – *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 101.

3.2.

Поради изложеното е особено съществено да се очертае кръгът на потенциалните **адресати на общностната норма с ДЕ**. Такива са единствено частните лица, субекти на правото в ДЧ.

3.2.1. Всяка ДЧ е свободна да определя **кои са** правните субекти под нейна юрисдикция. Тази преценка тя прави чрез свои вътрешни правни актове и не дължи предварително или изчерпателно изброяване в изричен акт.

3.2.2. Традиционно това са :

- физическите лица – граждани на съответната ДЧ;
- физически лица, които не са нейни граждани, но се намират на нейна територия и под нейна юрисдикция;
- ЮЛ, регистрирани в съответната ДЧ – субекти на частното право;
- ЮЛ на публичното право на ДЧ, когато като субекти на частното право участват в частноправни отношения с други лица;
- чуждестранни ЮЛ, които действат на територията на ДЧ;
- всяко друго ФЛ или ЮЛ, което е засегнато от общностната норма в рамките на правоотношение с ДЧ или с лице под юрисдикцията на ДЧ (например когато ПЕС като действащо в ДЧ е приложимо право по правоотношения с международен елемент с лица от трети страни).

3.1.3. Когато едно ФЮЛ черпи права от общностна норма с ДЕ, **насрещно задължените лица** могат да бъдат:

- ФЮЛ от същата ДЧ;
- ФЮЛ от друга ДЧ;
- ФЮЛ от трета страна, което е под юрисдикцията на някоя ДЧ;
- ДЧ на оправомощеното ФЮЛ (на която то е гражданин или в която има регистрация като ЮЛ);
- Всяка друга ДЧ.

По отношение на частните лица всяка държава е относително свободна да прецени кои лица смята за подчинени на нейната юрисдикция.

По отношение на самите ДЧ като задължени лица по норми с ДЕ практиката на СЕО е изобилна и разбирането му е особено разширително. **СЕО разбира „държава-членка“ в максимално широк смисъл** – всеки орган, който действа от нейно име, дори и местен,²²³ или дори субект, натоварен *ad hoc* с публична функция.²²⁴

²²³ CJCE, 22 juin 1986, *Fratelli*, aff. 103/88, Rec. p. 1839.

²²⁴ CJCE, 12 juill. 1990, *Foster*, aff. C-188/89, Rec. p. I-3313.

3.3.

Общностните правни норми с ДЕ се **прилагат от националните органи**.

3.3.1. Компетентни да прилагат общностни норми с ДЕ са единствено органите на ДЧ.

– ДЧ са напълно свободни да преценят кои национални органи – правоприлагащи и правораздавателни – и по какъв ред ще прилагат общностните правни норми, доколкото прилагат национални правни норми;

– Органите на ЕО и ЕС по никакъв повод и начин не прилагат общностни норми с ДЕ – собственият смисъл на ПДЕ е насочен към ДЧ и техните органи и правни субекти. Респ. спор относно прилагането на общностна ПН с ДЕ по никакъв начин не може да бъде отнесен пред общностен съд (познатото производство за преюдициални заключения, при което национален съдия отправя запитване относно тълкуването на общностна ПН, има тълкувателен характер и по никакъв начин не може да разреши спора!).

3.3.2. Национален орган не може да откаже да приложи общностна норма с ДЕ. Тук именно намират най-съществено приложение принципите на непосредствена приложимост и примат:

– всички общностни норми (независимо имат ли ДЕ или не) са **непосредствено приложими** в държавите-членки – поради това не подлежи на национална преценка валидна и приложима по принцип ли е една общностна норма (преценка за валидност – и то само при основателни съмнения – може да прави само СЕО в рамките на производството за преюдициални заключения). Това има особено съществено значение при директивите (виж подробно по-надолу) – доколкото именно като непосредствено приложими (независимо извършени ли са и какви национални правни действия по изпълнението им) нормите на директивите могат при определени условия да бъдат предмет на преценка имат или не ДЕ и ако отговарят на изискванията за ДЕ, да пораждат права за частните субекти в ДЧ!

– всички общностни норми (независимо дали имат ДЕ или не) се ползват от принципа на **примата** пред националните норми, които им противоречат. Поради това национален орган не може да откаже (на основание противоречие с национална норма) да приложи общностна норма, ако лице, което претендира, че черпи права от нея, поиска това!

3.3.3. В случай на спор относно прилагането на такава норма **компетентен да реши спора** е единствено национален правораздавателен орган.

– Националните правораздавателни органи са длъжни да правораздават и по Правото на ЕО/ЕС – като прилагат онези негови норми, които са годни да бъдат приложени от национален орган (т.е. отговарят на изискванията, проследени по-долу).

– Общностните съдилища безусловно са длъжни да откажат да правораздават по общностни норми с ДЕ. Производството, по което един общностен съд (СЕО или навярно отскоро и ПИС) може да се произнесе относно директния ефект на една общностна ПН, няма и не може да има правораздавателен характер и има единствено „помощни функции“ в подкрепа на еднаквото и правилно правораздаване във всички ДЧ.

4.

УСЛОВИЯ ЗА ДИРЕКТНИЯ ЕФЕКТ

Решението на СЕО по делото *Van Gend en Loos* е продължение на традиционното разглеждане на въпроса за директния ефект на нормите на Международното право,²²⁵ според което един международен договор обикновено урежда отношения между държави, но може да предвиди права или задължения за частните лица, които са адресати на съответните му норми²²⁶ – т.нар. самоизпълняеми норми (*autoexécutoire*, *self-executing*) (примерите с международните договори в областта на правата на човека са многобройни и не единствени). По повод Общностните договори (в случая ДЕИО) СЕО установява, че частните лица могат да черпят от тях индивидуални права дори когато не са адресати на съответната норма (ответникът по делото пред СЕО претендира, че нормата на чл. 12 ДЕИО, нов чл. 25 ДЕО, установява задължения за ДЧ и следователно има само тях като адресати).²²⁷

²²⁵ „Днес никой не оспорва възможността на международните договори директно да предоставят права или да възлагат задължения на частните лица и да не се ограничават само до правно въздействие спрямо класическите субекти на Международното право, каквито са държавите“ – отбелязват Исаак и Бланке. – Guy ISAAC, Marc BLANQUET, цит. съч., с. 188.

²²⁶ Така Jean-Claude GAUTRON, цит. съч., с. 160 и други.

²²⁷ Виж Guy ISAAC, Marc BLANQUET, цит. съч., с. 189. Те отбелязват, че „адресатът следователно не е критерият, който определя действието (персоналното – б.м., А.С.) на една общностна разпоредба“.

„Обратно на международните договори от класически тип, Общностните договори предоставят на частните лица права, които националните правораздавателни органи трябва да защитават не само когато съответната норма изрично ги определя като нейни адресати, но и когато тя възлага на ДЧ едно достатъчно определено задължение.“²²⁸

Въпросът за „достатъчната определеност“ се оказва част от въпроса кога, при какви предпоставки една норма ще може да се счита за годна да предостави директно на едно физическо или юридическо лице определено индивидуално право.

Всъщност СЕО установява в практиката си, че правото на ЕО в своята цялост е предназначено да уреди една съвкупност от отношения по задължителен за държавите и частните лица начин, т.е. то е по идея годно да въздейства върху патримониума на частните лица в ДЧ. На практика обаче поради богатството и многообразието на общностната правна уредба – видове източници и видове норми – **не всяка общностна норма** е годна да породи права или задължения за частните лица.²²⁹ Така се установяват две неща:

– че преценката на директния ефект се прави **винаги с оглед една конкретна норма**, която подлежи на изпълнение. Правоприлагащият, а в крайна сметка правораздаващият орган е този, който трябва да прецени дали съответната общностна норма е годна да предостави права или да възложи задължения на едно физическо или юридическо лице в една ДЧ – т.е. дали има директен ефект;

– че тази преценка се извършва на базата на **съвкупност от обективни критерии**,²³⁰ които СЕО в резултат на богата и еволютивна практика е свел до няколко:²³¹

²²⁸ Пак там, с. 190.

²²⁹ Тревор Хартли обаче отбелязва, че в резултат на богатата практика на СЕО днес може да се приеме, че директният ефект е по-скоро правило, отколкото изключение в Общностното право! – **Trevor C. HARTLEY**, цит. съч., с. 195.

²³⁰ „Доколкото намерението на държавите-учредителки (за обвързване – б.м., А.С.) винаги се презумира, единствено критериите от материален характер, т.е. свързани със съдържанието на съответната Общностна норма, позволяват да се установи или отрече нейният директен ефект“ – **Guy ISAAC, Marc BLANQUET**, цит. съч., с. 190.

²³¹ В решението по делото *Becker* СЕО установява изискването „разпоредбите на една директива да са от гледна точка на тяхното съдържание безусловни и достатъчно точни“ – **CJCE**, 19 janvier 1982, *Becker*, aff. 8/81, Rec. p. 53.

4.1.

Нормата трябва да е **ясна** – нейният текст трябва по ясен начин да разкрива съдържанието ѝ – така че задълженията, които възникват, да могат да бъдат ясно определени и вменени на конкретизируем адресат.

4.2.

Нормата трябва да бъде **точна и конкретна** – нейното съдържание трябва да е с такава ниска степен на абстракция, че от него да могат да се изведат правните задължения на адресатите.

4.3.

Нормата трябва да бъде **пълна** – т.е. да съдържа всички елементи, които могат да са необходими на националния съдия, за да я приложи (очертаване на адресатите, ясно предписване на дължимото поведение, в зависимост от случая последици при неизпълнение и т.н.).

4.4.

Нормата трябва да е **безусловна**²³² – нейното приложение да не зависи от други фактори (отлагателно условие или срок, напр. изтичането на срока за изпълнение във вътрешното право на една директива).

4.5.

Нормата трябва да е **юридически перфектна** – да няма съмнения относно нейната валидност или приложимост.

4.6.

Нормата трябва да е **завършена** – да не се нуждае от никакви допълнителни мерки – общностни или национални²³³ – по приложението ѝ.

²³² „С други думи „неограничима“ – John Anthony USHER, цит. съч., с. 21.

²³³ Така John Anthony USHER, цит. съч., с. 21; Dominik LASOK, цит. съч., с. 294 и други.

Тези изисквания биват групирани или обобщавани по различен начин в литературата. **Проф. Жан-Клод Готрон** установява, че нормите с директен ефект налагат задължения, които са ясни и конкретни, пълни и безусловни, които не изискват допълнителни национални или общностни мерки и които задължават нещо да не се прави, да не се прави след определен момент (напр. срок) или да се прави.²³⁴

Проф. Жан Булон свежда изискванията до формулата „*достатъчно ясни и конкретни*“ (изведена от СЕО, който говори за „ясни и достатъчно конкретни разпоредби“).²³⁵ **Проф. Жоел Ридо** пък приема, че в хода на еволюцията на съдебната практика в единствен критерий за директен ефект се е превърнал безусловният и конкретен характер на съответната разпоредба.²³⁶ Професорите **Ги Исаак** и **Марк Бланке** пък приемат, че „определящият критерий е безусловността“.²³⁷ Накрая те стигат до изключително практичното заключение, че критериите се свеждат до едно изискване от функционален характер – „една норма има директен ефект, доколкото нейните характеристики ѝ позволяват да бъде приложена от съда“.²³⁸

Проф. Доминик Ласок отбелязва, че ДЕ е най-вече „*способността на нормата да произведе права и задължения, които лицата могат да искат да приложат*...“²³⁹ **Тревор Хартли** пък заключава, че директно приложимата норма трябва да отговаря на две основни изисквания: да е действащо право за съответния съд (т.е. да е норма, която той следва да приложи) и да е годна да предостави права на частните лица.²⁴⁰ Второто изискване според него означава нормата да е ясна и недвусмислена (!), безусловна и независеща от допълнителна правна норма.²⁴¹

²³⁴ Jean-Claude GAUTRON, цит. съч., с. 161.

²³⁵ CJCE, 23 février 1994, *Comitato di coordinamento*, aff. 236/92, Rec. p. 483. Виж **Jean BOULOUIS**, цит. съч., с. 262.

²³⁶ Joël RIDEAU, цит. съч., с. 820. Той отбелязва това по повод разпоредбите на УД, но по-късно потвърждава, че „същите критерии – яснота, конкретност и безусловност на задължението“ са приложими и по отношение на директивите, пак там, р. 824.

²³⁷ Guy ISAAC, Marc BLANQUET, цит. съч., с. 190.

²³⁸ Guy ISAAC, Marc BLANQUET, цит. съч., с. 191.

²³⁹ Dominik LASOK, цит. съч., с. 298.

²⁴⁰ Trevor C. HARTLEY, цит. съч., с. 188.

²⁴¹ Пак там, с. 191-195.

...Проф. Булюи отбелязва обаче, че „условията за признаване на директен ефект, определени от СЕО, не се отличават фундаментално от тези, които би приложил един съдия по международното право – тяхното основание се свързва не толкова с волята на държавите-страни по договора, колкото пряко с неговия предмет“. Това той нарича „обективна директна приложимост“, изведена от понятието за Общ пазар.²⁴²

5.

ВИДОВЕ ДИРЕКТЕН ЕФЕКТ

Доктрината разграничава няколко вида директен ефект²⁴³ в зависимост от насрещнозадълженото лице (виж по-горе).

5.1.

Когато една общностна норма поражда права в полза на едно физическо или юридическо лице в отношенията му с („срещу“) друго такова, се приема, че това е норма с „**хоризонтален**“²⁴⁴ директен ефект.²⁴⁵

5.2.

Обратно, когато нормата предоставя на едно физическо или юридическо лице права, противопоставими единствено на държавата²⁴⁶ (на която той е гражданин или друга!), се приема, че е налице „**ограничен**“ или „**вертикален**“ директен ефект²⁴⁷. Такъв

²⁴² **Jean BOULOUIS**, *Droit institutionnel...* цит. съч., с. 261.

²⁴³ Два според проф. Готрон – **Jean-Claude GAUTRON**, цит. съч., с. 160. На практика обаче той очевидно има предвид и третия вид, изведен пък от проф. Ридо – виж **Joël RIDEAU**, цит. съч., с. 822, както и проф. Исаак и Бланке, виж **Guy ISAAC**, **Marc BLANQUET**, цит. съч., с. 192.

²⁴⁴ **Joël RIDEAU**, цит. съч., с. 822.

²⁴⁵ На практика обаче тези норми имат изключително съществено значение – предоставяйки права на едни лица в отношенията им с други, те всъщност възлагат задължения на тези други частни лица – виж така и **Trevor C. HARTLEY**, цит. съч., с. 206.

²⁴⁶ Държавата, разбираана широко – всеки държавен орган, всяка публична власт – централна или местна, дори частни субекти, на които е възложена публична функция. Т. Хартли посочва, че на практика най-често черпените от норми с директен ефект субективни права са насочени срещу централното правителство – виж **Trevor C. HARTLEY**, цит. съч., с. 187.

²⁴⁷ Двете формулировки принадлежат на самия СЕО! – **CJCE**, 26 février 1986, *Marshall*, aff. 152/84, Rec. p. 723; така **Mark BREALEY**, **Mark HOSKINS**, цит. съч., с. 61.

именно е случаят с нормата на чл. 12 ДЕИО (чл. 25 ДЕО), относно която СЕО постановява историческото си решение по делото *Van Gend en Loos*.

5.3.

Когато пък една норма е годна да предостави на едно физическо или юридическо лице права едновременно и срещу друго частно лице, и срещу държавата, е налице „пълен“²⁴⁸ директен ефект.²⁴⁹

Според нас по-уместно е свеждането на ДЕ до два вида:

– „ограничен (вертикален)“ – за норми, които предоставят права на частните лица спрямо ДЧ,

– и „пълен“ (хоризонтален)“ – за норми, които предоставят права на частните лица спрямо други частни лица (независимо дали същите права могат да бъдат противопоставени и на държавата или не). Уникалността и същината на ПДЕ е във възможността да се уреждат пряко правоотношения с участието на частни лица – затова ДЕ е „пълен“, когато нормата действа между самите частни лица, и „ограничен“ – между тях и държавата.

6.

ДИРЕКТЕН ЕФЕКТ СПОРЕД ВИДА ИЗТОЧНИК

Извън въпроса имат ли директен ефект източниците (разгледан по-горе) основателно може да се постави въпросът кои източници са годни да съдържат норми с директен ефект?

Краткият отговор е: всички. Норми с директен ефект могат да бъдат открити и в източници, които не би следвало да съдържат такива – поради което, както стана дума по-горе, СЕО в постоянна практика определя вида на източника според съдържащите се в него норми (с директен ефект или без, обвързващи или не) и категорично отказва да прави обратното.

Поради това въпросът добива съдържателен смисъл, ако се попитаме **кои източници по предназначение са годни да съдържат норми с ДЕ или кои източници са предвидени да уреждат правоотношения в ДЧ с участието на частни лица?**

²⁴⁸ Според проф. Готрон – виж **Jean-Claude GAUTRON**, цит. съч., с. 160. Също Исаак и Бланке („цялостен“ – *complet*) – виж **Guy ISAAC, Marc BLANQUET**, цит. съч., с. 192.

²⁴⁹ Жоел Ридо също разглежда такива норми, но не използва изрично израза „пълен директен ефект“ – виж **Joël RIDEAU**, цит. съч., с. 822.

6.1.

По отношение на УД отговорът е еднозначен и положителен още в първото решение на СЕО, в което е изведен самият принцип (*Van Gend en Loos* ²⁵⁰ относно чл. 12 ДЕИО (сега чл. 25 ДЕО). В рамките на тълкувателно производство СЕО установява, че нормата, предмет на преюдициалното запитване, следва да се прилага и спрямо частните лица – и поради това искът на транспортната фирма срещу холандската държава е основателен. По-късно СЕО се произнася относно приложимостта (пряка) спрямо частните лица на редица норми – както спрямо държавата („ограничен“ ДЕ), така и спрямо други частни лица („пълнен“ ДЕ).

Въпросът по отношение на УД се поставя по-съществено относно това дали всички норми на УД са с ДЕ? Можем да приемем, че в УД има поне два вида норми, които нямат ДЕ²⁵¹:

6.1.1. УД съдържат множество норми, които изобщо нямат обвързващ характер – норми-декларации, норми-принципи, свързващи норми и др., които не предоставят права или задължения и нямат такова предназначение.

6.1.2. От друга страна, УД съдържат множество обвързващи ПН, които нямат и не биха могли да имат ДЕ – всички норми, уреждащи функционирането на ЕС (устройствени норми с конституционен характер²⁵², процедурни норми, вътрешни за ЕО и ЕС норми или пък норми, които установяват задължения за държа-

²⁵⁰ Проф. Ж. Булюи изразява резерви относно правилността на това решение – според него редакцията на чл. 12 ДЕИО двойно показва, че не създава задължения, освен за ДЧ. Виж **Jean BOULOUIS**, *Droit institutionnel*... цит. съч., с. 260.

²⁵¹ По-общо това деление се отнася за всички общностни правни норми – сред тях има норми, за които по принцип е прието, че нямат директен ефект: нормите-принципи, декларативните норми, институционалните норми, нормите, чието приложение зависи от упражняването на общностна компетентност (т.е. от вземането на допълнителни общностни мерки), и обратно – норми, които оставят на ДЧ възможност за преценка (каквито по идея са и нормите на директивите), и т.н. – виж **Joël RIDEAU**, цит. съч., с. 822.

²⁵² Например чл. 189 ДЕО: „Европейският парламент, който се състои от представители на народите на държавите, обединени в Общността, упражнява правомощията, възложени му от този договор“ – виж *Учредителните договори*..., цит. съч., с. 90.; или чл. 4 ДЕС: „Европейският съвет дава на Съюза необходимите за неговото развитие импулси и определя общите му политически насоки...“ – пак там, с. 137; или чл. I-20 на КЕ: „Европейският парламент изпълнява, съвместно със Съвета, законодателната и бюджетната функция...“ – пак там, с. 246, и др.

вите, но не в полза на частните лица, а напр. спрямо другите ДЧ или спрямо самия съюз²⁵³, и ред други). Това изисква отново да напомним, че ДЕ може да се търси само в нормите, които предоставят права на частни лица в отношенията им с други частни лица или с ДЧ и които се прилагат от национални органи, а споровете по прилагането на които се решават от национални юрисдикции.

6.2.

Нормите на **останалите „първични“ източници** се подчиняват на същата логика – тяхното функционално предназначение предопределя би ли следвало в тях да се търсят норми с ДЕ, без да е възможно принципно отричане на годността на който и да е от тях да съдържа такива (напр. ако разглеждаме ревизионните договори самостоятелно, то всеки от тях съдържа и норми за изменение или допълнение на УД, някои от които и с ДЕ, като, разбира се, те се инкорпорират в текста на самите УД).

6.3.

Нормите на **допълнителните източници** на ПЕС по принцип са годни да съдържат норми с ДЕ – като отново разграничението се прави в зависимост от предназначението им.

6.3.1. Конвенционалните допълнителни източници могат да съдържат норми с ДЕ – СЕО допуска това²⁵⁴ (най-често вертикален, доколкото уреждат задължения за държавите, напр. относно търговията с трети страни и др.).²⁵⁵

²⁵³ Например чл. 10 ДЕО: „Държавите-членки вземат всички общи или специални мерки за осигуряване на изпълнението на задълженията, произтичащи от този договор или от актовете на институциите на Общността. Те подпомагат Общността за постигането на нейните цели“ – Учредителните договори..., цит. съч., с. 12 и др.

²⁵⁴ Виж Jean-Claude GAUTRON, цит. съч., с. 162. Проф. Булюи цитира една „обща формулировка на СЕО“, според която „норма на един договор, сключен от Общността с трета страна, трябва да се разглежда като директно приложима, когато с оглед нейните и на целия договор предмет и характер тя съдържа едно ясно и конкретно задължение, изпълнението или действието на което не зависи от никакъв последващ акт“ (CJCE, 30 септември 1987, Demirel, 12/86, Rep. 3719) – Jean BOULOUIS, цит. съч., с. 266-267.

²⁵⁵ Проф. Ридо подчертава и проследява широко необходимостта от разграничение между приложимостта на договорите на Общностите с трети страни във вътрешното право на ДЧ и директния ефект на Общностните норми – виж Joël RIDEAU, цит. съч., с. 830.

6.3.2. Останалите допълнителни източници трудно биха могли да съдържат норми с ДЕ, обратното би изменило напълно логиката и предназначението им.

6.4. Неписаните източници

по характер са такива, че могат да имат норми с ДЕ, стига да отговарят на изискванията (най-вече за конкретност и пълнота).

6.5.

По отношение на **регламентите** въпросът очевидно е ясен²⁵⁶ – те са единственият правен акт, за който самите УД изрично²⁵⁷ предвиждат директен ефект.

По-интересен е въпросът за преценката на СЕО, че макар регламентът по принцип да е акт, чиито норми имат директен ефект, това не означава, че всички негови норми са с директен ефект – изискването за преценка за всяка норма конкретно е напълно приложимо и тук, защото като всеки нормативен акт и регламентът може да съдържа – и обикновено съдържа – въстъпителни норми и норми²⁵⁸ с декларативен характер, както и допълнителни, преходни и заключителни разпоредби или просто разпоредби, които по една или друга причина не отговарят на съвкупността от критерии, установена от СЕО.

6.6.

Разбира се, най-сложен е въпросът с **директивите**. Както по отношение на ПНП, така и относно ПДЕ директивите създават най-много затруднения на студентите, а и на правоприлагащите органи...

6.6.1. Доктрината²⁵⁹ приема, че **директивите по принцип не съдържат норми с ДЕ** – вътрешната им логика и предназначението им в рамките на общността правна система е именно

²⁵⁶ СЕО обаче трайно приема необходимостта всеки акт да се преценява не само с оглед формата (наименованието) му, но и с оглед неговото съдържание и действителна насоченост – CJCE, 14 déc. 1962, *Confédération nationale des producteurs des fruits et légumes*, aff. jointes 16 et 17/62, Rec. 1962, p. 901, виж на бълг. език **50 най-важни решения на СЕО**, цит. съч., с. 202.

²⁵⁷ Чл. 249 ДЕО определя, че „регламентът има общо действие. Той е обвързващ в своята цялост...“ – *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 175.

²⁵⁸ Напр. задължителните реквизити на нормативните актове – посочване на основанията и процедурата и мотивите...

²⁵⁹ Виж особено аргументирано у Jean BOULOUIS, *Droit institutionnel...*, цит. съч., с. 263-264.

да създават задължения не за частни лица (тъй като никога не могат да бъдат адресирани до такива), нито права в полза на такива лица. Те са предназначени да укажат (предпишат, възложат) определен резултат, който ДЧ са длъжни да постигнат с вътрешни правни мерки – и именно тези мерки следва да имат правнообвързващ характер за частните лица на тяхна територия.²⁶⁰

Това е навярно най-специфичното при директивите – целият резултат наистина е да се предоставят субективни права на частните лица в ДЧ! Но този резултат, както и това предоставяне не се постигат „пряко“ (за разлика от регламентите, за които това е записано изрично). Т.е. нормите на директивите сами по себе си не предоставят права на частните лица, а указват на ДЧ какви норми (всъщност какви права – по-общо или нерядко твърде конкретно!) трябва да установят. Самите права на частните лица обаче следва да възникнат въз основа на нови, други, вътрешни норми, приети от държавата по нейния нормотворчески ред! Когато това бъде направено – и то в срока, предвиден в самата директива, – смисълът на последната се разгръща в цялост. И той не е в това самата директива да предоставя права на частните лица...

Така се разкрива естественото предназначение на директивите – те трябва да бъдат изпълнявани от ДЧ, не от гражданите им! Поради това и спорът по неизпълнението на една директива е от компетентността на СЕО и право на иск по едно такова дело няма никой друг, освен Европейската комисия (като пазителка на съюзната законност) и другите ДЧ.

6.6.2. Проблемът възниква в случаите (твърде чести в реалността и довели до изобилна практика на СЕО), когато ДЧ не изпълнява директивата...

– Всяка директива съдържа **срок за изпълнение**. В рамките на този срок (а той обикновено е разумно дълъг, макар понякога да е стимулиращо кратък) ДЧ-адресати трябва да предприемат съответните (по тяхна свободна преценка) мерки за изпълнение на директивата – т.е. за установяване на такива вътрешни ПН, от кои-

²⁶⁰ Чл. 249, ал. 3: „Директивата е обвързваща по отношение на дължимия резултат за всяка държава-членка, до която е адресирана, но оставя на националните власти избора на формата и начина“ – виж *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 106.

то частните лица²⁶¹ да могат да черпят правата, които директива-та изисква да бъдат предоставени, без да го прави. Този срок защитава държавата – тя е напълно свободна да прецени кога преди изтичането му да предприеме необходимите мерки.²⁶²

– Когато обаче една директива не е изпълнена в срок или пък е изпълнена (приложена) неправилно (некоректно),²⁶³ възниква възможност за търсене на ДЕ! **СЕО признава при определени условия „вертикален директен ефект“**²⁶⁴ – възможност на частните лица да се позоват срещу държавата (виж по-горе) на една неприложена или некоректно приложена директива пред националния си съдия²⁶⁵ – те могат да черпят директно от нея правата²⁶⁶, които биха черпили от националната правна мярка в обратния случай.²⁶⁷

Проф. Булюи цитира решението по делото *Becker*: „СЕО решава, че „във всички случаи, когато разпоредбите на една директива се разкриват – от гледна точка на тяхното съдържание – като безусловни и достатъчно точни, *те могат да бъдат прилагани – при липса на приети в срок мерки по изпълнението им – срещу всяка*

²⁶¹ Понякога изпълнителните действия могат да се отнасят само до публичната сфера на държавата – и тогава е малко вероятно дори при изпълнение на директивата да възникнат субективни права за частните лица. Въпросът за ДЕ в такъв случай ще се постави само при неизпълнение на директивата, изразяващо се в неприемането на вътрешни мерки, което именно засяга правата и интересите на частните лица, „защото, ако бяха приети, частните лица щяха...“

²⁶² СЕО приема, че частно лице не може да черпи права срещу една ДЧ от една директива преди изтичането на срока, предоставен на тази държава, за да я изпълни – **CJCE**, 5 avril 1979, *Ratti*, aff. 148/78. Така и **Mark BREALEY**, **Mark HOSKINS**, цит. съч., с. 65.

²⁶³ Обратно – когато една ДЧ, адресат на една директива, е спазила задължението си да я изпълни, въпрос за нейния директен ефект не се поставя. Проф. Булюи подчертава обаче, че въпросът дали тя е изпълнена коректно или не, не е въпрос за директния ефект, а за съобразеността на националното право с Общностното – **Jean BOULOUIS**, *Droit institutionnel...*, цит. съч., с. 265. Обаче ако е така, възниква въпросът за възможността за защита на накарънените от некоректното изпълнение на тази директива права на частните лица – те нямат право на иск срещу държавата пред СЕО...

²⁶⁴ Относно отсъствието на „хоризонтален“ директен ефект виж подробно **Guy ISAAC**, **Marc BLANQUET**, цит. съч., с. 197-198, също и **Mark BREALEY**, **Mark HOSKINS**, цит. съч., с. 70.

²⁶⁵ **CJCE**, 26 février 1986, *Marshall*, aff. 152/84, Rec. p. 723.

²⁶⁶ **CJCE**, 19 janv. 1982, *Becker*, aff. 8/81, Rep. p. 52.

²⁶⁷ Така **Guy ISAAC**, **Marc BLANQUET**, цит. съч., с. 201.

национална норма, несъобразена с директивата, и като такива са годни да предоставят права, които частните лица да могат да противопоставят на държавата“.

6.6.3. Особено интересно е, че СЕО установява една „**тълкувателна приложимост**“ на всички директиви, според която националният съдия „трябва да тълкува вътрешното право в светлината на всички директиви, дори да нямат директен ефект“.²⁶⁸

6.6.4. Така може да се заключи, че **директивите могат да съдържат норми с директен ефект, като:**

- този ДЕ е „спящ“ (скрит, латентен, потенциален). При нормалното приложение на директивите ДЧ ги изпълняват в срок и правилно и с това тяхното предназначение се изчерпва, а въпрос за ДЕ не възниква,

- „събуждането“ (активирането, проявяването) на ДЕ става само по изключение и не е нормалното развитие на живота на една директива,

- то става само в случай на неизпълнение на директивата от ДЧ, която е неин адресат,

- само след изтичането на срока за изпълнение на директивата, предвиден в самата нея,

- само пред национален съдия, сезиран с иск за приложение на норма на неизпълнена²⁶⁹ директива,

- само ако съответната норма отговаря на всички изисквания за ДЕ (разгледани по-горе)

- и само по отношение на държавата, която не е изпълнила съответната директива, съдържаща нормата, на която се основава искът.

- Решението на националния съд не осъжда държавата да предприеме дължимите по директивата мерки! Ако наистина е налице неизпълнение, държавата може да бъде съдена за „неизпълнение на договорите“ по реда на чл. 228 ДЕО²⁷⁰ пред СЕО, като, разбира се, частните лица нямат никакво право на иск.

²⁶⁸ CJCE, 10 avril 1984, *Von Colson*, aff. 14/83, Rec. p. 1891. Виж също **Jean-Claude GAUTRON**, цит. съч., с. 162, както и **Joël RIDEAU**, цит. съч., с. 822 и др. Редица автори говорят за „**индиректен ефект**“ – виж напр. **Trevor C. HARTLEY**, цит. съч., с. 211; **Andrea OTT**, цит. съч., с. 19 и други.

²⁶⁹ Редица автори използват израза „невъведена“ за директивите – нещо, което полемизирахме по-горе, виж Част I, Дял 3 относно директивите...

²⁷⁰ *Учредителните договори...*, цит. съч., с. 100.

– Ако нормата наистина има ДЕ (отговаря на изискванията), съдът ще присъди на ищеца правата, които нормата позволява да бъдат черпени и които той щеше да получи от вътрешна правна норма, ако държавата беше изпълнила директивата.²⁷¹

6.7.

По въпроса за **решенията** практиката и теорията не срещат значими затруднения.

6.7.1. Типичните решения, адресирани до едно или няколко частни лица, несъмнено имат правнообвързващо действие спрямо тях, т.е. имат директен ефект.²⁷² Това е тяхното предназначение – да предоставят права или да възложат задължения на частните лица – адресати на акта.

6.7.2. Решенията, адресирани до ДЧ, се уподобяват на директиви.²⁷³

6.7.3. Обратно – „нетипичните“, нормативните решения по принцип не съдържат норми с директен ефект.

6.8. Другите актове

на институциите по правило нямат правнообвързващ характер²⁷⁴ за частните лица в ДЧ (виж по-горе...).²⁷⁵

6.9. За нормите на ДЕС по „Втория“ и „Третия стълб“

се приема за установено, че те по принцип не могат да имат директен ефект.²⁷⁶ Тяхното предназначение поначало е да уреждат отношенията между държавите-членки в области, чиято уредба по идея се приема, че остава в инструментариума на Международното право.

²⁷¹ CEO установява възможността за наличие на норми с директен ефект в една директива за първи път едва през 1974 г. по делото *Van Duyn* – CJCE, 4 décembre 1974, *Van Duyn*, aff. 41/74, Rec. 1337.

²⁷² Така **Jean BOULOUIS**, *Droit institutionnel...*, цит. съч., с. 266; **Joël RIDEAU**, цит. съч., с. 829 и др.

²⁷³ CJCE, 6 octobre 1970, *Frantz Grad*, aff. 9/70, Rec. p. 825.

²⁷⁴ **Mark BREALEY**, **Mark HOSKINS**, цит. съч., с. 77.

²⁷⁵ Това обаче не отменя задължението на националния съд да се съобразява с препоръките на Общностните институции при тълкуването и прилагането на националното право – CJCE, 13 déc. 1989, *Grimaldi*, aff. C-322/88, Rec. 4407.

²⁷⁶ Така **Joël RIDEAU**, цит. съч., с. 814.

БИБЛИОГРАФИЯ

I. НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

1. СЪЧИНЕНИЯ:

Благой ВИДИН, *Международно публично право*, Изд. „Софи-Р“ и Изд. на СУ, С. 1999

Юлия ЗАХАРИЕВА, *Новата крачка на Европа – в: Учредителните договори...* (виж по-долу)

Ружа ИВАНОВА, *Основи на европейската интеграция*, С. 1998

Ружа ИВАНОВА, *Понятие и обхват на сближаване на законодателствата с правото на Европейската общност*, сп. „Съвременно право“, 1/97

Ружа ИВАНОВА, *Система и структура на правото на Европейските общности*, сп. „Съвременно право“, 4/97

Николай НАТОВ, *Международно частно право. Специална част*, Изд. „Сиби“, С. 1994

Атанас СЕМОВ (съст.), *Европейският съюз и националните конституции*, Институт по Европейско право и Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, С. 2005.

Атанас СЕМОВ, *Съдебната система на ЕС – структура, организация и процедури – в: Маргарит ГАНЕВ (съст.)*, *Международно и европейско право за магистрати*, Институт по международно право, С. 2005

Георги СТЕФАНОВ, Благой ВИДИН, Юлия ЗАХАРИЕВА, Пламен ПАНТЕВ, *Международни отношения. Международно право. Дипломация. Кратка енциклопедия*, Сиела, София, 2001

Тодор ТОДОРОВ, *Присъединяването на Република България към Европейския съюз и въпросът за промяна на Конституцията*, сп. „Съвременно право“, 6/03

Тодор ТОДОРОВ, *Прилагане на международните договори във вътрешното право на България – в: „Актуални проблеми на международното право. Сборник от научни трудове, посветен на проф. Владимир Кутиков*, Изд. на СУ, С. 2000

**2. ДОКУМЕНТИ, НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
И СЪДЕБНА ПРАКТИКА:**

50 най-важни решения на СЕО (съст. Атанас Семов), Институт по международно право, С. 2002

Европейско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни-членки, от една страна, и Република България, от друга страна, Народно събрание, приложение към ДВ, С. 1995

Основните договори на ЕС, Нова звезда, С. 1999

Учредителните договори, Академичен кръг Пандекти, С. 2002

Учредителните договори на ЕО и ЕС. Конституцията за Европа (съст. Атанас Семов), УИ „Св. Кл. Охридски“ и Институт по Европейско право, С. 2005.

II. НА ДРУГИ ЕЗИЦИ:

Jean BOULOUIS, *Droit institutionnel de l'Union européenne*, Montchrestien, 1997, 6^e éd.

Jean BOULOUIS, Roger-Michel CHEVALIER, *Grands arrêts de la cour de justice des communautés européennes*, Dalloz, 6^e éd., 1994, Tome 1

Jean BOULOUIS, Marco DARMON, *Contentieux communautaire*, Dalloz, 1997

Mark BREALEY, Mark HOSKINS, *Remedies in EC Law*, Sweet & Maxwell, 2^e éd., 1998

Jean COMBACAU, *Droit international public*, Montchrestien, Précis Domat, 1986

Jean COMBACAU, Serge SUR, *Droit international public*, Montchrestien, Paris, 2001

Nguen Quoc DINH, *Droit international public*, Réd. Patrick Daillier, Alain Pellet, L.G.D.J., Paris, 1999

Droit international et communautaire au niveau de l'ordre juridique interne, Maria Kruk (dir.), Varsovie 1997

Pierre-Marie DUPUY, *Droit international public*, Dalloz, Paris 2002

Jacqueline DUTHEIL de La ROCHÈRE, *La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et la souveraineté des Etats – dans: La Constitution et l'Europe*, Montchrestien, 1992

Jacqueline DUTHEIL de La ROCHÈRE, *La souveraineté de l'Etat et l'Union européenne* – in: **Roland DRAGO** (Dir), *Souveraineté de l'Etat et interventions internationales*, Académie des sciences morales et politiques, Fondation Singer-Polignac, Dalloz, Coll. Thème et Commentaires, 1996

Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard CHEVONTIAN, Jean-Louis MESTRE, Otto PFERSMANN, André ROUX, Guy SCOFFONI, *Droit constitutionnel*, 4-e éd., Dalloz, Paris, 2000

Jean-Marc FAVRET, *Droit et pratique de l'UE*, Gualino, 2-e éd., 1999

Ralph H. FOLSOM, Ralph B. LAKE, Ved P. NANDA, *European Union Law After Maastricht. A Practical Guide for Lawyers Outside the Common Market*, Kluwer Law International, The Hague-London-Boston, 1996

Jean-Claude GAUTRON, *Droit européen*, Dalloz, 1997, 8-e éd.

Francis HAMON, Michel TROPER, Georges BURDEAU, *Droit constitutionnel*, 27-e éd., L.G.D.J., Paris, 2001

Léo HAMON, *Débats* – dans: *La Constitution et l'Europe*, Montchrestien, 1992

Trevor C. HARTLEY, *The Foundations of European Community Law*, Oxford University Press, 4th edition, 1998

Guy ISAAC, Marc BLANQUET, *Droit communautaire générale*, Armand Colin, 2001, 8-e éd.

Jean Paul JACQUÉ, *Droit Institutionnel de l'Union européenne*, Dalloz, 2001

Alfred E. KELLERMANN et al. (Eds.), *EU Enlargement. The Constitutional Impact at EU and National Level*, T.M.C. Asser Press, Asser Instituut, The Hague, 2001

La Constitution et l'Europe, *Journée d'étude du 25 mars 1992 au Sénat*, Montchrestien, 1992

Dominik LASOK, *Law and Institutions of the European Union*, Butterwords, London, 6th ed., 2001

Koen LENAERTS, Piet VAN NUFFEL, *Constitutional Law of the European Union*, Sweet & Maxwell, London, 1999.

Klaus von LINDEINER-WILDAU, *La supranationalité en tant que principe de droit*, Sijthof, 1970

Philippe MANIN, *Les Communautés européennes – l'Union européenne*, Pédone, 3-e éd., 1997

Philippe MANIN, *Les Communautés européennes – l'Union européenne*, Pédone, 5-e éd., 1999

Jean-Claude MASCLET, *Rapport introductif* – dans: **Jean-Claude MASCLET, Didier MAUS** (sous la direction de), „*Les constitutions nationales à l'épreuve de l'Europe*“, La documentation Française, 1992

Didier MAUS, *Introduction*, dans: La constitution face à l'Europe, La documentation française, Collection: Droit et Démocratie, Paris, 2000

Jean-Denis MOUTON, *L'Etat selon le droit international: diversité et unité*, in: *L'Etat souverain à l'aube de XXIe siècle*, Pédone, 1994

Virginie NOBLECURT, *Construction juridique de la supranationalité*, Civitas Europa, No 3, septembre 1999, PUN

Henri OBERDORFF, *Les incidences de l'Union européenne sur les institutions française*, Pouvoirs, 1994, No 69

Andrea OTT, *Fundamental and Basic principles* – в: **Andrea OTT & Kristyn INGLIS** (editors), *Handbook on European Enlargement. A Commentary on the Enlargement Process*. T.M.C. Asser Press, Asser Instituut, The Hague, 2002

Andrea OTT and Kristyn INGLIS (editors), *Handbook on European Enlargement. A Commentary on the Enlargement Process*, T.M.C. Asser Press, Asser Instituut, The Hague, 2002

Antoine PILLET, *Les fondateurs du droit international*, Giard et Brière, 1904

F. POIRAT, *La doctrine des droits fondamentaux de l'Etat*, PUF, Droits, 1993, No 16

Joël RIDEAU, *Droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes*, L.G.D.J., 1999, 3^e éd.

Jean-Luc SAURON, *Le traité d'Amsterdam, une réforme inachevée?*, D. 1998, huitième cahier, chron.

Jo SHAW, *Law of the European Union*, Palgrave Law Masters, 3rd ed., 2000

Denys SIMON, *Le système juridique communautaire*, PUF, 3^e éd., 2001

John Anthony USHER, *European Community Law and National Law. The Irreversible Transfer?*, George Allen & Unwin (University Association for Contemporary European studies), London, 1981

Michel DE VILLIERS, *Dictionnaire du droit constitutionnel*, 3-e éd., Armand Colin, Paris, 2001

François VENTER, *Constitution Making and the Legitimacy of the Constitution*, в: *National constitutions in the era of Integration* – dans: **Antero**

JYRÄNKI (éd.), *National constitutions in the era of Integration*, Kluwer Law International, 1999

Georges VEDEL, *Introduction – dans: La Constitution et l'Europe*, Montchrestien, 1992

Bruno De WITTE, *Constitutional aspects in the original six member states* – in: **Alfred E. KELLERMANN et al. (Eds.)**, *EU Enlargement. The Constitutional Impact at EU and National Level*, T.M.C. Asser Press, Asser Instituut, The Hague, 2001

Jean-Claude ZARKA, *Les institutions de l'Union Européenne*, Guiliano éditeur, 1998, 2^e éd.

Основни използвани съкращения

ВО	Върховен орган в ЕОВС
ДЕ	директен ефект
ДЕО	Договор за създаване на Европейската общност
ДЕОАЕ	Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия
ДЕОВС	Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана
ДЕС	Договор за създаване на Европейски съюз
ДКЕ	Договор за приемане на Конституция за Европа
ДМ	Договор от Маастрихт
ДЧ	Държава(и)-членка(и)
ЕИО	Европейска икономическа общност (до преименуването ѝ в Европейска общност от 1 ноември 1993 г.)
ЕК	Европейска комисия
ЕКПЧ	Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи от 1950 г.
ЕО	Европейските общности, Европейската общност
ЕОАЕ	Европейска общност за атомна енергия
ЕОВС	Европейска общност за въглища и стомана
ЕП	Европейски парламент
ЕС	Европейски съюз
КЕ	Конституцията за Европа
МД	международен договор
МП	Международно право
МПК	междуправителствена конференция
МПП	Международно публично право
ОН	Обществото на народите
ПДЕ	принцип на директния ефект
ПЕС	Право на ЕС
П и З	права и задължения
ПИС	Първоинстанционен съд
ПНП	принцип на непосредствената приложимост
ПН	правна норма
ПП	принцип на примата
СЕО	Съд на Европейските общности
УД	Учредителните договори на ЕО
ФЮЛ	физически и юридически лица
CJCE	Cour de justice des Communautés européennes
RTDE	Revue trimestrielle de Droit européen
JOCE	Journal officiel des Communautés européennes

Съдържание

Част I.

СИСТЕМА И ОСОБЕНОСТИ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС.....	9
---	----------

Дял 1.

ПЪРВИЧНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС	13
---	-----------

1. Учредителните договори	15
1.1. Обхват.	15
1.2. Особености.	16
1.3. Договорът за приемане на Конституция за Европа	18
2. Другите първични източници на Правото на ЕО и ЕС	19
2.1. Протоколите и декларациите	19
2.2. Договорите и актовете за изменение и допълнение на Учредителните договори	20
2.3. Т.нар. „малки ревизии“	23
2.4. Договорите за присъединяване на нови държави-членки	24
3. Вътрешна йерархия	25

Дял 2.**ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС**

В ШИРОК СМИСЪЛ	26
1. Допълнителни източници.	26
1.1. Международни договори на Общностите (Съюза)	26
1.2. Междудържавни споразумения в рамките на ЕО и ЕС.	27
2. Неписани източници на Правото на ЕС.	29
2.1. Правни принципи	29
2.2. Практиката на Съда на ЕО	31
2.3. Правният обичай	32

Дял 3.**ПРОИЗВОДНИ ИЗТОЧНИЦИ**

НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС	33
1. Актове на Европейските общности	33
1.1. Регламентът	33
1.2. Директивата	34
1.3. Решенията	34
1.4. Препоръките и становищата	35
1.5. Общностни актове „извън номенклатурата“	35
2. Актове по „Втория“ и „Третия стълб“ на ЕС	36
2.1. Общата политика по външните работи и сигурността	36
2.2. Полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси	37
3. Актовете съгласно Конституцията за Европа	37
3.1. Петте вида правни актове	37

3.2. Разбирането за „законодателни“ и „незаконодателни“ актове на ЕС.....	39
3.3. Т. нар. „изпълнителни актове“	41
3.4. В материята на досегашните „Втори стълб“ и „Трети стълб“	41

Част II.

ПРИНЦИПИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ	43
---	-----------

Дял 1.

ПРИНЦИП НА НЕПОСРЕДСТВЕНА ПРИЛОЖИМОСТ	48
--	-----------

1. Нормите на ПЕС стават действащо право за всички субекти на ПЕС	49
1.1. За самите Европейски общности и Европейския съюз	49
1.2. За всички ДЧ.	50
1.3. За всички субекти на ПЕС в ДЧ	50
2. Нормите на ПЕС не стават част от вътрешното право на ДЧ	51
2.1. Разграничението от нормите на Международното право	51
2.2. Самостоятелността на правния ред на ЕС	51
2.3. Очертаването и зачитането	52
3. Нормите на ПЕС се прилагат именно като норми на ПЕС!	53
3.1. Независимо от формалния вид на източника и реда на приемането им	53
3.2. Условията за влизане в сила	53
3.3. Именно като такава	55

4. Нормите на ПЕС стават действащо право в ДЧ от момента на влизането им в сила като норми на ПЕС	55
4.1. Една и съща норма	56
4.2. Моментът	56
5. Нормите на ПЕС стават действащо право в ДЧ автоматично	56
5.1. Не се нуждаят от никакви допълнителни правни действия	57
5.2. „Забранени“ национални мерки	57
6. Непосредствено приложими са всички норми на ПЕС, независимо от техния източник	58
6.1. Учредителните договори	59
6.2. „Производните източници“	59
Дял 2.	
ПРИНЦИП НА ПРИМАТА	62
1. Провъзгласяването и обосноваването на принципа	62
1.1. Основанието на принципа	63
1.2. Логиката на ПП	63
2. Същност на ПП	64
3. Обхват на ПП по отношение на нормите на ПЕС	65
3.1. Приматът на „първичните“ норми	66
3.2. Приматът на „производните“ норми	67
3.3. Приматът на третата група източници	68

4. Обхват на ПП по отношение на националните правни норми	68
4.1. Националните норми от законов и подзаконов ранг	69
4.2. Националните норми от конституционен ранг	69
5. Тройна концептуална неограниченост	70
5.1. По сила	70
5.2. По форма	71
5.3. Никакви времеви изключения	71
6. Петорна практическа ограниченост	72
6.1. Само между конкретни норми	72
6.2. Само в областите, в които съществува уредба на равнище ЕО и ЕС	72
6.3. Само една скрита възможност	73
6.4. Диспозиционно (материално) ограничен	73
6.5. Ефективно ограничение	73
7. Последиците	76
7.1. Всяка заварена национална правна норма, която противоречи на общностна норма, става неприложима	76
7.2. Не могат да се приемат и последващи норми	77
7.3. Националният съдия е длъжен да откаже приложението на всяка вътрешна правна норма	77
7.4. И всяка норма относно приложното поле на общностната разпоредба	78
7.5. Да спре незабавно изпълнението	78
7.6. Спрямо всички държавни административни органи	78
7.7. Не налага изрично ДЧ да отменят противоречащите	79

7.8. Широка възможност за санкциониране на неспазването	79
7.9. Решаващо значение за директния ефект	79
8. Уредбата на ПП според Конституцията за Европа	80
8.1. Закрепване на принципа	80
8.2. Систематично място	80
8.3. Надслов	81
8.4. Уредба	81

Дял 3.

ДИРЕКТЕН ЕФЕКТ

1. Провъзгласяване и обосноваване	83
1.1. Извеждане на принципа	83
1.2. Една от най-съществените наднационални отлики	84
1.3. Превръща националните съдии в съдии по Общностното право	85
2. Същност на ПДЕ	85
2.1. Състояние	86
2.2. Състояние на правните норми	87
2.3. ДЕ е състояние на винаги конкретна норма	88
2.4. Винаги се преценява според самата норма	88
3. Съдържание на директния ефект	90
3.1. Права и задължения	90
3.2. Адресати	92
3.3. Прилагане от националните органи	93
4. Условия за директния ефект	94
4.1. Нормата трябва да е ясна	96
4.2. Нормата трябва да бъде точна и конкретна	96
4.3. Нормата трябва да бъде пълна	96

4.4. Нормата трябва да е безусловна	96
4.5. Нормата трябва да е юридически перфектна	96
4.6. Нормата трябва да е завършена	96
5. Видове директен ефект	98
5.1. „Хоризонтален“	98
5.2. „Ограничен“ или „вертикален“	98
5.3. „Пълен“	99
6. Директен ефект според вида източник	99
6.1. Учредителните договори	100
6.2. Останалите „първични“ източници	101
6.3. Нормите на допълнителните източници	101
6.4. Неписаните източници	102
6.5. Регламентите	102
6.6. Директивите	102
6.7. Решенията	106
6.8. Другите актове	106
6.9. За нормите на ДЕС по „Втория“ и „Третия стълб“	106
БИБЛИОГРАФИЯ	107
Основни използвани съкращения	112

АТАНАС СЕМОВ

**ИЗТОЧНИЦИ
НА ПРАВОТО
НА
ЕО и ЕС
И ПРИНЦИПИ
НА ПРИЛАГАНЕТО МУ**

Рецензент

доц. д-р Юлия ЗАХАРИЕВА

Художник

Олга ПАСКАЛЕВА

Коректор

Александър БАЦОВ

Компютърен дизайн

Мариана ХРИСТОВА

Милка ХРИСТОВА

Формат 16/60/90

Печатни коли 7,5

Министерство на правосъдието

София 1040

Ул. „Славянска“ № 1

Тел. 923-75-55

Печатница „Скала“